課程名稱：行政法03

00:00:04 - 00:00:05
好，課本在路上，那我不要耽誤大家時間，那我們就簡單複習一下，然後馬上開始。這個複習的用意在於說，相信大家當下都能夠聽懂，只是說能不能放到腦海裡面，所以大家可以趁未來每一次開頭上課的時候，我再幫你複習，或者是講一些心理建設的時候，你可以來想一下你前一堂做什麼事，然後確保這個東西在你腦海裡。

00:00:27 - 00:00:29
好，那感謝你，謝謝。

00:00:30 - 00:00:31
不好意思，謝謝。

00:00:32 - 00:00:37
OK，好，那我們來複習一下，就是我們從前兩堂到底學了什麼東西，那個法源的頭不談，我們直接切入原則。

00:00:41 - 00:00:45
那為什麼，就是說在前兩堂，你現在要上原則。

00:00:46 - 00:00:51
你對比一下，你對比民法的話，你會從第一條，你刑法也是會從第一條。

00:00:51 - 00:00:55
那我一再強調，我們行政法這科沒有所謂固定的完整的條文。

00:00:55 - 00:00:58
那為什麼偏偏人家從第一條有一個號碼當依據？

00:00:59 - 00:01:00
那為什麼我們要從原則開始上？

00:01:01 - 00:01:01
道理非常簡單。

00:01:02 - 00:01:06
不管是甚麼法都是要控制，我們要控制的對象，所以行政法當然要控制行政。

00:01:06 - 00:01:09
而行政法的法，它是一個大整體，所以你必須要從法源這個觀念去認識全部的規範。

00:01:13 - 00:01:16
而在眾多的規範裡面，點點點點點，有個東西叫原則。

00:01:18 - 00:01:23
這個就是為什麼我們在很前面的課的時候，你一定要去上原則這個東西。

00:01:23 - 00:01:27
因為我們沒有完整的一個把所有包山包海的法典，然後你必須要去探詢很多的法源。

00:01:30 - 00:01:33
其中一個就會包含你現在上到的原則。

00:01:33 - 00:01:35
其二接到昨天的尾巴，信賴保護。

00:01:36 - 00:01:38
因為我昨天觀察大家的表情有點霧煞煞，不知道是我多慮了還是怎麼樣。

00:01:40 - 00:01:44
總覺得大家在學信賴保護原則的時候，好像資訊量比較大，所以表情比較霧煞煞。

00:01:45 - 00:01:48
但是霧煞煞的背後，它其實是有原因的。

00:01:48 - 00:01:54
也就是為什麼你在學信託原則的時候，你們要學到這麼多的學理跟大法官解釋。

00:01:54 - 00:01:55
關鍵就在這個地方。

00:01:56 - 00:01:57
原則的性質。

00:01:58 - 00:01:59
這邊就用兩分鐘講，不要增加你的

00:02:00 - 00:02:02
負擔，而且這是你上過的。

00:02:02 - 00:02:05
原則作為一種規範，它跟規則有什麼不一樣？

00:02:06 - 00:02:08
它跟規則有什麼不一樣？

00:02:09 - 00:02:12
我們之前講過，它是一種盡可能實現的要求。

00:02:13 - 00:02:15
盡可能實現的要求。

00:02:15 - 00:02:20
那作為一種盡可能實現的要求，那麼於是乎表現在你前面學過的。

00:02:21 - 00:02:22
我們當然是希望它盡可能明確,

00:02:23 - 00:02:26
只是說在描述盡可能明確的時候,你不能夠瞎講,

00:02:27 - 00:02:29
因此大法官講的話,講過的話,你要記起來,

00:02:30 - 00:02:31
所以432。

00:02:32 - 00:02:35
好,也就是說,為什麼你在學原則的時候要背那麼多東西?

00:02:36 - 00:02:37
你以為補習班老師喜歡講嗎？不喜歡,

00:02:38 - 00:02:39
因為我們喜歡講跟國考有關的。

00:02:40 - 00:02:42
所以原則為什麼那麼多資訊量？

00:02:43 - 00:02:46
有學理、有條文、又有大法官解釋，為什麼？

00:02:46 - 00:02:52
因為作為一種原則，我們要盡可能到什麼地步，除了條文會講之外，大法官也會進來插話。

00:02:53 - 00:02:55
所以往下直接進入到昨天的

00:02:56 - 00:02:57
我們講到信賴保護原則。

00:02:59 - 00:03:03
信賴保護原則為什麼那麼多這個所謂大法官解釋來這個插話

00:03:03 - 00:03:10
就是因為它在做衡量的時候，這個信賴到底要盡可能保障到什麼程度

00:03:10 - 00:03:13
我們必須跟versus公益來比一比。

00:03:13 - 00:03:18
所以在跟公益比一比的時候，什麼樣的一個私益可以被放過來？

00:03:18 - 00:03:21
然後比的時候要怎麼比？

00:03:21 - 00:03:25
那這樣子整體的觀察過程，大法官自然也會講一拖拉庫的話。

00:03:25 - 00:03:27
所以既然大法官講一拖拉庫的話，

00:03:28 - 00:03:32
我們針對什麼私益可以放上去，針對什麼樣的公益可以通過這樣的衡量？

00:03:33 - 00:03:36
大法官當然會講過很多的見解，畢竟這是一個很重要的事情。

00:03:36 - 00:03:38
所以請你整體來看，

00:03:38 - 00:03:42
為什麼你在學原則的時候要第一個去學，因為它是法源的一環。

00:03:42 - 00:03:46
第二，為什麼學原則的時候，有條文、有學理，又有大法官解釋，

00:03:47 - 00:03:51
因為它是一個盡可能的要求，它很抽象，所以學理也會講一點話。

00:03:51 - 00:03:53
然後大法官解釋也會講一點話,

00:03:53 - 00:03:56
所以因此整體來講，它的知識量就會很大,

00:03:56 - 00:03:58
那這個東西就是要慢慢去消化。

00:03:58 - 00:03:59
好，最後呢，

00:04:00 - 00:04:04
用信賴保護原則呢，來當一個收尾，我們就講信賴保護原則。

00:04:05 - 00:04:09
信賴保護原則是一種盡可能要去保護信賴的一種要求，所以盡可能的話。

00:04:10 - 00:04:20
所以它的這個框架思考的樣子就是，既然我們要盡可能保護私益，那我們跟他對比的就是一個要去變動的公益。

00:04:20 - 00:04:29
那於是乎什麼樣的私益可以放上去，你要有基礎，你要有表現，你要有值得保護的情況，那值得保護要去看你是否有付出足夠的努力。

00:04:29 - 00:04:32
以及這樣的利益是否正當等等的狀況。

00:04:33 - 00:04:37
那我們在衡量的時候會有很多排列組合，如果誰比較大，誰就會被保留下來。

00:04:37 - 00:04:42
公益比較大就會變動，私益比較大，這件事情就會被保護下來，就不會變動了，這就是昨天我們在強調的。

00:04:44 - 00:04:46
好，那接下來要講進度。

00:04:47 - 00:04:49
接下來還是講原則，所以請讓我們翻一下頁數。

00:04:52 - 00:04:53
請翻到你的第132頁。

00:04:58 - 00:04:58
好。

00:04:59 - 00:05:02
我們上到原則，它作為一種盡可能的要求，然後。

00:05:03 - 00:05:07
我們就要來上這件事情，叫做拉過來講。

00:05:07 - 00:05:09
叫做不當連結。

00:05:11 - 00:05:15
那我們昨天一再強調，學任何東西你是要來用的，在國考上。

00:05:16 - 00:05:19
所以呢，你務必要去了解它的情境。

00:05:21 - 00:05:25
像是明確性原則是用在行政行為很模糊的情境。

00:05:25 - 00:05:29
那請問我們的不良不當連結會是有什麼情境呢。

00:05:29 - 00:05:33
不良連結的情境呢,我們可以從一個經典案例,後面會有完整的說明,我是說講義。

00:05:34 - 00:05:36
來,你是一個某甲。

00:05:36 - 00:05:40
在交通法規的舊法時期呢,如果每個人有行照這件事情。

00:05:42 - 00:05:43
你呢,你要定期換照。

00:05:44 - 00:05:47
但是某甲呢,同一時間呢,又欠國家很多的罰款。

00:05:47 - 00:05:51
所以他抱著姑且一試僥倖的心態跑去跟國家公權力

00:05:51 - 00:05:53
要求換這個行照。

00:05:53 - 00:05:54
結果機關就跟他說怎麼樣。

00:05:55 - 00:05:58
如果你想要換照的話，你就先把罰鍰繳出來吧。

00:05:58 - 00:05:59
他就舉了一個問號。

00:06:00 - 00:06:04
所以像這樣的情境就是不當連結的一個經典情境，也就是請觀察紅色。

00:06:05 - 00:06:10
當人民想要A東西的時候，國家就趁機跟他勒索這個B東西。

00:06:10 - 00:06:16
這樣的情況就是人民要A，國家卻答B，問A答B把這兩個蹦在一起的時候。

00:06:16 - 00:06:18
這個就會有一個連接。

00:06:18 - 00:06:22
那這個連接是否不當，就是我們現在最需要去觀察的地方，好再講一次。

00:06:24 - 00:06:29
我們都希望怎麼樣，國家在跟我們互動的時候，不要隨便主導裝菜刀嘛，對不對？

00:06:29 - 00:06:32
把一個A的東西跟一個B的東西掛在一起。

00:06:32 - 00:06:35
那當這個東西掛在一起的時候會不會有問題？

00:06:35 - 00:06:38
就是不當連結，所謂不當的探討的。

00:06:38 - 00:06:42
這個應該說針對這個連結，我們就要去探討它是否不當。

00:06:42 - 00:06:46
這個情境就是所謂不當連結最需要去討論的情境。

00:06:46 - 00:06:50
當人民要A，那國家趁機跟他說要B的時候，這兩個連結掛在一起。

00:06:50 - 00:06:53
有沒有不當，我們就要去思考這件事情。

00:06:54 - 00:06:56
然後為了讓你徹底感受。

00:06:57 - 00:06:58
這個情境的部分。

00:06:58 - 00:07:00
我們先優先看一個。

00:07:00 - 00:07:02
考古題。

00:07:02 - 00:07:04
請你幫我翻到你的136頁。

00:07:04 - 00:07:05
我們還沒有要解。

00:07:05 - 00:07:07
我只希望你觀察情境就好。

00:07:07 - 00:07:09
來，我們看一下136頁。

00:07:10 - 00:07:13
136頁麻煩你看一下最下面，來，最下面的經典試題。

00:07:14 - 00:07:17
下列案例涉及何種一般法律原則的適用？

00:07:17 - 00:07:19
所以這邊一定在考原則，我們往下念。

00:07:20 - 00:07:24
國家通訊傳播委員會在核發電視執照時，請把這個執照圈起來。

00:07:24 - 00:07:26
也就是人民想要A的時候，往下念。

00:07:27 - 00:07:32
附加一項義務，要求業者必須提供一定金額，請把金額圈起來。

00:07:33 - 00:07:34
好。

00:07:34 - 00:07:38
所以這個時候當人民去跟他說要A，國家順便也跟他說要B，那這個連結。

00:07:39 - 00:07:42
是否有不當，而涉及到某個原則，那這樣的一個連結。

00:07:42 - 00:07:44
涉及到哪個原則，這邊唯一解應該就會是不當連結了。

00:07:44 - 00:07:45
OK？

00:07:45 - 00:07:47
所以回到黑板。

00:07:49 - 00:07:51
再複習一次情境。

00:07:51 - 00:07:55
這個情境就會是人民也許要A的時候，國家順便跟他說要B。

00:07:55 - 00:07:59
那A與B的這樣連接是否不當，就是我們現在要去探討的。

00:07:59 - 00:07:59
好。

00:08:00 - 00:08:00
於是乎

00:08:01 - 00:08:07
你已經明白他的情境之後，也知道在題目當中要去抓哪個重點

00:08:07 - 00:08:10
你的重點就是是否有不當連接嘛

00:08:10 - 00:08:13
那這個時候就是要套用標準去做論證了嘛，對不對

00:08:14 - 00:08:19
好，那請問我們要怎麼知道這樣的連接是否不當呢

00:08:19 - 00:08:24
那很好，因為學者就是在這方面有做努力，我們就直接借用學者的這個智慧

00:08:25 - 00:08:29
所以呢,請來看一下,你的地這個132頁以下

00:08:31 - 00:08:33
來,132頁的部分呢

00:08:33 - 00:08:37
請你看一下我們的前面所講的,我們這邊做一個整理

00:08:37 - 00:08:39
請看一下132頁的新聞案例

00:08:40 - 00:08:42
新聞案例請看一下第一行,

00:08:42 - 00:08:43
道交條例,

00:08:43 - 00:08:45
這個第九條之一以前規定,

00:08:45 - 00:08:50
汽車所有人或駕駛人辦理汽車檢驗、各項登記、換發牌照,

00:08:50 - 00:08:52
應繳清本條例尚未結案之罰鍰

00:08:53 - 00:08:53
好

00:08:54 - 00:08:56
那這個時候呢,請看最下面的問題提出

00:08:56 - 00:09:03
上開舊法要求辦理汽車檢驗登照登記換照前,需繳清所有道條例尚未結案之罰鍰

00:09:03 - 00:09:07
此將罰鍰繳納與汽車監理併為處理之方式是否合理

00:09:07 - 00:09:13
所以你未來如果看到這樣的一個連結,人民要A,國家順便要B的這樣的連結

00:09:13 - 00:09:16
你就要去準備，想想看他是否有不當連結，這樣好嗎？

00:09:17 - 00:09:18
好。

00:09:18 - 00:09:22
那麼請看一下我們的這個判斷標準，請看一下133頁。

00:09:23 - 00:09:23
.

00:09:23 - 00:09:24
.

00:09:24 - 00:09:24
.

00:09:24 - 00:09:24
.

00:09:24 - 00:09:24
.

00:09:24 - 00:09:25
.

00:09:25 - 00:09:25
.

00:09:25 - 00:09:25
.

00:09:25 - 00:09:26
.

00:09:26 - 00:09:26
.

00:09:26 - 00:09:26
.

00:09:26 - 00:09:27
.

00:09:27 - 00:09:27
.

00:09:27 - 00:09:27
.

00:09:27 - 00:09:27
.

00:09:27 - 00:09:28
.

00:09:28 - 00:09:28
.

00:09:28 - 00:09:28
.

00:09:28 - 00:09:29
.

00:09:29 - 00:09:29
.

00:09:29 - 00:09:29
.

00:09:29 - 00:09:30
.

00:09:30 - 00:09:30
.

00:09:30 - 00:09:30
.

00:09:30 - 00:09:30
.

00:09:30 - 00:09:31
.

00:09:31 - 00:09:31
.

00:09:31 - 00:09:31
.

00:09:31 - 00:09:32
.

00:09:32 - 00:09:32
.

00:09:32 - 00:09:32
.

00:09:32 - 00:09:33
.

00:09:33 - 00:09:33
.

00:09:33 - 00:09:33
.

00:09:33 - 00:09:33
.

00:09:33 - 00:09:34
.

00:09:34 - 00:09:34
.

00:09:34 - 00:09:34
.

00:09:34 - 00:09:35
.

00:09:35 - 00:09:35
.

00:09:35 - 00:09:35
.

00:09:35 - 00:09:36
.

00:09:36 - 00:09:36
.

00:09:36 - 00:09:36
.

00:09:36 - 00:09:36
.

00:09:36 - 00:09:37
.

00:09:37 - 00:09:37
.

00:09:37 - 00:09:37
.

00:09:37 - 00:09:38
.

00:09:38 - 00:09:38
.

00:09:38 - 00:09:38
.

00:09:38 - 00:09:39
.

00:09:39 - 00:09:39
.

00:09:39 - 00:09:39
.

00:09:39 - 00:09:39
.

00:09:39 - 00:09:40
.

00:09:40 - 00:09:40
.

00:09:40 - 00:09:40
.

00:09:40 - 00:09:41
.

00:09:41 - 00:09:41
.

00:09:41 - 00:09:41
.

00:09:41 - 00:09:42
.

00:09:42 - 00:09:42
.

00:09:42 - 00:09:42
.

00:09:42 - 00:09:42
.

00:09:42 - 00:09:43
.

00:09:43 - 00:09:43
.

00:09:43 - 00:09:43
.

00:09:43 - 00:09:44
.

00:09:44 - 00:09:44
.

00:09:44 - 00:09:44
.

00:09:44 - 00:09:45
.

00:09:45 - 00:09:45
.

00:09:45 - 00:09:45
.

00:09:45 - 00:09:45
.

00:09:45 - 00:09:46
.

00:09:46 - 00:09:46
.

00:09:46 - 00:09:46
.

00:09:46 - 00:09:47
.

00:09:47 - 00:09:47
.

00:09:47 - 00:09:47
.

00:09:47 - 00:09:48
.

00:09:48 - 00:09:48
.

00:09:48 - 00:09:48
.

00:09:48 - 00:09:48
.

00:09:48 - 00:09:49
.

00:09:49 - 00:09:49
.

00:09:49 - 00:09:49
.

00:09:49 - 00:09:50
.

00:09:50 - 00:09:50
.

00:09:50 - 00:09:50
.

00:09:50 - 00:09:51
.

00:09:51 - 00:09:51
.

00:09:51 - 00:09:51
.

00:09:51 - 00:09:51
.

00:09:51 - 00:09:52
.

00:09:52 - 00:09:52
.

00:09:52 - 00:09:52
.

00:09:52 - 00:09:53
.

00:09:53 - 00:09:53
.

00:09:53 - 00:09:53
.

00:09:53 - 00:09:54
.

00:09:54 - 00:09:54
.

00:09:54 - 00:09:54
.

00:09:54 - 00:09:54
.

00:09:54 - 00:09:55
.

00:09:55 - 00:09:55
.

00:09:55 - 00:09:55
.

00:09:55 - 00:09:56
.

00:09:56 - 00:09:56
.

00:09:56 - 00:09:56
.

00:09:56 - 00:09:57
.

00:09:57 - 00:09:57
.

00:09:57 - 00:09:57
.

00:09:57 - 00:09:57
.

00:09:57 - 00:09:58
.

00:09:58 - 00:09:58
.

00:09:58 - 00:09:58
.

00:09:58 - 00:09:59
.

00:09:59 - 00:09:59
.

00:09:59 - 00:09:59
.

00:09:59 - 00:10:00
.

00:10:00 - 00:10:00
好嗎，我們不要急

00:10:01 - 00:10:05
請看一下134頁，請往左下角去看，等下王大峰有個起點，你有沒有看到人民

00:10:06 - 00:10:06
好

00:10:07 - 00:10:08
人民這個時候他想要什麼東西

00:10:09 - 00:10:10
行動發起

00:10:10 - 00:10:16
所以請各位，請先思考第一步，來看你看到右邊的箭頭，最右邊，是不是有一個體系定位的這樣的一個文字

00:10:17 - 00:10:19
好，請思考行照是什麼樣的法規體系

00:10:20 - 00:10:22
他當然會是一個交通法規嘛，對不對

00:10:22 - 00:10:24
所以請往右邊第二個圈圈

00:10:24 - 00:10:27
請問交通法規去換行照是什麼目的

00:10:27 - 00:10:29
這邊你就要認真在考場上下掰

00:10:30 - 00:10:32
請問換照是什麼目的

00:10:33 - 00:10:34
大家有行照嗎

00:10:34 - 00:10:35
請問我們為什麼要規定有行照

00:10:36 - 00:10:39
行照當然希望政府能夠確認你這個車是正常的嘛

00:10:39 - 00:10:41
是合規的嗎

00:10:41 - 00:10:44
所以我們隨便講一個概括的，有沒有交通安全

00:10:44 - 00:10:45
好，所以你在上面寫交通安全四個字

00:10:46 - 00:10:47
這是最概括的嗎

00:10:47 - 00:10:49
你小學三年級也寫得出來嘛，對不對

00:10:49 - 00:10:51
好，交通安全

00:10:52 - 00:10:54
好，那請看一下左二

00:10:55 - 00:10:55
應該說最左邊

00:10:55 - 00:10:57
最左邊是國家

00:10:57 - 00:10:59
那國家的左二，他規範要，請問他規範什麼

00:11:00 - 00:11:01
罰鍰啊

00:11:01 - 00:11:03
請你寫上一個錢的符號，這樣就好了

00:11:03 - 00:11:04
好

00:11:04 - 00:11:05
那老師問你

00:11:06 - 00:11:10
左二的錢，能夠幫助右二的交通安全嗎

00:11:11 - 00:11:15
當國家希望用這個行照來控管交通安全的時候

00:11:15 - 00:11:17
你繳了罰鍰

00:11:17 - 00:11:19
能夠促進這個車是健康的嗎

00:11:19 - 00:11:20
是正常的嗎

00:11:20 - 00:11:22
不可能吧，這時候就是一個不相干的嘛

00:11:22 - 00:11:25
所以有沒有正當關聯在這個字裡面,在這個圖裡面

00:11:25 - 00:11:27
就沒有正當關聯了

00:11:27 - 00:11:27
好

00:11:28 - 00:11:30
所以這邊的邏輯很簡單喔,你看

00:11:30 - 00:11:30
看一下黑板

00:11:31 - 00:11:34
當人民想要行照

00:11:36 - 00:11:36
可是

00:11:37 - 00:11:39
國家去跟他要罰鍰的時候

00:11:40 - 00:11:43
行照他背後所要去管的交通安全

00:11:47 - 00:11:50
並沒有辦法透過罰鍰的繳交去貫徹

00:11:51 - 00:11:51
所以

00:11:52 - 00:11:54
這個時候我們在思考的時候

00:11:54 - 00:11:57
來，請先看黑板喔，我們一口氣講完，然後再看逐字稿

00:11:58 - 00:12:00
我們要在考試的時候先心理

00:12:00 - 00:12:06
去思考行動背後的目的，然後再去問政府，去跟我們要的東西的時候，是不是能夠貫徹到身上。

00:12:06 - 00:12:14
所以第一動要去觀察人民要的東西背後是什麼目的，再去看國家要的東西作為手段是否能夠貫徹。

00:12:14 - 00:12:19
先看A的目的，再去看國家要的東西B是否能貫徹前面的目的。

00:12:20 - 00:12:23
那這樣的一個邏輯，你可以看組織稿，請看133頁。

00:12:25 - 00:12:28
請看一下133頁最下面的黑色圈圈一。

00:12:28 - 00:12:32
來，確認法令依據所在的法規範體系。

00:12:32 - 00:12:34
好，我們看標題就好了。

00:12:34 - 00:12:35
來，請看黑色圈圈二。

00:12:35 - 00:12:39
這時候進一步去確認該法規體系的制度目的為何。

00:12:39 - 00:12:41
好，請問我們行造的制度目的為何。

00:12:42 - 00:12:43
交通安全嘛，對不對？

00:12:43 - 00:12:44
好，請看下一頁。

00:12:46 - 00:12:52
好，請看黑色圈圈三，細真法令要件，這個細真法令就是指罰鍰的部分。

00:12:52 - 00:12:56
那罰鍰是否符合我們前面提所要講的制度目的。

00:12:56 - 00:12:58
好，所以這個時候請看第一行。

00:12:58 - 00:13:07
在這個階段，我們就要問一個關鍵問題，你設的這些條件，比如說罰鍰，跟這部法律就是刑肇的法律的目標到底有沒有關係。

00:13:07 - 00:13:08
這樣OK嗎?

00:13:09 - 00:13:12
所以呢,請看一下倒數第三行,倒數第二行。

00:13:12 - 00:13:17
如果這個東西不符合這部法律所設的制度目的,也就是不去正當關聯,就會被卡在這一關,然後我們就可以宣告它不當連結。

00:13:18 - 00:13:18
OK?

00:13:18 - 00:13:20
好,以上就是我們去判斷不當連結的整體思維。

00:13:21 - 00:13:22
所以麻煩我們看一下黑板，做個小小的整理。

00:13:28 - 00:13:34
這個情境就是當人民去要A的時候，國家是順便跟他說要B，那這樣子我們去要B的東西跟A能夠對得起來嗎？

00:13:34 - 00:13:38
那個爭點就是什麼，這個寫上去的爭點就會是不當連結。

00:13:39 - 00:13:43
那我們要怎麼知道這個有沒有不當，我們就要去問A的目的。

00:13:47 - 00:13:52
然後呢，我們B作為手段，是否能夠貫徹我們的這個A目的。

00:13:52 - 00:13:57
也就是目的如果是交通安全，那繳罰緩這件事能夠貫徹這個東西嗎？

00:13:57 - 00:13:58
不可能嘛，對不對？

00:13:58 - 00:13:59
因為一臺車

00:14:00 - 00:14:01
健不健康正不正常跟這個人繳了多少罰款有任何關係嗎？

00:14:04 - 00:14:08
我其他一臺大破車隨時會爆炸，跟我繳了很多錢給國家有任何關係嗎？

00:14:08 - 00:14:11
沒關係嘛，這臺車下一秒還是可能會爆炸嘛，這樣理解嗎？

00:14:11 - 00:14:14
所以這個東西的連接就是不當連接。

00:14:14 - 00:14:14
好。

00:14:15 - 00:14:19
那我們來看一下這個案例的說明，請看一下135頁。

00:14:21 - 00:14:23
剛才講的是學理的抽象步驟。

00:14:24 - 00:14:26
這個案子是有真實判決的。

00:14:26 - 00:14:28
所以你會發現剛才那個步驟會完美地實現。

00:14:29 - 00:14:34
然後請大家像寫書法一樣觀察一下人家怎麼涵攝，像寫書法一樣觀察人家怎麼涵攝，請看一下135頁。

00:14:35 - 00:14:40
請看食物大聲說的標題：罰鍰換照是否違反不當連結的完整說明。

00:14:40 - 00:14:42
請看小寫二，判決部分。

00:14:43 - 00:14:43
好。

00:14:43 - 00:14:45
請看第四行的中間，

00:14:45 - 00:14:47
汽車行車執照須在一定期間內換發，

00:14:47 - 00:14:50
主要目的在於掌握汽車狀況，

00:14:50 - 00:14:51
確保行駛品質，

00:14:51 - 00:14:53
進而維護人民生命身體財產法益。

00:14:53 - 00:14:54
停。

00:14:54 - 00:14:56
這個是不是在講A的目的？

00:14:56 - 00:14:56
有沒有看到？

00:14:57 - 00:15:00
然後老師特別強調，你未來在寫考試的時候。

00:15:01 - 00:15:03
你設立制度的目的要在考場上下掰。

00:15:04 - 00:15:06
這個當然是有點戲謔的講法，但這個是實在的。

00:15:06 - 00:15:09
因為這個東西考卷上不會寫，你必須下掰，對吧？

00:15:09 - 00:15:10
再往下。

00:15:11 - 00:15:21
而罰鍰不繳納涉及行政秩序法的執行問題，故換發執照與汽車所有人繳納罰鍰會清繳，欠缺實質上的關聯，故兩者不得相互連接。

00:15:21 - 00:15:22
好。

00:15:22 - 00:15:22
那順的念。

00:15:22 - 00:15:27
前開安全規則第八條關於罰鍰繳納始得發給執照之規定，亦有被不當連結禁止之原則。

00:15:29 - 00:15:32
所以很清楚的可以看到，我們怎麼去論證。

00:15:33 - 00:15:34
這個。

00:15:34 - 00:15:35
論證的框架就是A制度目的。

00:15:36 - 00:15:39
跟國家要的B作為手段是否能夠貫徹，這是一個不當連結的不當判斷。

00:15:42 - 00:15:44
這樣子有理解嗎？

00:15:44 - 00:15:44
好。

00:15:44 - 00:15:44
好。

00:15:45 - 00:15:48
如果你已經理解的話呢，我邀請你先直接做考古題。

00:15:48 - 00:15:50
因為所謂的打鐵趁熱，請看一下136頁。

00:15:55 - 00:15:59
136頁請看一下這一頁的最下面，請問人民這時候要的是什麼？

00:16:00 - 00:16:02
要的是執照對不對？

00:16:02 - 00:16:03
好，請下拜。

00:16:03 - 00:16:05
請問我們換發電視執照是什麼目的？

00:16:05 - 00:16:07
為什麼電視臺要換發電視執照？

00:16:08 - 00:16:09
考場上要你下拜啊。

00:16:10 - 00:16:11
好，這個時候請設想一下。

00:16:12 - 00:16:18
比方說電視執照，他在真實世界裡面會有一些這個典型的要求。

00:16:19 - 00:16:21
因為我們要去確保這個電視的播放品質嘛。

00:16:22 - 00:16:24
你們童年的時候，至少我的童年。

00:16:24 - 00:16:27
老師跟很多成年人一樣都活在90年代。

00:16:27 - 00:16:32
那90年代有一個很大的特徵就是第四臺瘋狂的重播這個港片。

00:16:32 - 00:16:34
所以我們那個年代的童年就是被周星馳給衝爆了。

00:16:34 - 00:16:36
所以周星馳就是我們的童年。

00:16:36 - 00:16:42
長大以後才發現，現在有網飛，現在有什麼KKTV，是一個串流爆發的年代，超幸福的可以隨點隨看。

00:16:43 - 00:16:46
我們那時候只能被餵食周星馳長大。

00:16:46 - 00:16:51
你會發現說電視臺每個月我們付他那麼多錢，他每次都播給我們一樣的節目，這樣對嗎？

00:16:52 - 00:16:54
這樣符合他期待的品質嗎？

00:16:54 - 00:16:54
不期待。

00:16:54 - 00:16:56
所以呢，請回到你的講義。

00:16:56 - 00:16:59
電視執照之所以要換發，是要確保節目品質什麼？

00:17:00 - 00:17:01
你隨便寫一個節目品質嘛，對不對？

00:17:02 - 00:17:04
好，那節目品質作為他的目的。

00:17:04 - 00:17:05
我就問，請看下一頁。

00:17:06 - 00:17:06
請看下一頁。

00:17:07 - 00:17:08
137頁的最上面。

00:17:09 - 00:17:13
你繳錢給中小學跟電視品質，對不起，節目品質的改善有任何關係嗎？

00:17:14 - 00:17:15
沒關係吧。

00:17:15 - 00:17:21
對不對，你這個圈圈電影臺，每次都在重播什麼東西，然後你繳錢給這個偏鄉小學，有任何一點毛關係嗎？

00:17:21 - 00:17:23
沒毛關係嘛，所以這邊是正當連結嗎？

00:17:24 - 00:17:24
不當連結嘛。

00:17:24 - 00:17:25
所以提醒一下。

00:17:25 - 00:17:29
回到黑板，A是換執照，B是所謂的繳錢給學校。

00:17:29 - 00:17:31
那有沒有不當連結？那A目的如果是節目品質。

00:17:31 - 00:17:32
那你繳錢這個手段能夠提升節目品質嗎？

00:17:32 - 00:17:36
兩者間不具正當連結，而有被不當連結禁止，這時候就寫完了。

00:17:36 - 00:17:39
所以你看一下我們的137頁的框框。

00:17:40 - 00:17:40
左邊。

00:17:41 - 00:17:43
核發電視執照附加要求。

00:17:43 - 00:17:44
請看右邊。

00:17:44 - 00:17:47
是否能想到這樣的付款跟處分之間因檢視不當連接。

00:17:48 - 00:17:50
並瞭解如何運用前述原理。

00:18:00 - 00:18:01
或者確認正當合理與否,

00:18:01 - 00:18:05
就是A目的跟B手段,你能夠放進去你的腦子裡了嗎?

00:18:05 - 00:18:07
這個是要跟你講一下的。

00:18:07 - 00:18:11
好,那回到黑板,我們把這個章節的最後一個小地方跟你講。

00:18:11 - 00:18:17
之所以講這是一個小地方,是因為它是一個公務員考試的一個典型的傳統申論題。

00:18:18 - 00:18:20
這個典型的申論題型是這樣的，請看黑板。

00:18:21 - 00:18:23
不當連結是一個運用的標準。

00:18:24 - 00:18:25
可是它會表現在，

00:18:26 - 00:18:28
這是一個被多分的問題啊，先看。

00:18:28 - 00:18:31
它會表現在什麼法條？就是這樣子。

00:18:32 - 00:18:37
請問國家跟人民之間的要求不要有不當連結，它表現在什麼具體的法條？

00:18:37 - 00:18:38
就是這樣子而已。

00:18:38 - 00:18:41
好，那這個題目我們剛好在136頁，你看一下。

00:18:42 - 00:18:45
來，你看一下第一個經典試題，請看第一行。

00:18:46 - 00:18:48
何謂不當連結禁止原則？

00:18:48 - 00:18:51
我國行政程序法對此有何明文規定？

00:18:52 - 00:18:54
所以這個東西它表現在什麼條文？

00:18:54 - 00:18:57
好，我們幫你整理好了，所以我們直接看一下，請看到135頁。

00:18:58 - 00:18:59
請看到135頁。

00:19:00 - 00:19:02
135頁的最下面有個標題。

00:19:03 - 00:19:03
第四點，

00:19:04 - 00:19:06
好，先停頓一下，為什麼是第四點？

00:19:06 - 00:19:08
因為我們前面在講不當連結的判斷啊，

00:19:08 - 00:19:10
所以這是第四點附帶一提。

00:19:10 - 00:19:13
附帶一提，請問不當連結原則在程序法的實踐？

00:19:14 - 00:19:19
好，請看一下第一行，本原則未經程序法明文規定，卻應用在不同條文，如後。

00:19:20 - 00:19:23
第一個，裁量，我們有三個條文，有三個條文，

00:19:24 - 00:19:25
我們先看比較簡單的，因為一很難講，

00:19:26 - 00:19:28
我們先看最簡單的，請看第三個黑色圈圈。

00:19:28 - 00:19:30
請看第三個黑色圈圈。

00:19:31 - 00:19:32
來，雙務契約。

00:19:33 - 00:19:38
雙務契約就是你民法裡學的雙務契約，國家跟人民之間互負給付義務。

00:19:38 - 00:19:39
好，往下。

00:19:39 - 00:19:41
請看第一，第一項。

00:19:41 - 00:19:45
機關跟人民締結行政契約互負給付義務者，應符合下列各款之規定。

00:19:46 - 00:19:50
請看第三款，人民的給付跟機關的給付應相當，並有正當合理之連結。

00:19:50 - 00:19:51
什麼意思？

00:19:51 - 00:19:55
你是人民，我是機關，我跟你簽約的時候，我們的義務要有正當連結。

00:19:56 - 00:19:59
我跟你要的跟我給你的要連在一起。

00:20:00 - 00:20:02
好，好，這邊快問快答，請問

00:20:02 - 00:20:04
為什麼雙務契約要規定不當連結禁止？

00:20:05 - 00:20:07
因為避免國家透過契約去勒索你啊！

00:20:07 - 00:20:08
要保護人民啊！

00:20:08 - 00:20:10
所以這是一個很簡單的理解嘛。

00:20:10 - 00:20:12
好，再來我們看黑色圈圈二。

00:20:13 - 00:20:14
為什麼這個難講？

00:20:14 - 00:20:16
因為不是每個人都知道儲蓄的付款，

00:20:16 - 00:20:18
如果你知道很棒，你有基礎了，

00:20:18 - 00:20:18
但是我還是講一下，

00:20:19 - 00:20:20
請看一下黑色圈圈二喔。

00:20:20 - 00:20:23
行政處分是一個詞，一個term，一個詞。

00:20:24 - 00:20:26
那付款是附加在上面的外掛。

00:20:26 - 00:20:27
你目前理解這樣就可以了。

00:20:28 - 00:20:31
處分會掛很多東西上去，讓這個處分更好用。

00:20:31 - 00:20:32
這個東西叫付款。

00:20:32 - 00:20:34
好，所以我們來看一下你的條文。

00:20:35 - 00:20:36
現在聽不太懂也沒關係，

00:20:36 - 00:20:38
因為之後學完付款你就懂了，

00:20:38 - 00:20:38
我們往下念。

00:20:38 - 00:20:42
前條之付款應與該處分之目的具有正當合理之關聯。

00:20:43 - 00:20:46
所以，這邊哪裡有這個所謂的連接問題？

00:20:46 - 00:20:48
請問處分是不是人民要的？

00:20:48 - 00:20:49
對不對？

00:20:49 - 00:20:51
那請問付款是誰要的？

00:20:51 - 00:20:52
機關要的。

00:20:52 - 00:20:56
所以當人民要A處分，國家如果順便跟他要求B付款，

00:20:56 - 00:21:09
那那個人民要的

00:21:09 - 00:21:26
A處分跟B付款之間

00:21:26 - 00:21:41
就要有正當的連接

00:21:41 - 00:21:41
看到了嗎？

00:21:41 - 00:21:43
這是表現在第二個條文。

00:21:43 - 00:21:45
那最後一個條文請看這個前一頁。

00:21:46 - 00:21:47
135頁。

00:21:49 - 00:21:51
135頁請看一下這個第10條，

00:21:52 - 00:21:53
來框框下面喔。

00:21:54 - 00:21:58
來第一行，機關行使裁量權，應符合法規授權之目的。

00:21:58 - 00:22:00
好，請問國家為什麼要行使裁量權？

00:22:00 - 00:22:00
怎麼講,

00:22:00 - 00:22:03
很古老的，這個申論題被多分是真的，

00:22:03 - 00:22:04
你知道就好了。

00:22:05 - 00:22:09
那有時候選擇題在公務員考界跟醫師也會出現，

00:22:09 - 00:22:10
所以這個地方有一點印象。

00:22:11 - 00:22:12
它是屬於一個被多分岔的考點,

00:22:13 - 00:22:14
就把它背起來就沒事了,

00:22:14 - 00:22:16
它很無聊,把它背好就好了。

00:22:16 - 00:22:18
好,那這個原則就算KO了。

00:22:18 - 00:22:20
好,那我們繼續教新進度,

00:22:20 - 00:22:23
趁大家這個剛上課沒有很久，精神還不錯。

00:22:24 - 00:22:25
好，我們回到黑板這邊。

00:22:26 - 00:22:27
接下來我要講最後一個原則了。

00:22:28 - 00:22:30
那作為最後一個原則，它並沒有寫在，

00:22:30 - 00:22:31
跟不當連結一樣。

00:22:31 - 00:22:34
它並沒有直接寫在我們的行政程序法裡面,

00:22:34 - 00:22:36
可是它在整個公法界裡面呢,

00:22:36 - 00:22:39
已經慢慢有共識，它是一個這個法律原則,

00:22:39 - 00:22:42
也就是它是一個不成文且有共識的法律原則。

00:22:42 - 00:22:44
那直接先講結論。

00:22:44 - 00:22:48
這個原則等一下要講的叫做正當法律程序。

00:22:48 - 00:22:50
正當法律程序。

00:22:50 - 00:22:51
dueprocess。

00:22:52 - 00:22:54
那正當法律程序呢,

00:22:54 - 00:22:56
我等一下講的範疇呢,只會蜻蜓點水,

00:22:56 - 00:22:58
你想說，啊老師你不教嗎？

00:22:59 - 00:22:59
道理很簡單。

00:23:01 - 00:23:02
正當法律程序，

00:23:02 - 00:23:05
它其實已經有一點偏向憲法的這個範疇了，

00:23:05 - 00:23:08
而且它是未明文在我們的這個行政程序法裡面。

00:23:09 - 00:23:12
所以以這個CP值來講,如果我們花過多時間,反而是對大家不利的。

00:23:13 - 00:23:14
所以我都是該把,

00:23:14 - 00:23:14
應該說,

00:23:15 - 00:23:16
重要的重點都放在文字了,

00:23:17 - 00:23:19
那我就只講重點中的重點。

00:23:19 - 00:23:21
好，那重點中的重點有兩個。

00:23:21 - 00:23:24
既然它是沒有寫在行政程序法裡面，

00:23:24 - 00:23:26
可是又是不成文的法律原則，

00:23:26 - 00:23:27
那我們為什麼要承認這件事？

00:23:28 - 00:23:29
你是國家機關呢。

00:23:29 - 00:23:31
那為什麼你要去遵守這些程序，

00:23:31 - 00:23:32
難道你都不會問一下嗎？

00:23:33 - 00:23:34
所以，我們只會教兩件事情。

00:23:35 - 00:23:36
第一個事情就是，

00:23:36 - 00:23:39
你強調有正當法律程序原則。

00:23:39 - 00:23:40
那它的依據在哪裡？

00:23:41 - 00:23:41
第二，

00:23:41 - 00:23:44
我們一直強調國家在做事情要符合正當程序的時候，

00:23:45 - 00:23:46
到底是為了什麼？

00:23:46 - 00:23:47
這件事情有什麼功能？

00:23:47 - 00:23:49
我們就跟你來解說一下。

00:23:49 - 00:23:52
好，我們現在來定義一下，什麼是正當法律程序。

00:23:52 - 00:23:53
然後等一下會有文字。

00:23:53 - 00:23:54
所以你想一下。

00:23:54 - 00:23:54
請問，

00:23:55 - 00:23:57
你這些機關啊，要遵守正當法律程序。

00:23:57 - 00:23:57
請問，

00:23:57 - 00:23:59
你要遵守，要遵守什麼？

00:24:00 - 00:24:01
什麼東西。

00:24:01 - 00:24:02
也就是說，

00:24:02 - 00:24:06
各位在做實質的決定的時候，比方說行政處分，

00:24:07 - 00:24:08
這是一個時間軸，

00:24:08 - 00:24:10
你的決定在這個時間點，

00:24:10 - 00:24:14
你不可能憑空做出一個罰鍰或憑空做出一個所謂的建築執照吧，

00:24:15 - 00:24:18
你一定是在做決定前有一整套所謂的過程。

00:24:19 - 00:24:22
所以正當法律程序它強調的是前面這個過程

00:24:23 - 00:24:26
你在做決定之前，你前面的這個程序啊

00:24:26 - 00:24:28
要給人民充分的參與

00:24:29 - 00:24:30
並且呢

00:24:30 - 00:24:33
要讓人民在決定之後呢，能夠好好的去救濟。

00:24:34 - 00:24:35
請注意我的用詞，

00:24:36 - 00:24:40
在決定之前讓人民好好地參與，是不是要設計程序？

00:24:40 - 00:24:44
那決定之後要人民有好好的救濟，是不是也要有一套程序？

00:24:45 - 00:24:48
所以這個正當法律程序它講的是什麼階段的程序？

00:24:49 - 00:24:53
決定前的參與程序跟決定後的救濟程序。

00:24:53 - 00:24:59
這兩個時間點的種種過程，你的程序面要足夠正當，

00:24:59 - 00:25:01
不能是瞎講的，不能是空的，

00:25:01 - 00:25:04
你要夠正當，所以合在一起叫正當法律程序，

00:25:04 - 00:25:05
這個有文字，我們來看一下。

00:25:07 - 00:25:08
請看137頁。

00:25:10 - 00:25:14
好，137頁呢，我們來看一下，這個中間的標題，

00:25:14 - 00:25:17
我是說（八），正當法律程序原則。

00:25:17 - 00:25:20
那我們來看一個新聞案例，來理解一下這個定義，

00:25:20 - 00:25:21
等一下會有文字，不用急。

00:25:21 - 00:25:23
請看標題就好，因為這個文字有點多。

00:25:24 - 00:25:25
拒絕酒測判免罰,

00:25:26 - 00:25:27
來把免罰圈起來。

00:25:27 - 00:25:29
請問免罰是不是最後的決定？

00:25:30 - 00:25:32
也就是過去，過去國家要罰了，

00:25:32 - 00:25:35
但這個，但這個罰的決定為什麼錯了？

00:25:35 - 00:25:36
往下念,

00:25:36 - 00:25:38
人民沒有無端受測的義務,

00:25:38 - 00:25:40
所以在受測，你把受測兩個字圈起來。

00:25:41 - 00:25:42
受測的程序就出錯了,

00:25:42 - 00:25:44
所以你最後不能開罰。

00:25:44 - 00:25:47
所以各位，你可以意識到這個過程中哪邊有問題嗎？

00:25:47 - 00:25:48
你看一下黑板。

00:25:49 - 00:25:51
罰鍰還在這邊，

00:25:52 - 00:25:53
可是為什麼這個罰鍰出錯了？

00:25:54 - 00:25:56
罰鍰可能是，怎麼講？

00:25:57 - 00:25:58
你是警察,

00:25:58 - 00:26:00
我這個行為人呢,

00:26:00 - 00:26:04
雖然真的是沒有配合酒測,看起來符合構成要件對不對?

00:26:04 - 00:26:10
但是中間開罰錢的程序太爛了,完全沒有給人民好好去申訴的機會,所以這個程序太爛了。

00:26:11 - 00:26:15
你可以發現到說,正當法律程序原則的特色,區別是一是什麼?

00:26:16 - 00:26:24
就算你的開發符合構成要件，但是開發前的過程，沒有讓人民好好地參與，一樣也會把最後的決定撤銷掉。

00:26:25 - 00:26:27
所以這個原則的區別是很大。

00:26:28 - 00:26:30
我們再也不會只重視結果。

00:26:31 - 00:26:36
就算這個開發是正當的，可是開發前的程序如果不對，我們一樣會把整個決定撤掉。

00:26:36 - 00:26:39
這個是正當法律程序原則的區別實益。

00:26:39 - 00:26:42
我們來看一下它的定義，請看一下138頁。

00:26:44 - 00:26:47
138頁來定義總算出現了，久等了。

00:26:47 - 00:26:49
請看一下138頁的白色圈圈一。

00:26:49 - 00:26:52
白色圈圈一，請看第一行。

00:26:52 - 00:26:55
如同釋字610號大法官協同意見書所言。

00:26:55 - 00:26:58
正當法律程序原則的一含是。

00:26:58 - 00:27:06
關涉人民權力的公權力運作，應設置合理正當的法律程序，以保障人民有公平參與及表達意見的權利。

00:27:06 - 00:27:08
請把參與及表達意見把它畫底線。

00:27:09 - 00:27:11
所以參與是前階段。

00:27:11 - 00:27:13
就是做成決定前的參與。

00:27:14 - 00:27:19
跟異議事後可以表達不滿的這樣的一個這個動作，就是救濟程序嘛。

00:27:19 - 00:27:21
好，所以請問暫離腦海裡。

00:27:22 - 00:27:26
正當法律程序的程序是指哪兩個階段的程序？

00:27:27 - 00:27:29
事前的參與跟事後的異議，這兩端的程序。

00:27:31 - 00:27:33
好，那你仔細往下想。

00:27:33 - 00:27:35
好了，不要讓大家為難，我們看一下黑板這邊。

00:27:39 - 00:27:41
如果說事後的救濟程序也是程序。

00:27:42 - 00:27:44
事前的參與過程也是程序。

00:27:44 - 00:27:45
那我就問：

00:27:45 - 00:27:46
來，你看紅色字。

00:27:48 - 00:27:49
我們在憲法位階。

00:27:50 - 00:27:52
要讓國家的救濟程序完整。

00:27:54 - 00:27:57
在憲法位階，要讓國家的救濟程序完整。

00:27:57 - 00:27:57
在憲法第幾條？

00:27:59 - 00:27:59
16條啊。

00:28:00 - 00:28:01
好,所以你看這邊。

00:28:02 - 00:28:04
正當法律程序的程序。

00:28:05 - 00:28:10
我們為什麼要要求程序夠正當,請問在救濟階段的程序要夠正當,它的依據為何？

00:28:10 - 00:28:12
就是憲法第16條,你看到嗎？

00:28:14 - 00:28:14
好。

00:28:15 - 00:28:16
那我們來跟你講一下。

00:28:17 - 00:28:19
請看一下你的圖，來看140頁。

00:28:22 - 00:28:26
這個圖就是等一下要講的依據的全部說法。

00:28:27 - 00:28:33
所以你可以看到最上面是法院，左邊是人民，右邊是行政機關或立法單位。

00:28:34 - 00:28:41
好，所以你可以看到最上面是法院，法院的右邊有一個箭頭，它寫著訴訟救濟程序的建構，這時候，它的開展依據就是憲法第16條。

00:28:47 - 00:28:48
所以如同我剛才預告的。

00:28:49 - 00:28:54
我們這個章節不會太多東西，因為很多東西都重疊到憲法，所以只會提點一點點。

00:28:55 - 00:28:55
再講一次。

00:28:56 - 00:28:56
請看黑板。

00:28:57 - 00:29:02
我們現在只會講正當法律程序的依據跟正當法律程序的功能。

00:29:02 - 00:29:05
而正當法律程序的依據，它是集合體。

00:29:06 - 00:29:07
它是集合體，因為當程序指的是事前參與跟事後救濟。

00:29:11 - 00:29:14
救濟的部分就是第16條所建構，可以嗎？

00:29:15 - 00:29:17
救濟的部分就是以16條為主去建構。

00:29:18 - 00:29:22
然後這個救濟程序由16條所建構之餘，請問事前的參與呢？

00:29:24 - 00:29:27
事前的參與的話，根據學者的整理，請繼續看黑板。

00:29:27 - 00:29:30
事前的參與呢，我們要分成人身以及非人身。

00:29:34 - 00:29:38
因為我們對於人身自由的程序保障，是用第幾條去建構？

00:29:39 - 00:29:39
第八條。

00:29:39 - 00:29:40
對不對？

00:29:41 - 00:29:44
所以呢,你可以看到我們下面的講義,你看那個圖裡面的下面的箭頭,請看阿拉伯數字一第一點。

00:29:48 - 00:29:50
限制人民人身自由的特別程序,我們就會去第八條。

00:29:52 - 00:29:53
找到相關的指引。

00:29:54 - 00:29:55
找到相關的指引,對不對？

00:29:56 - 00:29:57
好。

00:29:57 - 00:29:58
那這個時候我們直接看講義喔。

00:29:59 - 00:30:00
你看第二點。

00:30:00 - 00:30:00
觀點：

00:30:00 - 00:30:02
行政程序的設定。

00:30:02 - 00:30:03
這邊我講慢一點。

00:30:04 - 00:30:08
請問各位在憲法課或過去的時候有沒有聽過基本權的功能？

00:30:08 - 00:30:11
如果你沒有聽過的話，我就要好好講，

00:30:11 - 00:30:12
如果你聽過我才能夠省略。

00:30:12 - 00:30:13
來舉手一下，

00:30:14 - 00:30:16
沒有聽過基本權功能的舉手。

00:30:17 - 00:30:18
客觀面向主觀面向的舉手

00:30:19 - 00:30:19
沒有聽過的。

00:30:20 - 00:30:21
好，都聽過，啊沒有聽過，好。

00:30:22 - 00:30:25
呃，簡單講一下，因為這是憲法課的東西，

00:30:25 - 00:30:27
所以我不要越俎代庖，簡單講一點點。

00:30:29 - 00:30:31
這邊是空白的,沒有別的意義,不要管字。

00:30:32 - 00:30:32
好,

00:30:33 - 00:30:35
你想到基本權你想到什麼？

00:30:36 - 00:30:37
你想到憲法條文,

00:30:37 - 00:30:39
你想到這個像美國隊長的盾牌一樣,

00:30:40 - 00:30:40
沒錯,

00:30:40 - 00:30:47
所以我們在憲法裡面發明基本權呢,就是希望說當國家侵害我們基本權的時候,我們可以像盾牌一樣把它反彈回去。

00:30:47 - 00:30:50
可是請問,這個基本權作為一種憲法規定,

00:30:50 - 00:30:53
它把人民的這個幹預給反彈回去,

00:30:53 - 00:30:54
請問是誰主張的?

00:30:55 - 00:30:56
廢話就是人民,

00:30:56 - 00:30:56
對,

00:30:56 - 00:30:59
所以基本權的第一個很主要的功能,

00:31:00 - 00:31:05
就是在主觀上，作為人民可以去請求的種種過程。

00:31:05 - 00:31:05
好,

00:31:06 - 00:31:10
可是呢,基本權它不只是作為人民主觀上可以拿來請求的權利,

00:31:11 - 00:31:15
它在客觀上,這邊你一定要去理解它真實的意思喔。

00:31:16 - 00:31:17
基本權是不是一種規定?

00:31:18 - 00:31:19
它作為一種憲法條文,

00:31:19 - 00:31:21
從第七條寫到二十幾條

00:31:21 - 00:31:22
它是不是一種規定？

00:31:23 - 00:31:26
所以呢，基本權不只是人民主觀上可以拿來請求的這樣的請求權基礎，

00:31:27 - 00:31:28
它更是一種客觀的規定，

00:31:28 - 00:31:30
它擺在憲法條文裡面，

00:31:30 - 00:31:31
它客觀上從第三人稱看過去。

00:31:31 - 00:31:32
它就是一個規定嘛，

00:31:32 - 00:31:33
對不對？

00:31:33 - 00:31:36
所以基本權在客觀上也是一種規定，

00:31:36 - 00:31:38
那這些規定呢，就會賦予國家很多的義務。

00:31:40 - 00:31:44
那這個義務裡面呢，有一種義務呢，你未來學的時候就會學到。

00:31:44 - 00:31:46
叫做程序保障功能。

00:31:47 - 00:31:51
也就是要好好的去保障相關程序、相關自由的,

00:31:52 - 00:31:52
應該說，

00:31:53 - 00:31:54
講太快了。

00:31:55 - 00:31:57
為了保障某一個自由。

00:31:58 - 00:31:59
國家就有

00:32:00 - 00:32:00
義務。

00:32:01 - 00:32:03
那其中一個義務就是要建構很多程序,

00:32:04 - 00:32:05
來保障我們的自由。

00:32:07 - 00:32:08
為了保障自由,

00:32:08 - 00:32:09
國家有很多義務,

00:32:09 - 00:32:12
其中一個義務就是為了保障自由要建構很多的程序。

00:32:13 - 00:32:15
好,這樣講有可能有點昏了對不對?

00:32:16 - 00:32:18
來我們放慢一點,請翻到你的程序法102條,

00:32:19 - 00:32:20
證據就在那裡。

00:32:20 - 00:32:22
來，你翻開程序法102條。

00:32:22 - 00:32:23
證據就在那裡。

00:32:23 - 00:32:26
欸，保護我們的權利跟程序有什麼關係啊？

00:32:27 - 00:32:29
好，今天是大冒險喔。

00:32:29 - 00:32:31
要課本沒課本喔。

00:32:31 - 00:32:32
要刷掉沒法條。

00:32:32 - 00:32:34
沒關係，我們徵求陰德值喔。

00:32:34 - 00:32:37
請大家翻開102條，我們點同學來幫我們念一下喔。

00:32:38 - 00:32:40
這個幫忙念就可以累積陰德值喔，

00:32:40 - 00:32:41
明年上榜就更進一步了喔。

00:32:42 - 00:32:43
這個第一屆陰德值累積大賽喔。

00:32:44 - 00:32:46
好，我們請這個，

00:32:46 - 00:32:47
好，你幫我念一下吧，帥哥。

00:32:48 - 00:32:49
102條。

00:32:50 - 00:32:56
行政機關作成限制或剝奪人民自由或權利之行政處分前，

00:32:56 - 00:32:58
除已依第39條規定，

00:32:58 - 00:33:00
通知人民陳述意見，

00:33:00 - 00:33:02
或舉行公聽會者外，

00:33:02 - 00:33:08
應給予該處分相對人陳述意見之機會。

00:33:08 - 00:33:09
好，這樣就可以了。

00:33:09 - 00:33:11
謝謝你喔，陰德值加10分喔，恭喜你。

00:33:12 - 00:33:15
好，所以話說回來，各位有沒有發現到這個條文的結構？

00:33:16 - 00:33:18
如果行政機關給一個處分，

00:33:18 - 00:33:20
我畫時間軸給你看喔。

00:33:21 - 00:33:23
如果行政機關做成一個處分，

00:33:24 - 00:33:25
你要看時間軸喔。

00:33:26 - 00:33:30
在這個時間軸上面，國家如果做出一個行政處分，

00:33:32 - 00:33:34
而這個行政處分會傷害人民，

00:33:34 - 00:33:37
那這個傷害人民的行政處分在做成前，

00:33:38 - 00:33:41
我們要給人民這個參與。

00:33:41 - 00:33:44
並且表達意見的過程。

00:33:45 - 00:33:46
所以你有沒有發現到？

00:33:47 - 00:33:51
為了避免這個處分誤傷友軍，打錯人造成冤案，

00:33:52 - 00:33:54
那這個時候，我們事前就會讓人民參與。

00:33:55 - 00:33:56
如何讓人民參與？

00:33:56 - 00:33:58
透過人民表達意見嘛。

00:33:58 - 00:33:59
對不對?假設

00:34:00 - 00:34:02
這邊要開發罰鍰。

00:34:02 - 00:34:04
假設我要開發罰鍰。

00:34:04 - 00:34:13
你們如果不想要被冤枉的話,你們就會透過表達意見的做法,讓我知道說,我錯了,我錯的話,我就會收手,我就不會罰你罰鍰。

00:34:14 - 00:34:17
那傷害是不是就可以避免？

00:34:17 - 00:34:17
沒有罰鍰沒有傷害嘛，對不對？

00:34:18 - 00:34:20
好，所以冷靜想一下，請問最後一次。

00:34:21 - 00:34:27
102條規定，當我們做成一個傷害人民處分之前，要讓人民充分的參與表達意見。

00:34:27 - 00:34:28
這就是一個什麼規定？

00:34:28 - 00:34:34
這就是一個透過程序參與來保障人民財產權的一個具體的規定。

00:34:34 - 00:34:34
所以拉回來。

00:34:35 - 00:34:37
這是立法位階的條文。

00:34:37 - 00:34:39
所以呢，憲法其實早就講。

00:34:39 - 00:34:41
為了保障我們基本權，

00:34:41 - 00:34:42
為了保障我們各種自由，

00:34:42 - 00:34:43
國家有很多義務，

00:34:43 - 00:34:45
其中的義務是什麼？

00:34:45 - 00:34:47
其中的義務就是我們要設置很多程序，

00:34:47 - 00:34:48
讓人民參與，

00:34:48 - 00:34:51
透過參與來保障人民的自由不要被害。

00:34:51 - 00:34:53
例如程序法第102條。

00:34:53 - 00:34:54
可以嗎？

00:34:54 - 00:34:57
所以很多的程序規定都可以保障我們的自由。

00:34:57 - 00:34:59
例如處分前的這個表達意見，

00:35:00 - 00:35:01
或陳述意見的程序。

00:35:01 - 00:35:02
還有停徵程序。

00:35:02 - 00:35:04
這個都是很多的例子。

00:35:04 - 00:35:04
這樣OK嗎？

00:35:05 - 00:35:05
好。

00:35:05 - 00:35:09
所以我們回到我們的這個黑板這邊。

00:35:12 - 00:35:13
今天要講的是原則之一。

00:35:14 - 00:35:16
叫正當法律程序。

00:35:16 - 00:35:19
而程序指的是事前的參與跟事後的救濟。

00:35:19 - 00:35:22
事後的救濟在憲法上的依據是第16條。

00:35:22 - 00:35:23
這沒有問題。

00:35:23 - 00:35:26
而事前的參與在人生自由這邊有第八條。

00:35:26 - 00:35:26
對不對？

00:35:27 - 00:35:29
大家應該沒學過憲法也學過第八條吧。

00:35:29 - 00:35:29
所以這個。

00:35:30 - 00:35:30
未來你再慢慢理解。

00:35:31 - 00:35:33
可是呢，這是一個二分法。

00:35:33 - 00:35:38
那剩下其他的自由，我們憑什麼叫國家要遵守程序呢？

00:35:38 - 00:35:39
再講一次，那剩下的自由。

00:35:40 - 00:35:43
我們憑什麼要叫國家遵守程序呢？

00:35:43 - 00:35:44
這個時候只好援引學理。

00:35:44 - 00:35:48
這邊的學理就是基本權的客觀面向，也就是程序保障功能。

00:35:49 - 00:35:49
可以嗎？

00:35:49 - 00:35:50
所以你看講義。

00:35:51 - 00:35:51
這個時候。

00:35:51 - 00:35:53
講義裡面的第二點，你看一下140頁。

00:35:55 - 00:35:57
140頁的框框的第二點。

00:35:57 - 00:36:00
行政程序的設計會

00:36:00 - 00:36:02
回歸各該基本權的程序保障功能,

00:36:02 - 00:36:04
請把程序保障功能畫底線,

00:36:04 - 00:36:06
寫上四個字客觀面向

00:36:06 - 00:36:13
就是它的那個基本權的另外一種面向裡面所講的具體的事情。

00:36:14 - 00:36:16
程序保障功能是客觀面向的一環。

00:36:16 - 00:36:19
程序保障功能是客觀面向的一環。

00:36:19 - 00:36:21
那基本權又有主客觀的面向。

00:36:21 - 00:36:22
你未來再慢慢理解。

00:36:23 - 00:36:25
因為這是憲法的東西了，我就不要講太多了。

00:36:25 - 00:36:26
好。

00:36:26 - 00:36:28
那我們統整最後一次喔。

00:36:29 - 00:36:32
現在講的，你就當作是進修就好了。

00:36:32 - 00:36:36
因為我本來想要講短一點，但是隻是怕同學沒有辦法理解，所以才擴大一點點。

00:36:36 - 00:36:38
臨時的，我本來只想講一點點。

00:36:39 - 00:36:40
那這一點點表現在黑板上。

00:36:41 - 00:36:43
正當法律程序的依據以及功能。

00:36:43 - 00:36:45
所以只講最後一次。

00:36:45 - 00:36:49
正當法律程序的依據，它可以回歸到憲法的條文。

00:36:49 - 00:36:53
16,8跟各該基本權的程序保障功能,

00:36:53 - 00:36:56
由這些所共同建構，如140頁的圖。

00:36:57 - 00:36:58
好，那請接著看黑板喔。

00:36:59 - 00:37:01
接著我們就來講功能。

00:37:01 - 00:37:06
為什麼讓法律去設計很多程序，就可以避免政府加害我們？

00:37:06 - 00:37:07
再講一次，

00:37:07 - 00:37:11
為什麼透過程序就可以保障我們的安危，憑什麼呢？

00:37:11 - 00:37:15
學理上幫你整理了兩個，這個很典型的作用，

00:37:15 - 00:37:16
請看一下141頁。

00:37:17 - 00:37:20
141頁請看一下白色圈圈三。

00:37:21 - 00:37:26
白色圈圈三這邊呢，請看一下程序保障與權力實踐的關聯。

00:37:26 - 00:37:27
這邊有兩種可能性。

00:37:28 - 00:37:29
第一個是消極面向。

00:37:30 - 00:37:35
消極面向就是定義第一行，此面向致力於減少對基本權的不當損害。

00:37:35 - 00:37:36
如同我們剛剛講的嘛。

00:37:36 - 00:37:39
透過程序參與，人民事前表達意見，

00:37:39 - 00:37:42
是不是就可以減少錯誤的判斷，對不對？

00:37:42 - 00:37:44
所以這是程序的第一個功能。

00:37:44 - 00:37:51
透過讓人民講話，透過讓人民幹擾那個行政機關的想法，就可以減少錯誤的這樣的開發。

00:37:51 - 00:37:54
所以，請問，消極面向怎麼定義？

00:37:54 - 00:37:56
請問，消極面向怎麼定義？

00:37:56 - 00:38:00
透過程序，消極地減少政

00:38:00 - 00:38:01
政府的錯誤行為，這樣明白了嗎？

00:38:01 - 00:38:03
這個是程序的消極功能。

00:38:04 - 00:38:06
好，那有消極就有積極啊，所以請看下一頁。

00:38:07 - 00:38:09
請看142頁。

00:38:11 - 00:38:12
好，請看142頁。

00:38:12 - 00:38:14
來，你看一下標題大寫二。

00:38:16 - 00:38:18
黑色圈圈二，積極面向。

00:38:19 - 00:38:28
此面向乃要求政府主動營造程序，建立一個適合基本權實踐的環境，協助人民實際享有基本權。

00:38:28 - 00:38:30
好，我們這邊不要講長篇大論。

00:38:31 - 00:38:34
快問快答，請問來考你的憲法小知識啊。

00:38:34 - 00:38:36
請問憲法第11條保障什麼？

00:38:37 - 00:38:41
喔，有在想的人很好，有言論自由，是不是也有那個學術自由？

00:38:42 - 00:38:46
好，老師請問你，我們要建立什麼樣的制度去發展學術自由？

00:38:48 - 00:38:48
大學嘛。

00:38:49 - 00:38:57
所以大學的這樣的一個制度或程序，就是一個國家應該積極建構去實踐學術自由的這樣的一個東西。

00:38:57 - 00:38:58
所以呢，還有什麼？

00:38:58 - 00:38:59
請看第二段。

00:39:01 - 00:39:05
如為確保人民享有廣播跟電視表達意見的自由。

00:39:05 - 00:39:07
老師請問你，我們有沒有廣電自由？

00:39:08 - 00:39:12
好，我們用一個最古老的講法，因為現在用網路的話不好講。

00:39:12 - 00:39:15
請問大家現在還有沒有聽廣播的習慣？

00:39:16 - 00:39:20
哦，如果你有聽廣播習慣，AM跟FM是不是有限的頻道？

00:39:20 - 00:39:27
所以如果你將來比方說小時候準備考試，每次月考斷考或長大的這些國家考試，你都有在聽收音機。

00:39:27 - 00:39:33
你耳濡目染，小時候想說長大我要當DJ，我要弄這個音樂臺。

00:39:33 - 00:39:35
你長大之後你就要存錢去買頻道了，為什麼？

00:39:35 - 00:39:37
因為這個AM跟FM它是有限的。

00:39:38 - 00:39:41
可是全國2300萬人，他說不定有很多這種小孩長大想買電臺啊。

00:39:42 - 00:39:44
那請問有限的AM跟FM要怎麼分？

00:39:45 - 00:39:49
那每個人都想要去搶這個頻道，那每個人的廣電自由怎麼辦？

00:39:50 - 00:39:55
所以為了去分配有限的頻道，為了實踐每個人的廣電自由。

00:39:59 - 00:39:59
好。

00:40:00 - 00:40:00
我們的

00:40:03 - 00:40:06
廣電自由的權利

00:40:06 - 00:40:09
跟有限的資源中間

00:40:12 - 00:40:14
就要有一個東西去做分配

00:40:15 - 00:40:17
這個分配的程序就是制度

00:40:17 - 00:40:26
國家會建立廣電相關的法律，然後透過一定的程序跟組織，就是政府機關，去分配這樣有限的資源，然後讓每個人都覺得很公平

00:40:27 - 00:40:28
好，再講另外一個例子好了

00:40:29 - 00:40:32
老師家附近最近剛弄了一個公立停車場

00:40:32 - 00:40:33
所以呢,我明天要去抽籤

00:40:33 - 00:40:40
為什麼?因為公立停車場是地下室,然後呢可以讓我們的車安心地放在那邊,不會被風吹日曬

00:40:41 - 00:40:42
可是停車場的位置是不是有限的

00:40:43 - 00:40:46
所以這時候就要透過一個制度跟程序去分配那個籤

00:40:46 - 00:40:50
所以這個設置這個分配的程序就是一種積極的動作

00:40:50 - 00:40:51
所以回到講義

00:40:52 - 00:40:53
黑色卷二

00:40:53 - 00:41:01
第一行，此面向要求政府要建立一道程序，建立一個適合基本權實現的環境，協助人民實踐基本權，而不是空的

00:41:02 - 00:41:05
所以為了實現我的停車自由，國家就要有停車分配的程序

00:41:05 - 00:41:08
為了實現我的學術自由，國家就要用大學的程序

00:41:08 - 00:41:11
為了實現我們每個人的廣電自由，國家就要用，來下一段

00:41:12 - 00:41:13
請看第二行

00:41:14 - 00:41:20
364號解釋理由書就說，廣播電視的電波頻率為有限的公共資源，為避免壟斷跟獨佔，國家應制定法律

00:41:21 - 00:41:24
（編按：相關廣電資源分配的組織跟程序）

00:41:25 - 00:41:30
使電波頻率的規劃跟分配能依照合理公平的原則來審慎決定

00:41:31 - 00:41:31
決定

00:41:31 - 00:41:31
好

00:41:31 - 00:41:32
再結束

00:41:32 - 00:41:33
那我們來看黑板喔

00:41:35 - 00:41:35
請問

00:41:39 - 00:41:43
我們正當法律程序要求這麼多程序，有什麼樣的功能？

00:41:44 - 00:41:44
消極的功能是什麼？

00:41:45 - 00:41:48
透過程序消極地避免國家傷害我們。

00:41:48 - 00:41:52
那積極呢？建立一套程序，讓每個人都可以分配到該有的那些資源。

00:41:53 - 00:41:53
這樣OK嗎

00:41:54 - 00:41:55
所以再講最後一個

00:41:55 - 00:41:56
疫苗

00:41:57 - 00:41:59
疫苗有沒有保護我們的健康權

00:42:00 - 00:42:02
有，可是疫情的時候我們要怎麼分配疫苗？

00:42:03 - 00:42:07
我們的CDC就要建立一套疫苗分配的程序來實踐我們的健康權嘛。

00:42:07 - 00:42:09
所以這個就是健康權的這個，

00:42:10 - 00:42:13
也就是說健康權所，應該說正當程序所帶來的積極面向，

00:42:13 - 00:42:15
它保障了我們的健康權。

00:42:15 - 00:42:16
這樣可以理解嗎？

00:42:16 - 00:42:18
透過疫苗分配的程序,

00:42:18 - 00:42:18
好,

00:42:19 - 00:42:21
所以以上呢就是我們的一個簡單的說明,

00:42:22 - 00:42:24
因為我無意這個憲法未解的東西講太多。

00:42:25 - 00:42:26
好，以上我們就把原則講完了。

00:42:26 - 00:42:28
所以我們來看一下黑板這邊。

00:42:33 - 00:42:33
呃,

00:42:34 - 00:42:37
對，我們把正當法律程序再跑最後一次，30秒。

00:42:38 - 00:42:44
正當法律程序它是一種，怎麼講，介於憲法跟行政法之間的一個觀念。

00:42:44 - 00:42:47
它的一個定義就是說，國家要建立一套程序。

00:42:47 - 00:42:49
事前讓人民充分參與,

00:42:49 - 00:42:51
事後要讓人民能夠充分救濟。

00:42:51 - 00:42:52
好,

00:42:52 - 00:43:00
那這樣的一個憲法依據呢,表現在16條,第八條跟每一個基本權所衍生的客觀面向的這個程序保障功能。

00:43:01 - 00:43:04
然後這些功能的基礎,尤其是事前的參與,

00:43:04 - 00:43:06
有兩個很重要的表現，

00:43:06 - 00:43:10
第一個就是透過事前的參與，人民可以幹預國家不要做出冤枉的動作。

00:43:11 - 00:43:13
第二個就是，國家可以透過程序來分配資源，

00:43:13 - 00:43:15
讓每個人都可以享有停車位，

00:43:16 - 00:43:17
有疫苗可以打。

00:43:17 - 00:43:20
有廣播電視可以去製作

00:43:20 - 00:43:22
以上是我們的介紹。

00:43:22 - 00:43:22
好,

00:43:23 - 00:43:25
那這邊講完之後呢,我要講一個新進度了

00:43:25 - 00:43:26
我們來看黑板。

00:43:32 - 00:43:34
剛才的正當法律程序如果聽不太懂的話也不要著急,

00:43:35 - 00:43:37
兩件事，第一個，它不是我們行政法會直接考的，

00:43:38 - 00:43:41
你去看很多的國家考試，它不會在行政法這課直接考。

00:43:41 - 00:43:43
第二個，如果你聽不懂的話，面授嘛，

00:43:43 - 00:43:44
來問，就這樣。

00:43:45 - 00:43:46
我們講完法源,

00:43:47 - 00:43:49
我們一方面講了成文的法源,

00:43:50 - 00:43:52
各種憲法法律、行政命令等等,

00:43:52 - 00:43:54
也講了不成文的，也包含了很多原則。

00:43:55 - 00:43:57
這兩個東西是正式講完了。

00:43:58 - 00:43:59
所以接下來的新進度就是，

00:44:00 - 00:44:02
行政法的法源，有立法者定的東西，

00:44:03 - 00:44:05
可是立法者有時而窮，你聽過。

00:44:05 - 00:44:09
第二個，這些不成文原則也都是在發展當中，而且有些是有爭議的，

00:44:10 - 00:44:11
所以不見得能夠實際拿來用。

00:44:11 - 00:44:15
因此我們的法源有時候就會有立法漏洞的問題。

00:44:16 - 00:44:21
那請問，針對很多爭議，我們的法源卻有空洞，有立法漏洞的時候，這時候怎麼辦？

00:44:21 - 00:44:23
這時候就會衍生一個新的問題。

00:44:24 - 00:44:26
司法可不可以拿來填補？

00:44:26 - 00:44:28
司法可不可以拿來填補？

00:44:29 - 00:44:31
那這個問題在現代2025已經不是爭議了,

00:44:32 - 00:44:33
可是在考試上你要怎麼注意？

00:44:34 - 00:44:35
應該說真實世界了。

00:44:35 - 00:44:43
真實世界裡面，你去打很多case，它的爭議不見得都有具體的學理或者是，什麼講，法律規定可以直接用。

00:44:43 - 00:44:47
所以面對到這些立法漏洞的時候，我們有時候可以拿司法來擋一下。

00:44:48 - 00:44:51
不管是在概念上還是在真實的案件搏鬥中。

00:44:51 - 00:44:53
所以我們要怎麼拿司法來擋一下呢？

00:44:53 - 00:44:55
這邊有兩個很重要的一個切角。

00:44:56 - 00:44:57
第一個切角就是，

00:44:58 - 00:45:00
如果你夠幸運，這邊就會有準用的規定。

00:45:01 - 00:45:01
好,

00:45:02 - 00:45:04
請翻開你的行政程序法第149條,

00:45:04 - 00:45:07
請翻開行政程序法第149條。

00:45:08 - 00:45:13
這邊有一個很重要的準用規定,也會影響到你未來二試的這樣的一個思考,

00:45:14 - 00:45:15
沒有唬你,你看就知道。

00:45:16 - 00:45:18
好，我們第二屆應得值，除值大善。

00:45:19 - 00:45:21
我們請這位灰衣服的同學念一下。

00:45:21 - 00:45:23
149條就可以了，謝謝。

00:45:29 - 00:45:30
好，感謝你。

00:45:30 - 00:45:36
所以這邊的行政契約，它如果有欠缺某些爭議的規定。

00:45:36 - 00:45:37
好，例如說，

00:45:38 - 00:45:45
大家都知道，民法的契約如果這個意思表示是被詐欺的，我們是用民法第幾條把這個意思表示給撤銷？

00:45:45 - 00:45:47
民法92條嘛，對不對？

00:45:47 - 00:45:49
可是程序法沒有規定啊。

00:45:49 - 00:45:54
所以面對到程序法的法源沒有撤銷意思表示的規定，這邊一個立法漏洞的時候，

00:45:55 - 00:45:55
那很好,

00:45:56 - 00:45:59
我們的程序法149條就規定了我們可以準用民法。

00:46:00 - 00:46:02
所以行政契約的意思表示如果被詐欺,

00:46:02 - 00:46:03
那我們要撤銷的時候,

00:46:04 - 00:46:05
答案就是準用92條

00:46:05 - 00:46:06
把那個意思表示撤銷。

00:46:07 - 00:46:10
所以在考試上，這個觀念很重要。

00:46:10 - 00:46:11
你背了那麼多條文，

00:46:11 - 00:46:12
你背了那麼多原則，

00:46:12 - 00:46:14
可是當它出現漏洞的時候，

00:46:15 - 00:46:17
我們可不可以拿司法來擋一下？

00:46:17 - 00:46:17
可以,

00:46:17 - 00:46:19
第一個路徑就是準用。

00:46:19 - 00:46:22
如果我們既有的法條有留下準用的機會,

00:46:22 - 00:46:25
那我們就可以直接拿92條來解決這個問題。

00:46:26 - 00:46:26
這個叫準用。

00:46:27 - 00:46:27
好,

00:46:27 - 00:46:28
你回到黑板這邊。

00:46:29 - 00:46:31
另外一個就是你大一也學過的啊,

00:46:31 - 00:46:33
立法漏洞的時候我們就拿最接近的來填嘛

00:46:33 - 00:46:35
這個叫類推適用嘛。

00:46:36 - 00:46:36
好,

00:46:36 - 00:46:38
所以請先記得結論。

00:46:39 - 00:46:40
當我們的法源出現漏洞,

00:46:40 - 00:46:42
我們可不可以拿司法的規定來擋一下?

00:46:43 - 00:46:43
可以,

00:46:43 - 00:46:45
現在的說法已經很穩定了,

00:46:46 - 00:46:47
只是說我們擋的那個路徑呢,

00:46:47 - 00:46:49
你要稍微理解一下。

00:46:49 - 00:46:50
第一個路徑就是準用,

00:46:50 - 00:46:52
第二個路徑就是類推適用,

00:46:52 - 00:46:54
找一個最接近的民法條文來擋一下。

00:46:55 - 00:46:56
就是有這兩個情況。

00:46:57 - 00:46:58
這兩個情況在考試上也是很常用的,

00:46:58 - 00:47:00
尤其在行政契約的這個章節。

00:47:01 - 00:47:04
因為行政契約它有很多的地方都是法律沒有規定的,

00:47:04 - 00:47:06
所以如何準用或類推適用,

00:47:06 - 00:47:07
這邊是一個大哉問,

00:47:07 - 00:47:08
未來是一個大紅海,

00:47:08 - 00:47:11
有很多的一個討論空間。

00:47:11 - 00:47:11
好,

00:47:11 - 00:47:12
我們回到講義。

00:47:14 - 00:47:17
現階段你只要知道類推跟準用這兩件事就可以了,

00:47:17 - 00:47:18
所以請看143頁。

00:47:19 - 00:47:21
143頁請看大寫三。

00:47:22 - 00:47:24
司法作為行政法之法源,

00:47:24 - 00:47:25
請問他為什麼是第三個問題?

00:47:26 - 00:47:28
因為我們前面在談法源的定義跟法源的類型嘛,

00:47:28 - 00:47:29
對不對?

00:47:29 - 00:47:32
所以這個大寫三會是一個境界的討論嘛。

00:47:32 - 00:47:33
好,

00:47:33 - 00:47:33
所以請大家，

00:47:34 - 00:47:35
我怎麼講，

00:47:36 - 00:47:37
留意一件事情喔。

00:47:38 - 00:47:39
這個問題已經很老了。

00:47:40 - 00:47:41
Dcard上面很常問說,

00:47:42 - 00:47:42
非常常問，

00:47:42 - 00:47:44
算是動不動就出現。

00:47:44 - 00:47:45
什麼叫體系感？

00:47:46 - 00:47:47
體系感的培養就是，

00:47:48 - 00:47:48
你想到一個

00:47:48 - 00:47:49
你看到一個問題

00:47:49 - 00:47:52
能夠知道說這個問題在課本上的哪一頁

00:47:52 - 00:47:53
這就有體系感

00:47:53 - 00:47:56
可是你怎麼知道看到一個問題會在課本上的哪一頁？

00:47:56 - 00:47:58
你必須把課本的目錄背起來

00:47:58 - 00:48:00
這個不是傻子。

00:48:00 - 00:48:00
或者是

00:48:00 - 00:48:01
這個是體系感建立

00:48:01 - 00:48:03
因為你知道目錄長什麼樣子

00:48:04 - 00:48:07
你就會知道這個重點它是在講義在哪一頁

00:48:07 - 00:48:08
你一旦知道講義在哪一頁

00:48:08 - 00:48:12
你就會用那個目錄的概念跑出對應的觀念來解答。

00:48:13 - 00:48:14
所以這個就是體系感

00:48:14 - 00:48:15
所以你要背目錄。

00:48:15 - 00:48:17
那你要怎麼潛移默化去背目錄？

00:48:18 - 00:48:20
老師一再問你說這邊為什麼是大寫三的時候，

00:48:20 - 00:48:22
你就要去理解前面二跟一在幹嘛，

00:48:22 - 00:48:24
這樣你就會默默的把目錄背起來了，

00:48:24 - 00:48:25
你就默默會有體系感了。

00:48:26 - 00:48:26
好,

00:48:27 - 00:48:27
長話短說,

00:48:27 - 00:48:29
請看一下第二段。

00:48:29 - 00:48:33
然而以公法為主的這個行政體系內容並非完整無缺,

00:48:34 - 00:48:36
所以像是一式表示生效或撤銷的問題,

00:48:36 - 00:48:37
除法有明文外,

00:48:37 - 00:48:38
學理探討也是相對少見。

00:48:39 - 00:48:41
就叫援引有相對處理經驗的民法,

00:48:41 - 00:48:42
所以這個時候呢,

00:48:42 - 00:48:43
請看一下最後一行,

00:48:43 - 00:48:44
在個案中，

00:48:44 - 00:48:45
我們到底要如何引用？

00:48:45 - 00:48:46
補充方式如下：

00:48:46 - 00:48:46
一、

00:48:46 - 00:48:47
準用。

00:48:47 - 00:48:50
這是指法律明文規定的方式。

00:48:50 - 00:48:50
好,

00:48:50 - 00:48:51
小小提醒一下,

00:48:52 - 00:48:52
各位,

00:48:52 - 00:48:54
準用跟類推適用差別在哪？

00:48:55 - 00:48:55
嗯,

00:48:55 - 00:48:56
法律有沒有明文規定嘛,

00:48:56 - 00:48:57
好,

00:48:57 - 00:48:59
所以這個是明文規定才叫準用,

00:48:59 - 00:49:19
所以請看

00:49:19 - 00:49:40
下一頁。

00:49:42 - 00:49:43
請看第一行後面，

00:49:44 - 00:49:46
如行政程序法149條，

00:49:46 - 00:49:48
契約得準用民法的規定，

00:49:48 - 00:49:49
這個我們都知道。

00:49:50 - 00:49:50
好，

00:49:50 - 00:49:51
再來請看一下類推適用。

00:49:52 - 00:49:53
類推適用的部分呢，

00:49:53 - 00:49:54
請在後面括號四個字：

00:49:55 - 00:49:56
先公後私，

00:49:56 - 00:49:57
先公後私。

00:49:57 - 00:49:58
為什麼？

00:49:58 - 00:50:00
類推適用，我們有時候，

00:50:00 - 00:50:01
第二個出題字第四行。

00:50:01 - 00:50:09
法律未明定前，因類推適用公務人員退休法、公務人員撫卹法等退休金撫卹消滅時效的規定。

00:50:09 - 00:50:14
至於時效中斷跟不完成，於相關法律未有規定前，因類推民法，請問。

00:50:15 - 00:50:17
這三行為什麼得出先公後私。

00:50:17 - 00:50:20
我再請教一次，這三行為什麼推出先公後私。

00:50:20 - 00:50:23
因為他告訴你，你要先去用公法的規定。

00:50:23 - 00:50:25
請看出題字的第三行。

00:50:26 - 00:50:32
於相關法律，就是公法，沒有規定之後，我們才會類推民法的規定。

00:50:33 - 00:50:38
所以從474，我們就推演出一個類推的基本法則，叫先公後私，OK。

00:50:39 - 00:50:40
好，所以我們這邊就講完了，你看黑板。

00:50:45 - 00:50:48
前面我們學了很多的成文法源跟不成文法源。

00:50:48 - 00:50:52
請問這一些法源有空洞的時候，可不可以用司法來補？

00:50:52 - 00:50:54
尤其是類推司法來補。

00:50:54 - 00:50:59
這時候，我們類推的法則是根據哪一號釋字的什麼樣的關鍵字？

00:50:59 - 00:51:02
474就提到先公後私，這樣可以嗎？

00:51:03 - 00:51:04
好，先公後私。

00:51:06 - 00:51:07
這個也不是什麼筆記啊。

00:51:07 - 00:51:09
剛剛已經叫你寫上去了，對不對？好。

00:51:10 - 00:51:11
好。

00:51:11 - 00:51:11
所以呢。

00:51:11 - 00:51:14
透過黑板，你已經把相關的概念吃進去了。

00:51:14 - 00:51:16
這邊演示一個很小的技巧，什麼叫做回想。

00:51:18 - 00:51:20
請問我們剛才前半堂都在上什麼？

00:51:20 - 00:51:23
我們都在上法源，然後上的是不成文的裡面的幾個原則。

00:51:23 - 00:51:26
然後我們也教了法源可不可以用司法來填補漏洞的這件事情。

00:51:28 - 00:51:32
所以你必須要在下課之後能夠用寥寥數語。

00:51:32 - 00:51:39
然後把一些漫長的學習變成一個很簡單的一個句子，然後回想一下，這樣子才能夠吃進去，不然的話，就很容易忘記，提醒你。

00:51:44 - 00:51:47
好的，那我們來學新進度，繼續往下。

00:51:48 - 00:51:50
請看一下你的145頁。

00:51:53 - 00:51:55
接下來會有個食物簡介，但老師無意去講。

00:51:56 - 00:51:57
原因有兩個。

00:51:57 - 00:51:59
第一個它是一個行政法各論。

00:51:59 - 00:52:00
如果我們...

00:52:00 - 00:52:00
開講的話會變成是知識一分

00:52:02 - 00:52:02
第二個他只是一個例子

00:52:03 - 00:52:06
這個素材放在這一頁，他只是一個例子

00:52:06 - 00:52:06
告訴你什麼

00:52:06 - 00:52:10
告訴你行政法有漏洞的時候，我們是可以類推民法來補的

00:52:10 - 00:52:11
他只是一個例子

00:52:11 - 00:52:14
所以對於例子，我們不需要去學習他背後的長篇大論

00:52:14 - 00:52:15
所以簡單看一下

00:52:15 - 00:52:16
你看一下經典案例

00:52:17 - 00:52:18
請看一下標題

00:52:18 - 00:52:20
一腳稅款加計利息案

00:52:20 - 00:52:22
所以這個東西就是在問利息要不要加啦

00:52:23 - 00:52:25
因為利息要不要加沒有規定嘛

00:52:25 - 00:52:26
所以才會有漏洞的問題嘛

00:52:26 - 00:52:26
對不對

00:52:27 - 00:52:28
所以請看一下第二行中間

00:52:29 - 00:52:37
那所以一文一稅捐稽徵法28條，非經行政救濟程序請求返還，稅捐機徵因錯誤而溢繳的稅款，可否請求加計利息

00:52:37 - 00:52:40
所以你只要知道一件事，漏洞在哪就

00:52:40 - 00:52:40
可以了

00:52:40 - 00:52:43
請問這個事實案例事實他的漏洞在哪

00:52:43 - 00:52:47
人民想要退稅,人民想要退稅,可是退稅的時候本金之外可不可以加計利息

00:52:48 - 00:52:50
那這個加計利息的部分是欠缺規定的

00:52:50 - 00:52:53
所以他們在吵可不可以類推規定

00:52:53 - 00:52:55
所以請看一下我們最下面的擬答

00:52:55 - 00:52:55
來最下面

00:52:56 - 00:53:03
稅捐稽徵法28條關於人民不得申請退款的規定，性質上屬於不當得利的請求權規定

00:53:03 - 00:53:04
請

00:53:04 - 00:53:05
下一頁，不好意思

00:53:08 - 00:53:08
好

00:53:08 - 00:53:12
所以請看一下第三，應該說對第三段，又類推適用那邊開始

00:53:14 - 00:53:21
類推適用時因援引合法,1474的意旨,應先注意事物本質,類推性質相似之規定

00:53:22 - 00:53:22
好

00:53:22 - 00:53:24
所以這個時候請看下一段,重上

00:53:25 - 00:53:32
重上經權衡考量規定後,因認定參酌38條二項48條一項跟民法182項歸納出一個法理

00:53:33 - 00:53:41
命機關在依款之日起退還收入之國庫支票,按照退額及這個繳納稅款之日之一年定期存款利息,按日計算利息一併退還

00:53:42 - 00:53:42
各位不用著急

00:53:43 - 00:53:44
這三行話看不懂也沒關係

00:53:44 - 00:53:45
為什麼

00:53:45 - 00:53:47
他只是類推規定的結果

00:53:47 - 00:53:49
所以你只要想到兩件事就好，第一個漏洞在哪

00:53:50 - 00:53:52
加計利息的地方是漏洞，第二個他類推的結果就是這邊

00:53:54 - 00:53:55
你知道這樣子的層次就可以了

00:53:55 - 00:53:56
因為他只是一個例子

00:53:57 - 00:53:58
他只是一個例子

00:53:59 - 00:53:59
好

00:54:00 - 00:54:01
那我們繼續順著看講義,

00:54:02 - 00:54:02
大寫四,

00:54:03 - 00:54:05
請問大寫四叫法源的位階,

00:54:05 - 00:54:06
為什麼放在這邊談?

00:54:08 - 00:54:09
因為先知道了法源,

00:54:10 - 00:54:12
再知道司法可不可以拿來補？

00:54:12 - 00:54:15
最後我們要知道這些小兵們排排站的時候誰比較大？

00:54:16 - 00:54:17
所以第四個動作，

00:54:17 - 00:54:20
我們就要去思考這個法源之間的位階，

00:54:20 - 00:54:21
這樣懂了嗎？

00:54:21 - 00:54:21
好,

00:54:22 - 00:54:23
那法源之間位階也是有爭議的啦,

00:54:24 - 00:54:25
你看這個新聞案例。

00:54:25 - 00:54:26
來,

00:54:26 - 00:54:27
他這邊想說,

00:54:28 - 00:54:28
第一行,

00:54:29 - 00:54:30
基隆市議會當年,

00:54:30 - 00:54:31
很久以前,

00:54:32 - 00:54:37
17屆第一次臨時會就基隆市政府提的公民投票自治條例進行審議。

00:54:37 - 00:54:40
民進黨團議員認為條例中多所限制,

00:54:40 - 00:54:41
是所謂鳥龍公投,

00:54:41 - 00:54:42
要求退回。

00:54:43 - 00:54:46
民政處說明該條例並無抵觸或超越母法公民投票法的規定。

00:54:47 - 00:54:47
好,

00:54:48 - 00:54:49
所以因此主動撤回此案。

00:54:50 - 00:54:52
並廣納各界意見會診。

00:54:53 - 00:54:55
請看一下最下面的問題提出。

00:54:56 - 00:54:58
為何該條例無法牴觸或超越公民投票法，

00:54:58 - 00:54:59
有何理論說明？

00:55:00 - 00:55:03
也就是他們在吵地方的自治條例。

00:55:03 - 00:55:05
是不是跟中央的公民投票法強碰？

00:55:06 - 00:55:07
那我就問，

00:55:07 - 00:55:08
這兩個東西如果強碰的話，

00:55:09 - 00:55:10
為什麼是一邊贏，

00:55:10 - 00:55:11
就是公民投票法贏？

00:55:12 - 00:55:13
為什麼不是自治條例贏？

00:55:14 - 00:55:14
所以當法源,

00:55:15 - 00:55:16
兩個都是法源的時候,

00:55:16 - 00:55:17
強碰誰比較大？

00:55:18 - 00:55:19
就是要用什麼概念來解決？

00:55:19 - 00:55:21
位階的概念來解決,

00:55:21 - 00:55:21
懂嗎?

00:55:22 - 00:55:24
就好像兩個士兵強碰,

00:55:24 - 00:55:25
彼此意見不一樣，那誰大?

00:55:26 - 00:55:27
當然是看官階大的囉!

00:55:27 - 00:55:31
所以這個時候位階就是相當於軍階或這個官階的問題。

00:55:32 - 00:55:32
好,

00:55:32 - 00:55:34
所以請看一下147頁。

00:55:35 - 00:55:36
147頁最上面,

00:55:37 - 00:55:38
法源有種種形式,

00:55:39 - 00:55:44
但是如果針對同一事件存有複數不同的標準，那要怎麼選擇，就必須建立法源的位階，

00:55:44 - 00:55:45
排除順序。

00:55:45 - 00:55:45
好,

00:55:46 - 00:55:48
所以請看小寫一，成文法之間，

00:55:48 - 00:55:49
所以你看黑板，我們先直接講結論。

00:55:50 - 00:55:51
先來看黑板。

00:55:52 - 00:55:55
在成文法之間怎麼去分呢？

00:55:55 - 00:55:57
我們先講結論，先建立一個基本概念。

00:55:57 - 00:56:00
我們先去看它是不是水平位階。

00:56:00 - 00:56:00
階級

00:56:01 - 00:56:04
水平的定義就是指在同個公法人裡面,

00:56:04 - 00:56:08
那請問在中央這個公法人裡面,我們會有哪些位階?

00:56:08 - 00:56:10
法律嘛,跟行政命令嘛,對不對?

00:56:11 - 00:56:12
所以呢,這個時候,

00:56:13 - 00:56:18
我們在公法人的立法跟公法人裡面的行政裡面,就會產生出這樣的結果,

00:56:18 - 00:56:23
憲法大於法律，大於所謂的命令嘛？

00:56:24 - 00:56:25
這樣可以嗎？

00:56:25 - 00:56:28
好，不用擔心，講義都有，所以先理解結論。

00:56:28 - 00:56:34
在同個公法人裡面，我們立法者的法位大於行政機關動出來的行政命令。

00:56:34 - 00:56:36
好，這是一個大方向。

00:56:36 - 00:56:39
好,再來,垂直的部分,

00:56:40 - 00:56:43
垂直的部分就是在強調不同公法人之間,

00:56:43 - 00:56:49
所以在臺灣我們最主要有兩個很常見的公法人,一個是中央的,一個就是什麼?地方嘛,對不對?

00:56:49 - 00:56:54
所以這個時候,請問法律大,還是我們的自治條例比較大?

00:56:55 - 00:56:57
這個時候就會產生問題嘛,對不對?

00:56:57 - 00:56:59
因此呢,先講結論,

00:56:59 - 00:57:03
我們在一般認知上,我們不是聯邦國家,我們是這個單一國家,

00:57:04 - 00:57:06
那單一國家的意思就是指以中央的法為準,

00:57:06 - 00:57:09
好,這個時候,我們就會把問號擦掉,

00:57:09 - 00:57:12
我們原則上就會讓法律大於地方的自治條例

00:57:12 - 00:57:13
這是大方向，

00:57:13 - 00:57:13
OK？

00:57:14 - 00:57:15
好，所以回到黑板，

00:57:16 - 00:57:21
法源裡面的成文法，我們就看它是水平位階的法，還是垂直位階的法比較，

00:57:21 - 00:57:25
如果是水平位階的法比較，就是憲法大於法律大於命令。

00:57:25 - 00:57:26
好,其次,

00:57:27 - 00:57:28
好,現在要學更認真的了。

00:57:29 - 00:57:31
憲法大於法律大於命令,這件事是結論,

00:57:32 - 00:57:33
請問這個理由呢?

00:57:33 - 00:57:35
憑什麼排出這樣的一個排排站呢?

00:57:35 - 00:57:36
憑什麼呢？

00:57:36 - 00:57:39
因為這樣的排排站有憲法規定，我們來看第一行。

00:57:41 - 00:57:43
好，括號一的第一行，

00:57:43 - 00:57:46
法令原則排序如下：憲法大於法律大於命令。

00:57:46 - 00:57:50
這是因為第二段，憲法171條、172條規定。

00:57:50 - 00:57:52
法律與憲法抵觸者無效,

00:57:52 - 00:57:53
所以法律小於憲法,

00:57:54 - 00:57:54
再往下念,

00:57:54 - 00:57:56
命令與憲法或法律抵觸者無效,

00:57:57 - 00:57:59
所以排排站之後根據條文就是這樣的結果,沒別的了。

00:58:00 - 00:58:00
好嗎？

00:58:01 - 00:58:01
好。

00:58:02 - 00:58:04
那我們，繼續來看一下黑板。

00:58:07 - 00:58:09
我們一層一層往下教嘛，對不對？

00:58:09 - 00:58:12
第一層，得出了排排站的結論。

00:58:13 - 00:58:14
第二層，排排站的理由。

00:58:15 - 00:58:17
那第三層呢，我們要教一個更細的。

00:58:20 - 00:58:26
我們的行政命令是不是有很多種行政命令，前面有教嘛，從緊急命令以下有很多的這個命令對不對？

00:58:26 - 00:58:27
好，

00:58:27 - 00:58:33
那這個命令裡面呢，它可能還有職權命令，還有我們的授權命令。

00:58:34 - 00:58:35
那原則上啦,

00:58:36 - 00:58:39
立法者有授權嘛,所以他背後有立法者的加持對不對?

00:58:39 - 00:58:43
所以因此呢,授權命令呢,原則上是大於我們的職權命令,

00:58:43 - 00:58:46
但是這個有原則,也會有例外,來我們看一下講義。

00:58:49 - 00:58:52
請看一下你的這個第三段。

00:58:53 - 00:58:55
第三段，前述未接有兩個例外。

00:58:56 - 00:58:58
所以請看一下阿拉伯數字2。

00:58:58 - 00:59:02
再來，如果我們承認有職權命令這種東西，那要再分兩種情況。

00:59:03 - 00:59:03
好，請看括號一。

00:59:04 - 00:59:09
第一種是執行性的職權命令，也就是幫法律細部規劃補充操作的細節的命令。

00:59:10 - 00:59:13
這類只是補助，地位當然比不上有明確授權的法規命令。

00:59:14 - 00:59:16
第二種是比較特別的，創設性職權命令，

00:59:16 - 00:59:21
它不是在法律授權下做事，它是在法律沒有特別保留的情況自己定出的規範。

00:59:22 - 00:59:23
好，所以請看一下第四行。

00:59:24 - 00:59:28
如果是這種情況，這類創設型命令的地位其實可以和法規命令平起平坐。

00:59:28 - 00:59:31
因為它不需要法律開口，行政就能夠自己動作。

00:59:31 - 00:59:33
所以這是一個例外，OK？

00:59:34 - 00:59:44
如果你是行政機關，在符合，就是，怎麼講，我們行政法概念的前提下，你有的時候可以自己創設一個職權命令。

00:59:44 - 00:59:46
那這個什麼時候可以，是後面的章節，

00:59:47 - 00:59:48
但你先知道結論。

00:59:48 - 00:59:49
好，我們看一下黑板。

00:59:51 - 00:59:54
不要硬吞，老師會盡量解釋讓你懂。

00:59:54 - 00:59:55
請看黑板喔。

00:59:56 - 00:59:58
兩件事，第一個，憲法大於法律大於命令。

00:59:59 - 00:59:59
第二個，

01:00:00 - 01:00:03
命令裡面有時候也會有大小的問題，因為會有這是法律所授權的法規命令嘛，對不對？

01:00:03 - 01:00:06
也會有這個職權所弄的行政規則，或者是職權做的職權命令嘛，對不對？

01:00:06 - 01:00:16
所以呢，原則上授權的這個命令會大於經過職權自己做的，就是因為這個同樣都是命令，授權命令有經過立法者的加持，所以這樣子的話，一般來說會比普通的行政機關自己做的來得大。

01:00:26 - 01:00:29
但是有時候這種職權命令，

01:00:29 - 01:00:35
如果是按照行政機關的職務，他自己所創設的。

01:00:35 - 01:00:39
那這樣的授權命令就不一定大於這個行政機關自己創設。

01:00:39 - 01:00:45
那這時候我們就會讓它是畫上一個約等於的符號，他不會誰比誰大這樣的問題。

01:00:45 - 01:00:46
好，這是第一個情況。

01:00:47 - 01:00:52
好，那第二個部分呢，請看一下我們的講義這邊，對不起，黑板我講錯了。

01:00:53 - 01:00:58
黑板這邊呢，我們命令這邊除了會有立法者有沒有加持之外，還有另外一組分類。

01:00:59 - 01:01:00
就是上級的命令。

01:01:01 - 01:01:03
跟下級的命令。

01:01:03 - 01:01:04
那這個道理其實很簡單。

01:01:05 - 01:01:10
上級既然是上級的話，我們原則上就會讓上級頒的命令大於下級所頒的命令，但是這邊一樣也會有例外，所以我們看一下講義。

01:01:14 - 01:01:16
請看一下阿拉伯數字一。

01:01:18 - 01:01:18
好。

01:01:20 - 01:01:23
命令如果是由法律直接授權下級機關所做。

01:01:23 - 01:01:26
在此範圍內，上級機關的命令並無優越性，為什麼？

01:01:27 - 01:01:30
各位，答案就在這裡行間裡面。

01:01:30 - 01:01:33
為什麼例外下級的會比上級的命令大，為什麼？

01:01:33 - 01:01:36
因為這個時候的下級命令背後有誰撐腰？

01:01:36 - 01:01:37
對，有法律，所以這個時候就會例外比較大，OK？

01:01:40 - 01:01:43
好，所以有原則就有例外，我們不要著急。

01:01:43 - 01:01:45
我們回到我們的第一段，來。

01:01:45 - 01:01:47
全部的第一段就是原則。

01:01:48 - 01:01:49
請大家一起來看。

01:01:49 - 01:01:53
法令和原則排序如下：憲法大於法律大於命令。

01:01:54 - 01:01:57
原則授權大於職權命令。

01:01:57 - 01:02:00
原則上級大於下級。

01:02:00 - 01:02:01
那例外在哪裡？

01:02:01 - 01:02:03
例外在下面的一跟二

01:02:03 - 01:02:04
這樣看懂了嗎？

01:02:04 - 01:02:05
回去自己再吸收一下。

01:02:05 - 01:02:07
原則在上面的第一段

01:02:07 - 01:02:09
例外在下面的一跟二

01:02:09 - 01:02:11
好，回去再自己參詳。

01:02:11 - 01:02:12
好，那我們就學完了。

01:02:13 - 01:02:15
來，請看一下黑板喔。

01:02:15 - 01:02:17
我們繼續往下學喔。

01:02:19 - 01:02:23
那麼成文的觀察可以從水平來看，也可以從垂直來看。

01:02:23 - 01:02:28
那垂直來看裡面最主要的爭議就是中央的立法跟地方的自治條例誰比較大

01:02:28 - 01:02:30
這幾年是方興未艾啊

01:02:30 - 01:02:31
為什麼？

01:02:31 - 01:02:37
因為當我們中央的法令，例如說這個，大家還記得那個萊豬嗎？

01:02:38 - 01:02:44
瘦肉精可不可以放在我們的豬肉裡面去施打，這養豬的時候以及豬肉產品裡面做殘留？

01:02:44 - 01:02:47
這個東西其實嚴格來講不是法律直接規定的,

01:02:47 - 01:02:52
它是食品安全衛生管理法跟動物用藥管理法裡面授權農業部去做的。

01:02:52 - 01:02:58
所以呢,臺灣開放萊豬施打跟殘留,這個東西是在中央的命令,

01:02:58 - 01:02:59
這是法規命令。

01:03:00 - 01:03:04
可是呢,放心未艾的地方就是在真實世界裡面,前幾年我們有四個縣市,

01:03:04 - 01:03:06
臺北市、臺南市，是臺南還是嘉義忘了，

01:03:07 - 01:03:08
還有臺中，

01:03:08 - 01:03:11
那總之呢，一些四個縣市裡面他就自己用自治條例，

01:03:11 - 01:03:14
中央是開放的，就是可以殘留萊豬，

01:03:15 - 01:03:16
但是地方自治條例零檢出。

01:03:16 - 01:03:18
所以這邊會產生什麼爭議？

01:03:18 - 01:03:22
在垂直的兩個法的比較之間，誰比較大的問題。

01:03:22 - 01:03:28
那我們剛剛講了，我們是單一國家，所以原則上我們的法律會大於我們的自治條例。

01:03:28 - 01:03:29
所以我們來看講義。

01:03:29 - 01:03:31
請看一下最下面的括號二。

01:03:31 - 01:03:33
垂直未接的法令,

01:03:33 - 01:03:34
法令排序如下:

01:03:35 - 01:03:40
中央法規大於地方法規，（自治條例大於自治規則）。

01:03:40 - 01:03:42
好，那這樣的排序下一段，

01:03:42 - 01:03:43
這是理由。

01:03:43 - 01:03:44
這是理由。

01:03:44 - 01:03:48
這樣的排序可從憲法116、125的規定出發，

01:03:48 - 01:03:50
省法規與國家法律抵觸者無效，

01:03:51 - 01:03:54
現行單行規章與國家法律或省法律抵觸者無效。

01:03:54 - 01:03:57
另外地方制度法30條也規定了這樣的一個情況。

01:03:58 - 01:03:59
所以稍微總結一下喔。

01:04:00 - 01:04:07
我們的憲法沒有把每一個地方自治團體的情況通通講清楚

01:04:07 - 01:04:08
好

01:04:08 - 01:04:09
這邊解釋一下

01:04:10 - 01:04:13
地方自治團體如果我們完整講的話你會想到幾個地方自治團體

01:04:14 - 01:04:14
再講一次

01:04:15 - 01:04:20
地方自治團體你信手來數一下的話，請問會有哪一些要完整講喔？從憲法來看

01:04:21 - 01:04:22
最大的是省嘛，對不對？

01:04:22 - 01:04:23
接下來是什麼？

01:04:23 - 01:04:24
直轄市嘛。

01:04:24 - 01:04:25
接下來呢縣嗎

01:04:25 - 01:04:27
接下來是市嗎

01:04:27 - 01:04:28
好所以請注意

01:04:29 - 01:04:34
憲法並沒有針對所有的自治條例，對不起，自治團體的規範位階去講

01:04:34 - 01:04:35
他只講的部分

01:04:35 - 01:04:36
他講了哪部分

01:04:36 - 01:04:37
請看第一行

01:04:38 - 01:04:45
可從116條到125條的文字出發，審法規跟第二行中間的縣單行規章

01:04:45 - 01:04:47
所以他沒有講直轄市

01:04:47 - 01:04:47
也沒有講事

01:04:48 - 01:04:49
但是這個不影響我們的理解

01:04:49 - 01:04:50
為什麼

01:04:51 - 01:04:52
因為它可以做歸納啊

01:04:53 - 01:04:57
如果省跟縣都要去聽我們的法律的話

01:04:57 - 01:04:57
那沒道理剩下就可以不聽啊

01:04:57 - 01:04:59
所以這是一個歸納的結果

01:04:59 - 01:04:59
這樣明白

01:04:59 - 01:05:00
了嗎

01:05:01 - 01:05:05
然後第三行中間地方制度法30條

01:05:05 - 01:05:07
各位一定要有個基礎的理解哦

01:05:08 - 01:05:08
你看黑板

01:05:09 - 01:05:11
如果你聽懂這個

01:05:11 - 01:05:11
你才夠基礎啊

01:05:11 - 01:05:13
不然就是瞎講了哈

01:05:14 - 01:05:14
我們說

01:05:15 - 01:05:17
中央的立法大於地方的自治條例

01:05:18 - 01:05:21
如果你只憑照地方制度法第30條

01:05:21 - 01:05:22
那這樣的話

01:05:22 - 01:05:22
合不合理

01:05:23 - 01:05:24
不合理啊

01:05:24 - 01:05:26
為什麼這會是套套邏輯啊

01:05:27 - 01:05:29
地方的立法大於自治條例

01:05:29 - 01:05:30
當這兩個東西在吵架的時候

01:05:30 - 01:05:32
他說他自己立一個法說我比較大

01:05:32 - 01:05:33
那你覺得這樣不就是套套邏輯嗎

01:05:33 - 01:05:34
比如說我跟你吵架

01:05:35 - 01:05:36
那我就說我比你大

01:05:36 - 01:05:37
你就反問我說為什麼我比你大

01:05:37 - 01:05:38
因為我比較大

01:05:38 - 01:05:40
那這樣的話不就套套邏輯了嗎

01:05:41 - 01:05:45
所以地方制度法第30條固然說法律比自治條例大

01:05:46 - 01:05:49
這個不是憲法上的根本解釋

01:05:49 - 01:05:51
我們還是得從憲法位階去看

01:05:51 - 01:05:52
這個只不過是佐證

01:05:53 - 01:05:55
佐證憲法有這樣的一個痕跡在

01:05:55 - 01:05:56
這樣懂邏輯嗎

01:05:57 - 01:05:57
哦

01:05:57 - 01:06:00
所以地方制度法30條固然有這樣講

01:06:00 - 01:06:01
但它只不過是憲法所

01:06:01 - 01:06:02
怎麼講

01:06:02 - 01:06:06
去遵循憲法所衍生的產物。

01:06:07 - 01:06:09
根本上還是要去看憲法規定,

01:06:09 - 01:06:10
就是在前面的那兩條,

01:06:10 - 01:06:12
這一段最前面的那兩條,

01:06:12 - 01:06:15
110幾條跟120幾條那邊。

01:06:15 - 01:06:16
好。

01:06:17 - 01:06:19
那我們來看一下這30條他說什麼。

01:06:20 - 01:06:21
請看註202。

01:06:22 - 01:06:24
註202第一項，

01:06:25 - 01:06:28
自治條例與憲法或法律，

01:06:28 - 01:06:32
或法律授權的規範與上級自治團體的自治條例抵觸者無效。

01:06:32 - 01:06:36
所以這個條文它只不過是呼應憲法既有的現象,

01:06:36 - 01:06:38
呼應既有的現象,

01:06:38 - 01:06:40
而不能當成是唯一的依據,

01:06:40 - 01:06:40
這樣可以嗎?

01:06:41 - 01:06:41
好,

01:06:41 - 01:06:42
一個簡單的是非題。

01:06:42 - 01:06:48
請問我們可以只拿地方制度法30條說明法律比這個地方自治條例大嗎?

01:06:48 - 01:06:49
可以嗎?

01:06:49 - 01:06:50
不可以。

01:06:50 - 01:06:52
因為這個會變成套套邏輯。

01:06:52 - 01:06:53
兩個人在吵架，

01:06:53 - 01:06:55
怎麼有一個人可以自立為王呢？

01:06:55 - 01:06:56
這樣是不行的，

01:06:56 - 01:06:57
要拿一個更中間的。

01:06:58 - 01:06:58
更中立

01:06:58 - 01:07:15
更高位的

01:07:15 - 01:07:40
所謂憲法來講

01:07:40 - 01:07:41
會比較紮實

01:07:41 - 01:07:42
好。

01:07:43 - 01:07:45
那我們就講完這件事情了。

01:07:46 - 01:07:46
好。

01:07:47 - 01:07:47
那麼，

01:07:48 - 01:07:49
接下來，

01:07:49 - 01:07:49
提醒一個點，

01:07:49 - 01:07:50
我就要往下教了。

01:07:51 - 01:07:52
這個東西是未來的進度,

01:07:52 - 01:07:54
所以只會提醒一下。

01:07:54 - 01:07:55
請看黑板喔。

01:07:56 - 01:07:57
原則上我們會說地方,

01:07:58 - 01:07:58
對不起,

01:07:58 - 01:08:00
中央立法比地方自治條例大，

01:08:00 - 01:08:00
真的。

01:08:01 - 01:08:02
我們的電子遊戲場管理條例，

01:08:03 - 01:08:03
就是中央的，

01:08:04 - 01:08:06
它規定電動遊樂場跟學校

01:08:06 - 01:08:07
比方說要離50公尺,

01:08:08 - 01:08:09
可是很多縣市的自治條例它訂,

01:08:10 - 01:08:11
可能100公尺,

01:08:11 - 01:08:12
甚至還有訂到1公里的,

01:08:12 - 01:08:13
所以你看第三行,

01:08:14 - 01:08:14
第二行中間,

01:08:15 - 01:08:16
他就比中央法規嚴格啊。

01:08:16 - 01:08:18
那這樣做為什麼例外可以？

01:08:18 - 01:08:21
這時候就要詳述於第三章行政組織法,

01:08:21 - 01:08:22
喔,

01:08:22 - 01:08:22
說錯了,

01:08:22 - 01:08:23
應該是第四章,

01:08:24 - 01:08:24
我寫錯了,

01:08:24 - 01:08:26
但是第五節地方自治的部分。

01:08:26 - 01:08:28
因為第二章是行政作用。

01:08:28 - 01:08:29
第三章是程序

01:08:29 - 01:08:30
第四章是行政組織

01:08:30 - 01:08:31
我寫錯那個章名

01:08:32 - 01:08:32
抱歉。

01:08:33 - 01:08:34
第四章行政組織。

01:08:34 - 01:08:36
Anyway會在第四章來講啦,

01:08:36 - 01:08:37
組織法的部份,

01:08:37 - 01:08:38
到時候我們再詳談,

01:08:38 - 01:08:39
好。

01:08:39 - 01:08:40
好。

01:08:40 - 01:08:43
那我們在這個環節大概這樣學就可以了,

01:08:43 - 01:08:45
那至於說有一些文字我跳過了,

01:08:46 - 01:08:47
你回去再慢慢看就可以了,

01:08:47 - 01:08:49
因為那是比較深度比較細的,

01:08:49 - 01:08:51
我就當完整放在那邊,

01:08:51 - 01:08:53
但是我覺得以教學上，

01:08:53 - 01:08:55
我們口頭上就是講目前為止就可以了。

01:08:56 - 01:08:56
好，

01:08:56 - 01:08:58
那請幫我繼續往下看，好，

01:08:58 - 01:09:00
請看一下149頁。

01:09:01 - 01:09:03
149頁請看一下括號三。

01:09:03 - 01:09:05
同位階的法人，

01:09:05 - 01:09:05
什麼意思？

01:09:07 - 01:09:08
你看黑板喔。

01:09:11 - 01:09:15
水平位階裡面會有立法跟行政的比較。

01:09:15 - 01:09:17
可是在水平位階裡面的法律,

01:09:17 - 01:09:19
法律之間也會有法律之間的比較啊,

01:09:19 - 01:09:20
我就問,

01:09:20 - 01:09:22
民法跟消保法誰比較大?

01:09:22 - 01:09:23
這是不是會有強碰的問題?

01:09:23 - 01:09:27
比方說契約這個多久之內可以做撤銷還是成立的

01:09:27 - 01:09:31
民法跟消保法會不會有同樣的事情的不同規定

01:09:31 - 01:09:32
所以這個就是括號三看清楚

01:09:33 - 01:09:36
同位階法令的這個問題的狀況

01:09:36 - 01:09:37
所以你看有兩個解方

01:09:37 - 01:09:38
一

01:09:39 - 01:09:40
特別法優於普通法

01:09:40 - 01:09:41
對你從小背到大了

01:09:41 - 01:09:42
特別優於普通

01:09:42 - 01:09:43
消保法大於民法

01:09:43 - 01:09:44
哪邊來的？

01:09:44 - 01:09:45
請看第一行，

01:09:45 - 01:09:47
中標法第16條規定，

01:09:47 - 01:09:51
法規對於其他法規所規定之同一事項而為特別規定者，

01:09:51 - 01:09:52
應優先適用。

01:09:52 - 01:09:56
所以這個就是特別法優於普通法的這個依據的由來

01:09:56 - 01:09:57
從這邊所開始。

01:09:57 - 01:09:59
那這邊一定要隆重介紹，

01:09:59 - 01:09:59
請看

01:10:00 - 01:10:00
一行的這個法

01:10:00 - 01:10:01
這個法叫什麼法？

01:10:02 - 01:10:03
中央法規標準法。

01:10:04 - 01:10:10
所以你光看名稱就知道，它是所有法規該未來怎麼立的一個標準化的規定來源。

01:10:11 - 01:10:15
這個法是訂在，詳細忘了，但是民國十幾二十年了。

01:10:15 - 01:10:18
它是超級早就出現的法規。

01:10:18 - 01:10:21
它又被說是所謂的萬法之法

01:10:21 - 01:10:22
因為它會是，當然憲法是更厲害的啦

01:10:22 - 01:10:28
但是這個中央法，它是制定其他法律的標準化作業的一個依據

01:10:28 - 01:10:30
所以特別優於普通就從這邊來的

01:10:31 - 01:10:32
再來請看阿拉伯數字二

01:10:32 - 01:10:34
後法優於前法

01:10:34 - 01:10:39
所以你有沒有發現到,如果民法變動了,同個民法條文變了

01:10:39 - 01:10:41
為什麼新的要取代舊的

01:10:41 - 01:10:41
同樣都是法律

01:10:41 - 01:10:43
為什麼新的取代舊的

01:10:43 - 01:10:43
因為這邊嘛

01:10:43 - 01:10:45
所以你看第一行，中標法17條就規定

01:10:45 - 01:10:51
法規對於某一事項規定適用或準用其他規定者，其他法規修正後，適用或準用修正後之法規

01:10:52 - 01:10:53
這就是後法優於前法的由來

01:10:53 - 01:10:56
因為這部法具有一個萬法之法的地位

01:10:56 - 01:10:58
所以我們爾後都這麼操作

01:10:58 - 01:10:59
衍生出這兩個原則

01:11:00 - 01:11:02
特別法優於普通法，後法優於前法這樣子

01:11:03 - 01:11:04
好，再來請看黑板

01:11:08 - 01:11:08
法源

01:11:08 - 01:11:11
有很多規範，所以成文的講完了，那不成文的呢？

01:11:12 - 01:11:13
那不成文有哪些？

01:11:16 - 01:11:16
習慣法

01:11:17 - 01:11:18
還有我們的大法官解釋

01:11:19 - 01:11:21
還有憲法判決，或者是原則

01:11:22 - 01:11:23
那原則比較好解決喔

01:11:24 - 01:11:29
原則諸如我們的明確性原則、平等原則跟比例原則，還有信賴保護原則，諸如此類

01:11:29 - 01:11:32
這些東西，它基本上都有憲法位階

01:11:32 - 01:11:33
比例原則不用講嘛

01:11:33 - 01:11:35
還有平等原則不用講嘛，對不對

01:11:35 - 01:11:36
平等就第七條嘛,比例原則就23條嘛

01:11:36 - 01:11:40
那信賴保護原則,它雖然沒有明文規定,可是呢,它一樣也有所謂的法安定性所衍生嘛

01:11:41 - 01:11:45
我們是不是憲法上有法安定性原則,所以為了保障安定,我們要保障人民的信賴啊

01:11:46 - 01:11:49
所以我的重點是,不成文的規定裡面有很多的一些項目

01:11:55 - 01:11:58
可是習慣法就不談了,它不能夠大於法律

01:11:58 - 01:12:00
那法律的

01:12:00 - 01:12:00
選擇，

01:12:00 - 01:12:01
基本上都有憲法位階，

01:12:01 - 01:12:02
所以沒什麼好談的。

01:12:03 - 01:12:04
唯一要談的是這個。

01:12:04 - 01:12:08
大法官解釋或憲法判決。

01:12:09 - 01:12:13
請問大法官解釋或憲法判決的位階是什麼？

01:12:14 - 01:12:15
如果它跟法律不一樣的話，

01:12:15 - 01:12:16
請問誰大？

01:12:17 - 01:12:18
所以這邊很簡單。

01:12:18 - 01:12:20
大法官解釋的位階，

01:12:20 - 01:12:23
我們只要去看它的內容就好了。

01:12:23 - 01:12:25
這個話請聽我講完。

01:12:26 - 01:12:27
比方說釋字748，

01:12:27 - 01:12:28
大家都知道。

01:12:29 - 01:12:30
四叉貓在幹嘛？

01:12:31 - 01:12:32
四叉貓就說，

01:12:32 - 01:12:34
民法沒有給同婚，

01:12:35 - 01:12:35
違憲。

01:12:36 - 01:12:37
再講一次。

01:12:37 - 01:12:39
四字748就說,

01:12:39 - 01:12:41
民法沒有給同婚違憲。

01:12:41 - 01:12:43
那民法沒有給同婚違憲,

01:12:43 - 01:12:44
請問他解釋的內容是什麼?

01:12:45 - 01:12:47
他是拿憲法位階去說民法有問題,

01:12:47 - 01:12:49
所以它是一個憲法的內容,

01:12:49 - 01:12:51
那它的位階就會是憲法位階。

01:12:51 - 01:12:52
好,

01:12:52 - 01:12:53
所以我們來看講義。

01:12:54 - 01:12:55
這句話再看一次就懂了。

01:12:55 - 01:12:57
請看一下你的小寫二。

01:12:58 - 01:12:59
請看第一行，

01:12:59 - 01:13:01
不成文的有下列類型：

01:13:01 - 01:13:01
習慣法、

01:13:01 - 01:13:03
原則跟大法官解釋或憲法裁判。

01:13:04 - 01:13:06
這時候我們要位階如何？

01:13:06 - 01:13:08
要以他們的規範內容而定。

01:13:08 - 01:13:10
以大法官解釋或憲法裁判為例，

01:13:10 - 01:13:13
針對憲法疑義所闡釋的內容具有憲法位階。

01:13:14 - 01:13:18
針對命令或抵觸法律意見之統一解釋則具法律位階。

01:13:18 - 01:13:21
因為我們的大法官解釋或現在的憲法裁判，

01:13:21 - 01:13:23
有一種屬性或作用，

01:13:23 - 01:13:24
就是在講統一解釋。

01:13:24 - 01:13:25
統一什麼東西？

01:13:25 - 01:13:26
統一臺灣跟中國嗎？

01:13:26 - 01:13:27
不是喔。

01:13:27 - 01:13:30
統一某一個規定該怎麼去詮釋，

01:13:30 - 01:13:33
所以它解釋的標的是法律或命令的話，

01:13:33 - 01:13:35
那當然是法律或命令位階，

01:13:35 - 01:13:36
OK?

01:13:36 - 01:13:37
可是像七,

01:13:37 - 01:13:38
四字748,

01:13:38 - 01:13:41
它是拿憲法來解釋民法違憲,

01:13:42 - 01:13:43
那這時候它的作用,

01:13:43 - 01:13:45
它的標的就是憲法位階,

01:13:45 - 01:13:46
這樣可以嗎？

01:13:46 - 01:13:46
好,

01:13:46 - 01:13:48
所以應該蠻單純的。

01:13:49 - 01:13:50
那我們就講完了。

01:13:50 - 01:13:53
這是法源之間的位階的問題。

01:13:54 - 01:13:55
所以請看下一頁，

01:13:55 - 01:13:55
150頁。

01:13:57 - 01:13:57
好，

01:13:57 - 01:13:59
我們還有10分鐘就會休息一下，

01:13:59 - 01:13:59
所以我們

01:14:00 - 01:14:01
我就把這邊簡單的東西講完，

01:14:01 - 01:14:02
就讓你休息，

01:14:02 - 01:14:03
大概10分鐘。

01:14:04 - 01:14:04
好，

01:14:04 - 01:14:05
請繼續看黑板。

01:14:07 - 01:14:09
兩個小地方跟您確認一下，

01:14:09 - 01:14:10
很小的。

01:14:10 - 01:14:10
第一個就是，

01:14:11 - 01:14:12
因為老師的字不是挺優美的嘛，

01:14:12 - 01:14:13
對不對？

01:14:13 - 01:14:15
所以我們黑板上主要就是重點標示。

01:14:16 - 01:14:17
然後第二個東西就是提醒你，

01:14:17 - 01:14:19
正因為黑板上只是重點標示，

01:14:20 - 01:14:21
所以請大家務必，

01:14:21 - 01:14:22
就是我期待。

01:14:22 - 01:14:24
就是大家先用黑板看懂之後,

01:14:24 - 01:14:26
我們回到講義上再去做筆記,

01:14:26 - 01:14:29
或者是做做重點標示,

01:14:29 - 01:14:29
這樣就可以了。

01:14:30 - 01:14:33
因為我們黑板上的所有東西就會在講義裡面,

01:14:33 - 01:14:34
跟你提醒一下。

01:14:34 - 01:14:38
因為有時候很怕同學就是不知道講義上面有寫,

01:14:38 - 01:14:39
就忙著抄,

01:14:39 - 01:14:40
我怕你沒專心聽到。

01:14:41 - 01:14:41
好,

01:14:41 - 01:14:42
我接著講新進度。

01:14:43 - 01:14:45
黑板上是法源的排序。

01:14:46 - 01:14:48
我們也講了這個排序之間的位階，

01:14:48 - 01:14:49
對不對？

01:14:49 - 01:14:50
好。

01:14:50 - 01:14:51
接下來要講一個新進度就是，

01:14:52 - 01:14:53
這些法源，

01:14:54 - 01:14:56
它固然有這些排序，

01:14:57 - 01:14:59
可是它什麼時候生效，

01:15:01 - 01:15:04
什麼時候又會失效呢？

01:15:04 - 01:15:09
那我們就需要知道這兩個東西的特定的一個情況。

01:15:10 - 01:15:11
因為法源存在，

01:15:11 - 01:15:12
例如說某一個法律，

01:15:13 - 01:15:15
法律可能就是昨天三讀通過啊，

01:15:15 - 01:15:18
但它不一定就是三讀通過或總統公佈那天馬上生效啊。

01:15:19 - 01:15:20
那它什麼時候才會生效？

01:15:20 - 01:15:22
我們需要知道具體的時間。

01:15:22 - 01:15:23
欸，

01:15:23 - 01:15:23
各位律師，

01:15:23 - 01:15:24
各位法官，

01:15:24 - 01:15:25
這個東西有什麼區別實益?

01:15:26 - 01:15:27
如果你在審某個案子,

01:15:27 - 01:15:28
或你在打某個案子,

01:15:28 - 01:15:30
這個法條還沒有生效,

01:15:30 - 01:15:31
你當然就不能拿來主張啦

01:15:31 - 01:15:32
不是嗎?

01:15:32 - 01:15:34
所以生效日有時候是決戰之巔啊。

01:15:34 - 01:15:35
再來,

01:15:35 - 01:15:36
失效。

01:15:36 - 01:15:36
哎呀。

01:15:36 - 01:15:37
大律師,

01:15:37 - 01:15:38
你連這個法律失效都不知道啊,

01:15:38 - 01:15:40
就會在法院上被吐槽到死嘛,

01:15:40 - 01:15:41
對不對?

01:15:41 - 01:15:42
所以法源是一回事,

01:15:43 - 01:15:44
你拿來主張是一回事,

01:15:44 - 01:15:46
可是你不知道何時生效或失效,你就糗大了。

01:15:47 - 01:15:49
所以這是一個以小見大的地方,

01:15:49 - 01:15:50
來我們看一下講義。

01:15:51 - 01:15:52
先講結論,

01:15:52 - 01:15:54
這些東西都很技術性,

01:15:54 - 01:15:56
所以老師就是輕停點水講一下。

01:15:57 - 01:15:58
那至於說細節,

01:15:58 - 01:15:59
我們就讓大家回...

01:16:00 - 01:16:00
自己看。

01:16:01 - 01:16:03
我順便講一下考情，就是在醫事的部分。

01:16:04 - 01:16:09
醫事很少針對這個何時實際生效或失效來看。

01:16:10 - 01:16:11
所以有個印象就可以了，以CP值來講，當然你要背起來是最好啦，我們快速看一下。

01:16:15 - 01:16:17
所以老師講解的時候也是蜻蜓點水。

01:16:18 - 01:16:19
請看150頁。

01:16:19 - 01:16:20
請看一下小寫一。

01:16:21 - 01:16:25
法規生效，請看括號一，明定公佈或發布之日施行。

01:16:26 - 01:16:27
所以你看一下第一行。

01:16:27 - 01:16:33
中央法規標準法第13條，明定自公佈或發佈施行者，自公佈之日起起算之第三日發生效力。

01:16:34 - 01:16:39
所以這時候如果原則上，原則上會用這個項目來主張。

01:16:39 - 01:16:44
我們就從他總統公佈之日起，第一天算到第三天。

01:16:44 - 01:16:52
所以舉例，請看第三行，如果從17號公佈或發布的話，就要把17日單日算入，然後就從19號開始生效。

01:16:52 - 01:16:54
這是最常見的做法。

01:16:54 - 01:16:59
賴清德公佈之後，這個咚咚咚，第三天生效，這是最常見的做法。

01:17:00 - 01:17:03
再來請看一下小寫括號二，明定特定日期。

01:17:04 - 01:17:05
像本法就是這樣子啊。

01:17:05 - 01:17:06
請看第三行。

01:17:06 - 01:17:09
行政程序法175條就規定。

01:17:09 - 01:17:11
本法自90年1月1號施行。

01:17:11 - 01:17:14
所以他就會從那個日子開始施行，前面都不算。

01:17:14 - 01:17:20
所以就算賴清德從那一天，比方說從今天開始公佈，他也不會從今天開始生效。

01:17:20 - 01:17:22
他就會從另定的特定期間。

01:17:22 - 01:17:23
這是第二種做法。

01:17:24 - 01:17:25
再來括號三，自動施行。

01:17:27 - 01:17:29
好，想像一下，想像一下。

01:17:29 - 01:17:30
你是地方議會。

01:17:30 - 01:17:33
地方議會有時候立的自治條例喔。

01:17:33 - 01:17:37
這個地方政府有時候就會跟他這邊argue，故意不去公佈。

01:17:38 - 01:17:39
地方政府也要公佈嘛。

01:17:39 - 01:17:40
可是他就不理你啊。

01:17:41 - 01:17:47
可是為了確保各位議員諸公們，你們立的這個條例，是能夠真的生效的。

01:17:47 - 01:17:49
他就會產生一個括號三，叫做自動施行。

01:17:49 - 01:17:50
請看第二段。

01:17:51 - 01:17:53
地方制度法32條就規定。

01:17:53 - 01:17:57
自治條例經立法機關議決後要函送機關，來做這個第

01:17:58 - 01:18:00
第四臺

01:18:00 - 01:18:02
堂後面的30日內公佈，看到了嗎？

01:18:03 - 01:18:05
可是有時候故意不公佈啊，因此請看一下151頁。

01:18:07 - 01:18:09
151頁粗體字。

01:18:09 - 01:18:12
第一項或第二項的自治法規委辦規則。

01:18:12 - 01:18:15
地方機關未依規定公佈或發布，該自治法規委辦規則自期限屆滿之日起。

01:18:19 - 01:18:22
起算至第三日發生效力，並由地方機關代為發布，什麼意思？

01:18:23 - 01:18:27
你們各位議員諸公的規定，如果我死不公佈。

01:18:27 - 01:18:29
你們就會依規定，怎麼樣？

01:18:29 - 01:18:32
自動生效，然後幫我發布。

01:18:32 - 01:18:34
這是一個避免紛爭的終局解決機制。

01:18:35 - 01:18:35
好。

01:18:36 - 01:18:38
順著請看一下小寫二，失效。

01:18:38 - 01:18:40
我們只念標題就好，因為超簡單的。

01:18:40 - 01:18:42
請看括號一，期間經過。

01:18:43 - 01:18:45
所以還記得所謂的現實法嗎？

01:18:45 - 01:18:49
有些法，例如說《肺炎條例》，它就是隻有一定期間嘛，所以超過就沒了嘛。

01:18:49 - 01:18:50
再來括號二。

01:18:50 - 01:18:54
行政命令未依法規更正廢止而自動失效，重點在自動失效，為什麼？

01:18:57 - 01:18:58
這邊，就要講一個時間軸了。

01:18:59 - 01:19:00
這個

01:19:00 - 01:19:03
時間軸，請注意，我們在法規命令的時候會詳細講，所以這邊你先聽聽就好。

01:19:05 - 01:19:09
同樣的時間軸，我們在法規命令會詳細講，這邊聽聽就好。

01:19:09 - 01:19:10
來請看黑板。

01:19:12 - 01:19:13
你是行政機關。

01:19:13 - 01:19:15
你經過授權，你要做一個法規命令。

01:19:16 - 01:19:19
所以呢，你公告法規命令是一回事，這是你自己公告的。

01:19:21 - 01:19:22
可是呢，你要送給立法院。

01:19:23 - 01:19:25
你必須送交立法院，為什麼？

01:19:27 - 01:19:29
在道理上，請問你的法規命令是誰授權的？

01:19:30 - 01:19:30
立法院嘛。

01:19:30 - 01:19:33
所以呢，立法院職權行使法就規定，你公告的職權命令要送交立法院做審議。

01:19:38 - 01:19:39
審議也不是吃素的啊。

01:19:39 - 01:19:42
所以當立法院審議你的法規命令有問題，它就會這個送還。

01:19:45 - 01:19:47
送還給你，叫你做修正。

01:19:48 - 01:19:52
可是如果你這個行政機關就是耍賴啊，就是不理行政、不理立法院啊。

01:19:53 - 01:19:58
你送還之後，如果拖太久，拖太久，都不去修正的話，那怎麼辦？那這個地方

01:20:00 - 01:20:00
當就會產生一個停頓的這個困擾啊，對不對？

01:20:04 - 01:20:06
所以為了讓這個時間點

01:20:06 - 01:20:07
就是不要停頓下來，

01:20:07 - 01:20:08
送還回去錯的，

01:20:08 - 01:20:10
太久沒有動的話，

01:20:10 - 01:20:11
這個時候送還回去的

01:20:11 - 01:20:12
這個法官命令，

01:20:12 - 01:20:14
就會自動失效，

01:20:14 - 01:20:15
我們來看一下規定。

01:20:19 - 01:20:21
請看一下你的第一段。

01:20:21 - 01:20:24
這邊涉及行政命令送交立法院審查的程序。

01:20:25 - 01:20:26
如中央法規標準法第七條就規定。

01:20:27 - 01:20:32
依法定程序或授權訂定之命令，應及時送達發布並送立法院。

01:20:32 - 01:20:33
這是中央法規標準法的規定。

01:20:33 - 01:20:35
立法院職權行使法有更細的規定。

01:20:36 - 01:20:36
比如說下一段。

01:20:37 - 01:20:40
立法院職權行使法62條第一項第三項就說。

01:20:40 - 01:20:42
行政命令經審查後，

01:20:42 - 01:20:44
發現有違反、變更、抵觸法律者，

01:20:44 - 01:20:46
或逾越法律規定事項訂定者，

01:20:46 - 01:20:48
應提報院會，議決後，

01:20:48 - 01:20:50
通知原訂頒機關更正或廢止。

01:20:51 - 01:20:59
點點點，經通知更正廢止之命令，原訂頒機關應於兩個月內廢止，預期未為更正或廢止者，該命令失效，看懂了嗎？

01:20:59 - 01:21:03
所以這是一個法源失效，自動失效的例子之一。

01:21:03 - 01:21:05
它是個例子，不要太往心裡去。

01:21:06 - 01:21:08
最後一個括號在我們只看標題叫修法廢止。

01:21:09 - 01:21:12
所以我們在中華民國有很多威權時期的法律都被修法廢掉了嘛，對不對？

01:21:12 - 01:21:14
整部法就不見了嘛。

01:21:14 - 01:21:16
比如說這個懲治叛亂條例嘛，就沒了嘛，對不對？

01:21:17 - 01:21:19
所以這就是一個整個法不見的狀況。

01:21:19 - 01:21:20
我就不細唸了，這個狀況很容易理解。

01:21:22 - 01:21:23
好，請看下一頁，準備休息喔。

01:21:25 - 01:21:26
我只念標題就好，準備休息。

01:21:27 - 01:21:27
請看小寫三。

01:21:28 - 01:21:33
法規效力訴及之正當性檢驗，以法律不溯及既往原則為中心。

01:21:34 - 01:21:35
好，請問。

01:21:35 - 01:21:38
以體繫上來講，為什麼這個東西要放在第三個講？

01:21:39 - 01:21:39
道理很簡單。

01:21:39 - 01:21:44
你要先理解法規什麼時候生效，什麼時候失效，然後再去理解一個法規可不可以溯及既往嘛。

01:21:44 - 01:21:47
或者是溯及生效嘛,對不對?所以這個就會放在第三個來講。

01:21:49 - 01:21:55
先理解正常版的生效,再理解正常版的失效,再去理解一個法規可不可以溯及生效。

01:21:56 - 01:21:59
所以他在體繫上至少是我,我就把它放在這個地方。

01:22:00 - 01:22:01
那先講考情,

01:22:01 - 01:22:02
這讓您休息。

01:22:03 - 01:22:06
法規數及與否的討論呢,

01:22:06 - 01:22:10
在真實世界裡面,都有一些決議或大法官解釋,

01:22:10 - 01:22:13
所以它在真實世界是存在的爭議,

01:22:13 - 01:22:16
它不是一個實驗室的空氣,

01:22:16 - 01:22:17
怎麼可能數計,

01:22:17 - 01:22:19
不不,它真的有數系的問題,

01:22:19 - 01:22:20
這是在現實世界的部分。

01:22:21 - 01:22:25
第二個在二項式的部分,目前二項式還沒有直接考過,

01:22:25 - 01:22:27
那公務員考試也很少直接考,

01:22:28 - 01:22:33
但是我要講的考情就是,現在二項式在新制出來後已經十年多了,

01:22:33 - 01:22:35
因為100年是新制。

01:22:35 - 01:22:39
那新制出現十年多之後，有一些考點，就是傳統考點已經被考到爛掉了。

01:22:39 - 01:22:42
所以現在有一個趨勢就是會往一些之前還沒考過的。

01:22:42 - 01:22:47
所以哪些重要但是還沒被考過的呢，就會是未來的候選人。

01:22:47 - 01:22:49
所以像這個章節就會是這樣子。

01:22:50 - 01:22:52
真實世界有人在吵，但是還沒有被直接考過。

01:22:53 - 01:22:56
像這類的東西，我們也要一樣認真。

01:22:56 - 01:22:56
懂嗎？

01:22:57 - 01:22:59
傳統重點我就會再三強調。

01:22:59 - 01:23:11
但是還沒有被考過，

01:23:11 - 01:23:27
但真實世界還在吵的東西，

01:23:27 - 01:23:44
如這邊，我們就要了解一下。

01:23:45 - 01:23:46
沒關係，你先休息一下。

01:23:46 - 01:23:47
我們加20分鐘，再回來。

01:23:48 - 01:23:48
謝謝。

01:23:56 - 01:23:57
好，大家好，大家好。

01:23:58 - 01:23:58
我們繼續上課。

01:23:59 - 01:23:59
然後

01:24:00 - 01:24:00
睡覺不是錯啊

01:24:00 - 01:24:02
睡覺也不會判死刑啊

01:24:02 - 01:24:06
問題是睡覺的話，你來這邊面試的話就會受到影響了

01:24:07 - 01:24:09
他直接打擊的是你上課吸收的效率

01:24:10 - 01:24:13
所以吃便利商店的東西沒有錯，也沒有罪

01:24:13 - 01:24:14
很棒，趕時間非常好

01:24:15 - 01:24:16
那就是要慎選食物了

01:24:16 - 01:24:22
那當然有時候口腹之慾很難抗拒，吃重口味的，吃升血糖的那沒有辦法

01:24:23 - 01:24:24
那就是自己去評估了

01:24:25 - 01:24:27
那第二個就是它的鈉含量

01:24:27 - 01:24:31
各位還年輕，所以吃那個鈉含量過高東西不會怎麼樣

01:24:31 - 01:24:33
但是你可以去看一下它的食品成分

01:24:34 - 01:24:37
它鈉含量動不動，如果是完整一個便當的話，動不動就是破千了

01:24:38 - 01:24:42
你要知道人一天當中的鈉含量攝取大概就是1000多而已，最多

01:24:42 - 01:24:44
是幾百還是1000多，我忘記了

01:24:45 - 01:24:48
但是你隨便吃一個便利商店的便當，它很容易就超標了

01:24:48 - 01:24:51
你更何況你還有其他的早餐跟午餐

01:24:51 - 01:24:56
所以不要這個備考一年，吃到後面鈉含量過高洗腎，當然這是誇張的講法

01:24:58 - 01:25:00
所以升血糖的部分

01:25:01 - 01:25:03
跟那個鈉含量的部分自己評估

01:25:03 - 01:25:07
因為這個東西會影響到你的健康跟你的備考的效率

01:25:07 - 01:25:09
所以還蠻值得跟你聊一下

01:25:10 - 01:25:14
然後第二個就是我們一直講說備考的一些自我管理

01:25:15 - 01:25:16
備考的自我管理

01:25:17 - 01:25:19
所以今天就延伸下去講一個新的點

01:25:20 - 01:25:21
我們每次都講不一樣的

01:25:21 - 01:25:22
沒有要跟你講一樣的

01:25:23 - 01:25:28
現狀等於你的目標，加上你的策略，加上你的心態嘛，對不對？

01:25:28 - 01:25:30
所以之前講過就不重複講了

01:25:30 - 01:25:32
好，我們來講一個時間管理的策略

01:25:33 - 01:25:36
有一本書，有一本書叫做《時間都到哪裡去了》

01:25:37 - 01:25:42
非常直白，就是每一個人，在每一個行業裡面都會發生，就是時間掉入黑洞的情況

01:25:42 - 01:25:43
啊，掉到蟲洞了，出不來了

01:25:43 - 01:25:45
那怎麼一回頭又是一天過去了

01:25:46 - 01:25:48
所以這個策略呢是這樣子的

01:25:49 - 01:25:50
它策略有很多步驟

01:25:51 - 01:25:54
那因為是第一次講，所以我們就講最前面的第一個步驟

01:25:55 - 01:25:59
昨天，就是禮拜一提到，就是你要先知道你為什麼要考試力，對不對

01:26:00 - 01:26:01
好，就順著。

01:26:01 - 01:26:05
那他這邊就必須針對你的價值去做排序，我先講結論。

01:26:07 - 01:26:10
在策略上為什麼要針對你的價值做排序？

01:26:10 - 01:26:17
請排出1到5個，你覺得這一年當中，未來這一年365天之內，你覺得最最重要的這五件事情。

01:26:18 - 01:26:18
隨便舉例喔。

01:26:18 - 01:26:21
這邊有幾個樂高積木，隨便你去抓。

01:26:21 - 01:26:23
比方說健康。

01:26:23 - 01:26:26
比方說家人，或者是你的愛情，就是伴侶。

01:26:30 - 01:26:35
然後還有什麼財富，因為你可能要上班，那還有就是國家考試

01:26:37 - 01:26:40
對，隨便先列這四個。

01:26:40 - 01:26:43
因為你的這四個價值可能是每個人不一樣，或五個價值。

01:26:45 - 01:26:49
所以那一本書的時間都要拿來去，之所以請你排序的原因是因為。

01:26:49 - 01:26:54
你必須誠實的把你在階段性目標的價值給排好序。

01:26:54 - 01:26:59
因為一旦排序排在最前面的，它就是不能夠被後面的價值所犧牲。

01:27:00 - 01:27:00
舉例喔。

01:27:01 - 01:27:04
假設你的指標是國考第一。

01:27:05 - 01:27:07
那麼假設你的伴侶第二。

01:27:08 - 01:27:11
好，這時候價值觀發生衝突了，這跟法院一樣。

01:27:11 - 01:27:15
如果這時候伴侶跟你說，啊，我要去看這個鬼滅之刃，那這時候你國考的那個進度還沒有唸完。

01:27:15 - 01:27:19
那這時候兩個價值觀被你排序誰比較大？

01:27:22 - 01:27:23
國考比較大。

01:27:23 - 01:27:27
這時候你就要壯士斷腕跟他講說，抱歉寶貝，這個時候我不能先陪你去看鬼滅之刃。

01:27:27 - 01:27:30
因為我會被國考砸掉，所以不行了，那這個時候你的價值排序是否誠實的排好？

01:27:34 - 01:27:36
就是你時間管理的秘訣，為什麼？

01:27:37 - 01:27:40
因為你誠實地去遵循你的價值排序。

01:27:40 - 01:27:44
你的時間才不會因為次要的價值而被浪費掉。

01:27:44 - 01:27:45
所以呢。

01:27:45 - 01:27:47
你有很多的人生價值。

01:27:47 - 01:27:49
你自己去追尋，這是你的事情。

01:27:50 - 01:27:54
但是價值排序請你確實地把它排好，尤其你可能是半工半讀的。

01:27:54 - 01:27:57
比方說白天要去上班，或者白天要上課。

01:27:57 - 01:27:59
Anyway,你價值排去排好。

01:28:00 - 01:28:03
你按照你的價值排序去排你的價值之後,你的時間分配就要按照價值排序去分配。

01:28:07 - 01:28:13
時間一定要保留給第一個，然後才能夠跑去第二個，才能夠跑去第三個，以此類推。

01:28:13 - 01:28:19
如果你明明是在用第五個的時間，卻再用到第一個的時間，那就是錯的。

01:28:19 - 01:28:21
你時間就會被浪費掉，這樣懂嗎？

01:28:22 - 01:28:24
這個訣竅就分享給你啦，我自己也是覺得這個價值排序還蠻實在的。

01:28:28 - 01:28:34
但你要誠實喔，你這邊如果亂排，就排那些不可做到的，什麼伴侶第一，那你一定天天吵架啊，對不對？

01:28:34 - 01:28:36
因為你國考就是會佔用到跟伴侶時間嘛。

01:28:37 - 01:28:38
所以這邊你自己誠實。

01:28:38 - 01:28:39
我覺得蠻有效的，你自己試試看。

01:28:41 - 01:28:44
好，那我們回頭過來上進度喔，請看一下152頁。

01:28:46 - 01:28:48
那這邊要稍微跟你講一下學習的形態喔。

01:28:49 - 01:28:52
不是說大道理的形態，是指為什麼覺得有點抽象。

01:28:52 - 01:29:00
很多人覺得在大概這個類似講義的可能前100頁或200頁的階段當中，不管你是上誰的參考書。

01:29:00 - 01:29:01
都會覺得有點抽象。

01:29:02 - 01:29:04
它其實非常自然，它抽象是有原因的。

01:29:04 - 01:29:05
請問。

01:29:06 - 01:29:07
我們在上什麼章節？

01:29:08 - 01:29:09
我們在上法源。

01:29:10 - 01:29:15
我們只是在認識要去控制的行政這些規範當中有哪些類型。

01:29:16 - 01:29:18
所以我們還沒有上到具體的法條，那當然抽象啊。

01:29:19 - 01:29:22
好，那第二個問題就是，也是最後一個。

01:29:23 - 01:29:27
那既然法源那麼抽象，為什麼我們現在就要上？

01:29:27 - 01:29:29
我們為什麼現在這一秒就要上？

01:29:29 - 01:29:30
道理很簡單喔。

01:29:31 - 01:29:34
行政法如果是一個時間軸的話，前面是一些基本原理。

01:29:36 - 01:29:40
然後呢，透過這些基本原理，我們會開展出很多的法條，然後才會有作用法。

01:29:41 - 01:29:44
然後到後面，才會有後面的救濟法。

01:29:44 - 01:29:47
這些東西都可能會有具體的法條。

01:29:47 - 01:29:57
所以，如果我們在上後面的法條之前，不先把這些基本的東西先跟你講，你後面的東西會卡東卡西，很多前提都無法理解。

01:29:57 - 01:30:00
所以在順序上，我們必須先把一些

01:30:00 - 01:30:02
這個基本中的基本，前提中的前提先講。

01:30:03 - 01:30:06
但偏偏就是因為這些前提，非常抽象，

01:30:07 - 01:30:09
所以前面會有一些撞牆期，所以結論就是，

01:30:10 - 01:30:15
我們現在學的呢，是後面的種種概念的前提。

01:30:15 - 01:30:18
而這些前提是因為它作為最大公因數

01:30:19 - 01:30:22
它是被抽象化，它是被精煉之後的產物

01:30:22 - 01:30:26
比方說行政法的那些法源，它是非常抽象

01:30:26 - 01:30:29
因此在剛開始的時候，雖然重要

01:30:29 - 01:30:30
但是它很難學

01:30:30 - 01:30:32
這邊就是要共同互相體諒，

01:30:32 - 01:30:32
沒有辦法，

01:30:33 - 01:30:36
因為它是後面很多觀唸的前提，

01:30:36 - 01:30:38
所以我們非得現在來學。

01:30:38 - 01:30:39
好，我們就接著講新進度。

01:30:41 - 01:30:43
前面講了很多的法源,

01:30:44 - 01:30:47
但是如果這些法源，它不是當下發生效力，

01:30:47 - 01:30:49
它往前發生效力呢？

01:30:50 - 01:30:51
大家都是老百姓，

01:30:51 - 01:30:54
啊以前法律規範的狀態是不會有任何罪。

01:30:54 - 01:30:56
但今天如果訂一個法跟你講說,

01:30:56 - 01:30:59
欸，以前這個戴眼鏡的人，現在通通判死刑，

01:30:59 - 01:30:59
那就傻了,

01:30:59 - 01:31:01
我不是不要配眼鏡了嗎？

01:31:01 - 01:31:03
所以這時候法源向未來規範是一回事,

01:31:03 - 01:31:06
可是法源可以莫名其妙溯及以前的事情來做規範嗎？

01:31:07 - 01:31:08
這邊就會涉及到現在的詳解三，

01:31:09 - 01:31:11
法律溯及的正當性檢驗與否。

01:31:12 - 01:31:13
那這個絕對不是天方夜譚啦，

01:31:13 - 01:31:14
我想說啊，

01:31:14 - 01:31:17
固然上課拿這個戴眼鏡判死刑這麼誇張,

01:31:17 - 01:31:19
可是真實世界一樣會有例子啊,

01:31:19 - 01:31:19
好,

01:31:19 - 01:31:21
那你們先看一下講義,

01:31:21 - 01:31:22
我先畫幾個重點。

01:31:52 - 01:31:53
然後這些都是

01:31:54 - 01:31:57
黑板上的標題都是等一下講義的標題

01:31:57 - 01:31:58
我只是把它謄過來

01:31:58 - 01:31:59
所以不抄也沒關係。

01:32:00 - 01:32:00
沒關係

01:32:54 - 01:32:57
這個講義都有喔

01:32:57 - 01:32:57
所以真的不必

01:32:57 - 01:32:58
要抄沒關係

01:32:58 - 01:32:59
我只是這樣比較好講而已

01:33:08 - 01:33:08
好

01:33:08 - 01:33:09
我們先講一半吼

01:33:11 - 01:33:14
我們之所以現在要上這個東西

01:33:14 - 01:33:16
是因為我們前面談了成文法源跟不成文法源

01:33:16 - 01:33:18
所以我們就接著來談說當法院生效的事

01:33:18 - 01:33:21
往未來生效之餘可不可以溯及生效

01:33:24 - 01:33:27
那講到溯及生效，這個溯及與否呢

01:33:27 - 01:33:28
會分成兩個類型，一個叫真正溯及

01:33:28 - 01:33:30
一個叫不真正溯及，當我們腦子想到法律

01:33:30 - 01:33:34
可不可以往前溯及的時候，其實十之八九都在講這件事情

01:33:37 - 01:33:37
好

01:33:37 - 01:33:39
那這個法律往前溯及的

01:34:00 - 01:34:00
一個狀態,我們精準描述的話是這樣子的來描述。

01:34:03 - 01:34:05
法律的效果

01:34:05 - 01:34:13
往前去改變,過去已發生,什麼東西已發生呢,某一個構成要件的事實,所以比方說甲殺乙,當甲殺乙,他如果法律效果這邊是所謂的這個十年有期徒刑。

01:34:27 - 01:34:34
那如果法律這個時候,針對這個已發生的構成要件事實,就是甲殺乙的這個事實。

01:34:34 - 01:34:36
明明已經是給他十年了。

01:34:36 - 01:34:45
那這個時候如果針對這個十年,然後向過去的判刑的十年,把它改成15年,那這個時候就是一種訴及,所以我們放慢一點講,然後看清楚。

01:34:47 - 01:34:50
什麼叫做訴及,而且是真正訴及呢。

01:34:50 - 01:34:57
法律效果及於用在那些已經發生的構成要件的事實,比如說假殺乙是一個構成

01:34:59 - 01:35:00
要件事實。

01:35:00 - 01:35:00
對不對。

01:35:01 - 01:35:07
所以針對這個構成要件的事實，十年，我們用新的法律效果把十年改成15年，這個就是一種溯及，看懂了嗎？

01:35:09 - 01:35:09
好。

01:35:10 - 01:35:15
那麼溯及的這個法律效果，就是我們允不允許這個時改成15呢？

01:35:16 - 01:35:17
這個時候原則是不可以的。

01:35:17 - 01:35:19
例外是可以的，但不要死背。

01:35:19 - 01:35:19
為什麼？

01:35:20 - 01:35:22
因為這個效果的原因是這樣子的。

01:35:23 - 01:35:26
如果涉及的公益大於私益，

01:35:26 - 01:35:27
我們就例外允許。

01:35:28 - 01:35:31
但實質八九，沒有道理說。

01:35:32 - 01:35:33
就是要隨便訴及啊。

01:35:33 - 01:35:35
所以通常要訴及的公益都會小於私益。

01:35:35 - 01:35:36
所以我們原則採這個，可以嗎？

01:35:37 - 01:35:39
原則都是小於私益的，因為

01:35:40 - 01:35:44
過去的十年，大家都已經公認這是一個狀態了。

01:35:45 - 01:35:48
你如果要莫名其妙溯及變成15年。

01:35:48 - 01:35:50
你很難找到這種立刻改善的公益。

01:35:51 - 01:35:52
很難講啦，但是

01:35:53 - 01:35:56
例外讓公益大於私益，在中華民國的憲政史上。

01:35:58 - 01:36:00
有一個超級重要的案例。

01:36:00 - 01:36:05
的現證實例，你一定要記起來，等一下再會看到。

01:36:05 - 01:36:06
叫做4793，這是我們等一下會詳細講。

01:36:06 - 01:36:12
這個例子是大法官目前迄今唯一承認的狀態，就是例外允許法律溯及。

01:36:12 - 01:36:16
這個用在某一個政黨，主要就是國民黨，等下再詳細講。

01:36:17 - 01:36:21
好，那麼以上是這個真正訴及的一個情況，我們來看講義。

01:36:23 - 01:36:26
好，請看一下你的這個括號一。

01:36:28 - 01:36:29
先不要看括號一。

01:36:30 - 01:36:35
好，我們先來看新聞案例，就是說這件事為什麼在真實世界它有這個討論的價值，請看標題。

01:36:36 - 01:36:38
媒體停播訴及IP，請看第一行，這是舊的。

01:36:41 - 01:36:47
國家通訊傳播委員會日前通過執行廣播電視法和衛星廣播電視法停播處分要點，就是停播與否。

01:36:48 - 01:36:57
當年的這個發言人表示，若媒體遭累罰一定金額，將處罰三天到90天的停播，並回溯至90年，97年7月。

01:36:58 - 01:36:59
所以這個意思就是說。

01:36:59 - 01:37:05
過去的播放是一種狀態，你新法的這個狀況要溯及到過去的違法狀態，那這樣子的話。

01:37:06 - 01:37:08
就會倒數第三行。

01:37:08 - 01:37:10
外界就認為有擴權之嫌，可是擴權是一個抽象的概念啊。

01:37:13 - 01:37:16
很多素人就會說，你NCC這樣舞湯獨裁，可是獨裁之餘，如果你要罵他的話。

01:37:18 - 01:37:19
請問你要罵他什麼點？

01:37:20 - 01:37:21
訴及與否的問題，懂嗎？

01:37:21 - 01:37:24
這是就精準抓到一個訴及與否的問題。

01:37:25 - 01:37:27
好,那我們來看一下問題提出。

01:37:27 - 01:37:30
請問NCC回溯計算罰款是否合理?

01:37:31 - 01:37:33
那這時候他合不合理,就要用什麼原則去說明。

01:37:34 - 01:37:38
訴及,法律不溯及既往原則,這個概念去說明,所以你看括號一。

01:37:40 - 01:37:48
司法院釋字第577號清楚指出,新定生效之法規,對於法規生效前已發生之事實,原則上不得適用,即所謂法律不溯及既往原則。

01:37:51 - 01:37:53
那這個原則請看一下你的153頁。

01:37:55 - 01:37:56
153頁請看一下括號三。

01:37:57 - 01:37:59
觀察方式，第一行，重點。

01:38:00 - 01:38:00
來了，怎樣才算是溯及等於適用於生效前已發生之事件呢？

01:38:05 - 01:38:07
司法院釋字第577號就進一步表示，所謂法規不得適用於生效前已發生之事件係指

01:38:12 - 01:38:16
符合構成要件之全部的法律事實。

01:38:17 - 01:38:21
又所謂發生是指全部法律事實在現實生活中已完全實現。

01:38:21 - 01:38:22
這段很繞口令喔。

01:38:22 - 01:38:23
所以你看黑板。

01:38:23 - 01:38:25
所以老師這樣，所以老師才這樣寫啊。

01:38:27 - 01:38:35
根據577，如果我們把法律效用在一個已經發生的構成要件的事實上面，這樣子就會是溯及。

01:38:35 - 01:38:38
所以再看一次，什麼叫做溯及？

01:38:38 - 01:38:47
把一個15年的法律效果套用到過去已經該當構成要件的事實的這個運作之上，這個東西就會是溯及。

01:38:47 - 01:38:48
你把它再看一次你的文字。

01:38:49 - 01:38:50
第二行中間。

01:38:50 - 01:38:51
這適用於生效後發生的事件。

01:38:52 - 01:38:54
不得適用於生效前已發生之事件。

01:38:55 - 01:38:59
那所謂叫做已發生之事件是指符合構成要件的事實。

01:38:59 - 01:39:01
所以簡稱構成要件事實嘛，對不對？

01:39:02 - 01:39:02
好。

01:39:03 - 01:39:05
所以這邊呢,再看一次倒數第二行。

01:39:06 - 01:39:12
那又所謂發生是指全部事實在具體這個現實生活中已完全實現。

01:39:13 - 01:39:14
所以簡單講。

01:39:14 - 01:39:15
你可以再看一次黑板。

01:39:15 - 01:39:21
什麼叫做溯及？把法律效果用在過去已發生之構成要件事實之上，就會是所謂的溯及。

01:39:22 - 01:39:25
這是一個幫你白話版的簡稱。

01:39:25 - 01:39:28
你回去可以再多多參詳一下。

01:39:28 - 01:39:30
因為這個只不過是摘要。

01:39:30 - 01:39:33
所以你自己也可以摘要一個版本。

01:39:33 - 01:39:33
好。

01:39:33 - 01:39:34
好。

01:39:34 - 01:39:37
那麼你看一下下面的用語就更精簡了。

01:39:37 - 01:39:40
從前述的用語觀察可再衍生二概念，順著看喔。

01:39:42 - 01:39:43
真正溯及既往。

01:39:44 - 01:39:52
此指把新法的法律效果適用於變更構成要件，以變更前構成要件以實現並引發法效的狀態。

01:39:52 - 01:39:54
這個就是所謂的速記的一個描述。

01:39:54 - 01:39:56
幫你用文字寫下來了，看懂了嗎？

01:39:57 - 01:39:58
有沒有看不懂的？

01:39:59 - 01:39:59
好。

01:39:59 - 01:39:59
接下來呢，請看

01:40:00 - 01:40:02
看一下153頁的最下面。

01:40:02 - 01:40:03
效果。

01:40:03 - 01:40:07
阿拉伯數字一，真正數據計網原則不允許，請看下一頁。

01:40:09 - 01:40:13
來，綜合學理及食物見解有下列情形。

01:40:14 - 01:40:17
跳過括號，方得允許例外數據計網。

01:40:17 - 01:40:18
所以為什麼?

01:40:18 - 01:40:19
請看A版。

01:40:19 - 01:40:22
我們為什麼打勾例外允許數據計量?

01:40:22 - 01:40:23
不要死背。

01:40:23 - 01:40:27
等一下講的例外的情況全部都是食物列舉的。

01:40:27 - 01:40:29
但列舉背後必有原因。

01:40:29 - 01:40:30
什麼原因？

01:40:30 - 01:40:30
是因為

01:40:31 - 01:40:34
速及的公益大於私益，我們逐一來檢查一下。

01:40:35 - 01:40:41
請看一下第二行中間，像是現行法本身不清晰或混淆法秩序，我就問。

01:40:42 - 01:40:45
現行法如果不夠清楚的話，人民哪來的依恃呢？

01:40:45 - 01:40:47
他根本就沒有信賴的基礎啊。

01:40:47 - 01:40:48
對不對？

01:40:48 - 01:40:49
所以依恃是很微薄的。

01:40:50 - 01:40:52
再來，人民得遇見法律有典更。

01:40:52 - 01:40:56
那已經遇見了人民，那個值得保護的私益是不是就比較小了，對不對？

01:40:57 - 01:41:03
所以在往下，損害輕微就更不用講了嘛，且與立法公益相符不成比例，就是他很小的意思。

01:41:04 - 01:41:07
就是他在天平上小於小於公益，這樣理解了嗎？

01:41:07 - 01:41:09
所以不要去死背。

01:41:09 - 01:41:10
不要去死背。

01:41:11 - 01:41:12
好，那話說回來，請看黑板。

01:41:12 - 01:41:14
我先給你看重點。

01:41:15 - 01:41:15
793。

01:41:16 - 01:41:21
793啊，是這個唯一啊，在被大法官承認的溯及的情況。

01:41:22 - 01:41:22
那到底是什麼呢？

01:41:23 - 01:41:26
這邊跟一個很有名的條例，叫做黨產條例。

01:41:26 - 01:41:29
全稱有點長，叫做不當黨產什麼追討條例，有點忘。

01:41:30 - 01:41:32
但是這個黨產條例是這個樣子的。

01:41:32 - 01:41:33
畫一個時間軸給你看。

01:41:33 - 01:41:35
在威權時期呢，

01:41:36 - 01:41:36
好。

01:41:37 - 01:41:43
固然形式上有複數的政黨，但是我們都知道威權時期這個一黨獨大這老K嘛，就KT嘛。

01:41:45 - 01:41:47
這個是全世界都知道的事實嘛。

01:41:47 - 01:41:48
沒什麼好避諱的嘛。

01:41:49 - 01:41:56
那於是乎呢，針對這個威權時期KT呢，他所得到的一些財產呢，有一些奇奇怪怪的狀況。

01:41:56 - 01:41:59
那這個在學理上就是認為說有點怪啦，所以

01:42:00 - 01:42:06
呢在，前大概快10年前呢，立法院立了一個不當黨產的追討條例，簡稱黨產條例。

01:42:07 - 01:42:12
那這個黨產條例裡面就規定呢，黨產的寫錯字了。

01:42:12 - 01:42:13
好。

01:42:13 - 01:42:13
對。

01:42:15 - 01:42:16
黨產條例。

01:42:17 - 01:42:22
那黨產條例裡面就規定呢，針對威權時期，如果那些有勢力的政黨，它取得的錢，如果有不當的話，

01:42:27 - 01:42:32
那麼這個黨產條例就可以授權這個黨產委員會，

01:42:32 - 01:42:37
去做追討的動作，bytheway，這個追討的動作是一個行政處分，

01:42:37 - 01:42:42
所以可以用行政處分去要，那KMT既然這個錢被拿走了，他就打了很多訴願跟行政訴訟。

01:42:43 - 01:42:47
所以這個KMT跟黨產委員會雙輸，但律師發大財，好。

01:42:48 - 01:42:50
所以這個追討是一回事，

01:42:50 - 01:42:55
但至少國民黨在打這個救濟的時候，也不是吃素的，

01:42:55 - 01:42:57
他就追本溯源，

01:42:57 - 01:42:59
跟我們現在的爭點有關係。

01:42:59 - 01:42:59
好。

01:43:00 - 01:43:03
他如果只打這個追討的行政處分，

01:43:03 - 01:43:04
就會自失一分，

01:43:04 - 01:43:07
因為追討的行政處分會無限增生嘛，對不對？

01:43:07 - 01:43:11
所以他就要追本溯源，想要把這個黨產條例給槓掉。

01:43:11 - 01:43:14
那他想要追本溯源，把這個黨產條例給槓掉，來各位未來的律師或司法人員，

01:43:17 - 01:43:20
你要如何根本性地毀滅掉這個黨產條例？

01:43:20 - 01:43:22
你就要說這個黨產條例違憲啊。

01:43:22 - 01:43:25
那請問我們現在講的什麼標準可以讓他違憲？

01:43:25 - 01:43:26
溯及既往。

01:43:26 - 01:43:28
為什麼這個東西有溯及既往？

01:43:28 - 01:43:33
因為在威權時期，這些錢都被認為是OK的，

01:43:34 - 01:43:38
所以呢，他在過去的法律制度下，他是一個已發生的構成要件事實，

01:43:38 - 01:43:40
過去被認為是OK的，

01:43:40 - 01:43:44
你現在用新的法律說他不OK，

01:43:46 - 01:43:49
那你就改變了他的那個評價，

01:43:49 - 01:43:50
產生了訴及的情況，

01:43:50 - 01:43:50
這樣我聽得懂嗎？

01:43:51 - 01:43:52
有沒有聽不太懂？

01:43:52 - 01:43:54
所以呢，這個KMT的律師團隊呢，

01:43:55 - 01:44:00
就針對黨產條例在溯及既往裡。

01:44:00 - 01:44:01
這邊就提起了釋憲,

01:44:01 - 01:44:02
他釋憲原因有很多啊,

01:44:02 - 01:44:03
793,

01:44:03 - 01:44:05
他其中一個理由就是他有溯及既往。

01:44:06 - 01:44:06
好,

01:44:06 - 01:44:07
那溯及既往之後呢,

01:44:07 - 01:44:08
來，你看黑板。

01:44:10 - 01:44:12
你把一個新的認為不OK的法律效果,

01:44:12 - 01:44:15
用在一個過去被認為是OK的黨產上面,

01:44:15 - 01:44:16
你就會有一個溯及嘛

01:44:17 - 01:44:19
所以KMT律師團隊想說爽啦

01:44:19 - 01:44:20
這邊是原則不允許啦

01:44:20 - 01:44:21
勝算很高啦

01:44:21 - 01:44:22
對不對？

01:44:22 - 01:44:23
結果沒想到是這個軌道

01:44:24 - 01:44:25
例外允許。

01:44:25 - 01:44:26
那例外允許的話

01:44:26 - 01:44:28
就要說公益大於私意啊

01:44:28 - 01:44:30
那793說了什麼公益呢？

01:44:31 - 01:44:32
這就是我們現在要講的。

01:44:33 - 01:44:33
793說,

01:44:34 - 01:44:35
這邊就是,

01:44:37 - 01:44:37
我寫反了,

01:44:38 - 01:44:43
793就說了一個關鍵字叫政黨公平競爭。

01:44:44 - 01:44:45
政黨公平競爭。

01:44:45 - 01:44:46
想像一下喔,

01:44:47 - 01:44:49
政黨公平競爭到底是哪邊不公平呢?

01:44:49 - 01:44:52
我們用這邊來畫一下這個理解。

01:44:54 - 01:44:56
根據黨產會喔,

01:44:56 - 01:44:58
大概在前幾年的統計喔,

01:44:59 - 01:45:00
就是他已經立案的,

01:45:01 - 01:45:03
被他已經調查出來,

01:45:03 - 01:45:06
國民黨涉嫌有不當的部分,

01:45:06 - 01:45:08
他前幾年有開一個展覽,

01:45:08 - 01:45:11
那我去看那個展覽發現已經800多億了。

01:45:11 - 01:45:12
800多億了。

01:45:13 - 01:45:13
所以呢,

01:45:14 - 01:45:16
你去把民眾黨跟民進黨的黨產加起來喔,

01:45:17 - 01:45:17
恐怕那個,

01:45:18 - 01:45:19
如果我們用條狀圖，

01:45:19 - 01:45:20
假設這是第一象限，

01:45:21 - 01:45:22
如果我們用條狀圖，

01:45:22 - 01:45:23
國民黨的黨產，

01:45:23 - 01:45:24
把不當的算進去喔，

01:45:25 - 01:45:25
我相信喔,

01:45:25 - 01:45:26
國民黨,

01:45:26 - 01:45:26
對不起,

01:45:26 - 01:45:27
民眾黨,

01:45:27 - 01:45:31
民進黨或加新黨或加什麼臺聯黨什麼加起來

01:45:31 - 01:45:32
恐怕都只是在這邊的。

01:45:32 - 01:45:34
所以這會產生什麼樣的情況？

01:45:34 - 01:45:36
家大業大跟家小業小，

01:45:36 - 01:45:37
然後，

01:45:38 - 01:45:38
這會影響什麼？

01:45:39 - 01:45:42
這個在政治學上會影響很重要的東西就是宣傳。

01:45:42 - 01:45:43
你有錢才能做宣傳啊,

01:45:44 - 01:45:44
我就問,

01:45:45 - 01:45:46
你辦那些造勢晚會不要錢嗎?

01:45:47 - 01:45:48
喇叭主持人不要錢嗎?

01:45:49 - 01:45:50
動員遊覽車不要錢嗎?

01:45:50 - 01:45:51
便當雙主菜不要錢嗎?

01:45:52 - 01:45:52
都要錢啊,

01:45:53 - 01:45:53
所以,

01:45:53 - 01:45:54
這個表現在宣傳上,

01:45:55 - 01:45:55
我就問，

01:45:55 - 01:45:57
錢多的人是不是就能夠搞事？

01:45:57 - 01:45:57
鐵定的啊。

01:45:58 - 01:45:59
所以大法官就說，

01:46:00 - 01:46:03
在民主機制下，我們需要的是公平的競爭機會，因為人民就可以用他的智慧自己去投票。

01:46:07 - 01:46:12
可是錢多寡就會影響到宣傳的大小，就會影響到公平的競爭。

01:46:13 - 01:46:14
所以大法官認為說

01:46:14 - 01:46:16
從公平的競爭來看，

01:46:16 - 01:46:18
這件事情超級重要的，

01:46:18 - 01:46:20
那你這樣子錢分配不平均，

01:46:20 - 01:46:22
而且有一半以上的部分

01:46:22 - 01:46:23
還都是不當黨產。

01:46:23 - 01:46:29
你這樣的話會嚴重影響到政黨公平競爭，而這個政黨公平競爭又是民主機制的基礎，所以這個超級重要。

01:46:30 - 01:46:31
因此。

01:46:31 - 01:46:40
既然政黨公平競爭這個公益超級重要，那就會大於你國民黨這樣子財產被事後剝奪的疑慮，所以這邊就讓他OK了，我們看一下原文。

01:46:43 - 01:46:47
請看一下154頁的框框，請看一下裁判字號。

01:46:47 - 01:46:48
四字793。

01:46:48 - 01:46:52
（利益衡量後，少數說及既往合憲的例子）。

01:46:52 - 01:46:53
請看第一行。

01:46:53 - 01:46:57
基於法安定性更新來保護的原則，限制或剝奪人民權力的法律規範，（原則不得溯及）。

01:47:00 - 01:47:04
一級法律原則上不得溯及適用法律事件前已終結的事件。

01:47:05 - 01:47:11
為立法者制定溯及既往生效之不利規範，如係追求憲法重大公共利益，仍非憲法所不許，請把憲法重大公共利益畫一下底線。

01:47:15 - 01:47:18
老師這段是摘要，不想讓你有太厚的感覺。

01:47:19 - 01:47:20
所以呢，你們可以自己去看原文。

01:47:21 - 01:47:27
這邊雖然只引了所謂的憲法重大公共利益這幾個字，但他後面幾段有特別指明是什麼，你就寫上去，政黨公平競爭。

01:47:30 - 01:47:31
政黨公平競爭，他引的是，他後面會詳細講在其他段落。

01:47:35 - 01:47:38
我們作為參考書不能夠什麼都放嘛，不然就就是。

01:47:39 - 01:47:41
對啊，你又不想買磚頭回去。

01:47:42 - 01:47:44
所以就放這一段而已。

01:47:45 - 01:47:45
好。

01:47:45 - 01:47:47
所以我們再念一次倒數第三行。

01:47:48 - 01:47:52
如未涉及重大公共利益，仍非憲法所當然不許。

01:47:53 - 01:47:55
所以獲得舉證就是可以的意思，這樣明白了嗎？

01:47:55 - 01:47:56
好。

01:47:57 - 01:47:58
所以我們看一下黑板喔。

01:47:59 - 01:48:00
因此。

01:48:00 - 01:48:01
這個case呢，

01:48:01 - 01:48:03
就是要，怎麼講，

01:48:03 - 01:48:06
透過這個case我們可以複習一下前面學到的概念。

01:48:07 - 01:48:11
請問我們在那麼多法源當中，可不可以把一個法源往前去生效？

01:48:12 - 01:48:14
那這邊就會涉及到所謂的真正溯及。

01:48:15 - 01:48:17
也就是把法律效果，新的法律效果，

01:48:18 - 01:48:20
用到一個過去已經結束的事情上面。

01:48:21 - 01:48:23
所以請注意喔，這邊順便跟你講一下喔。

01:48:24 - 01:48:27
577講的是不可以用在已發生之構成要件事實上面嘛。

01:48:28 - 01:48:30
但是這句話很長,對不對?

01:48:30 - 01:48:32
所以在其他的字,有時候會簡稱,

01:48:33 - 01:48:36
或者是在有些決議會簡稱已終結的事件。

01:48:37 - 01:48:38
它大概是約等於喔。

01:48:39 - 01:48:43
以發577是講說已發生之構成要件事實,

01:48:43 - 01:48:45
這個是它比較囉嗦的講法，

01:48:45 - 01:48:51
但在其他的字，如剛才793，或等一下看到的決議，有時候會講說是以終結的事件。

01:48:52 - 01:48:52
可以嗎？

01:48:52 - 01:48:55
新法的法律效果不可以用在已終結的事件。

01:48:55 - 01:48:56
這樣可以嗎？

01:48:56 - 01:48:57
好。

01:48:58 - 01:49:02
那用在已終結的事件的話是例外才允許，原則上不允許喔。

01:49:03 - 01:49:03
好。

01:49:04 - 01:49:06
所以呢，這邊的情境是什麼？

01:49:07 - 01:49:09
這邊的情境就是，我是說考試。

01:49:10 - 01:49:15
如果未來有一個題目，它出現了新法法規，用到了一個過去已終結的事情上面，

01:49:16 - 01:49:20
你就要紅燈去想，哇哇哇，想說這邊這樣做真的OK嗎？

01:49:20 - 01:49:24
這邊真的有可以速決的公益大於信賴的私益嗎？

01:49:24 - 01:49:25
你就要去思考這件事情，

01:49:26 - 01:49:27
然後看題目有沒有特別問。

01:49:27 - 01:49:29
因為題目如果概括問你說是否違法,

01:49:29 - 01:49:34
你就要想到是否違反法律不溯及既往原則,

01:49:34 - 01:49:35
這樣明白了嗎?

01:49:35 - 01:49:36
好。

01:49:36 - 01:49:38
那如果你真的明白的話,剛剛大家都點頭嘛,

01:49:39 - 01:49:41
來，我們看一下下面這個case。

01:49:42 - 01:49:44
這個case你是不是，你是不是能夠辨別溯及？

01:49:45 - 01:49:47
那為什麼要講，因為它是大法官的見解，很重要。

01:49:47 - 01:49:49
來，我們看一下15大聲說。

01:49:50 - 01:49:58
新法關於性平調查小組的全部外聘之規定，對於新法施行前調查小組已完成之調查報告並予以解聘，是否有溯及適用？

01:49:58 - 01:49:59
好。

01:50:00 - 01:50:01
先幫我一個忙喔，

01:50:01 - 01:50:03
請看一下你的155頁，

01:50:04 - 01:50:05
請看一下小寫三，

01:50:06 - 01:50:07
你們往下看，我畫個圖。

01:50:07 - 01:50:10
不然只光念文字你們會不容易理解，

01:50:10 - 01:50:11
我畫個圖。

01:51:17 - 01:51:18
好，我們來看黑板喔。

01:51:19 - 01:51:24
這個圖就是你剛才看到的數集的討論的表現，

01:51:24 - 01:51:25
來，你看黑板喔。

01:51:25 - 01:51:29
這個決定呢，是這個性平調查結果的決定，

01:51:29 - 01:51:33
也就是到底有沒有發生性騷擾之類的性平決定，

01:51:33 - 01:51:33
這樣可以理解嗎？

01:51:34 - 01:51:37
好，那為了產出這個有沒有性騷擾之類的性平決定，

01:51:38 - 01:51:39
你一定要去做調查嘛，對不對？

01:51:40 - 01:51:41
你不可能掐指一算嘛,

01:51:41 - 01:51:46
好，可是調查的時候根據性平相關法規，你會組成調查小組。

01:51:46 - 01:51:51
那在舊的法規呢，調查小組呢，它會有內外部委員共同組成，

01:51:51 - 01:51:52
什麼叫內部委員？

01:51:52 - 01:51:57
假設發生在學校，就會有學校內部的老師或者是教職員一起來組成。

01:51:58 - 01:52:00
跟部分的外部成員,

01:52:00 - 01:52:01
說外聘的那些專家學者,

01:52:01 - 01:52:02
這個叫內外部委員。

01:52:02 - 01:52:06
那新法呢,就改成了所謂的全部外部委員。

01:52:07 - 01:52:08
好,所以這是新法。

01:52:08 - 01:52:10
好，所以新法的時間點在什麼地方？

01:52:10 - 01:52:12
在決定做出來之後。

01:52:13 - 01:52:14
所以大法庭就在討論了。

01:52:15 - 01:52:17
請問，新法做出來之後，

01:52:17 - 01:52:19
它可以全部外部外聘委員。

01:52:20 - 01:52:24
所以這樣的新法,就是得要求全部外部委員的這樣的標準,

01:52:25 - 01:52:26
可不可以,

01:52:26 - 01:52:29
可不可以這個用在過去的這個小組組成?

01:52:30 - 01:52:30
差在哪?

01:52:31 - 01:52:38
差別在於說,如果新法的這樣子得全部外聘的這樣的標準,可以用在過去的組成的認定上,

01:52:38 - 01:52:42
那這樣子過去有一半是內部委員的東西就會錯。

01:52:42 - 01:52:44
那錯的話，這個決定就可以撤銷。

01:52:44 - 01:52:45
所以茲事體大。

01:52:45 - 01:52:48
因此大法庭就在吵說，這邊有沒有溯及，

01:52:48 - 01:52:49
而溯及能不能做。

01:52:50 - 01:52:50
這樣明白了嗎？

01:52:50 - 01:52:51
好，所以再講一次。

01:52:52 - 01:52:54
因此這個新法能不能夠跑過來用，

01:52:54 - 01:52:58
就會發生有沒有溯及以及溯及正當性的問題。

01:52:58 - 01:52:59
這樣明白了嗎？

01:52:59 - 01:53:20
好,所以大法庭

01:53:20 - 01:53:41
才會這樣寫啊。

01:53:43 - 01:53:45
你看一下你的134頁,

01:53:45 - 01:53:46
來，左邊。

01:53:47 - 01:53:47
你看小寫一。

01:53:48 - 01:53:49
標題是老師幫你下的,

01:53:49 - 01:53:52
但是它吵什麼，他就跟你講說他先定義。

01:53:52 - 01:53:53
你看第一行。

01:53:53 - 01:53:57
禁止法律溯及既往是法治國安定性及信賴保護原則的要求。

01:53:58 - 01:54:00
所以呢，請看一下你的155頁。

01:54:00 - 01:54:01
負擔微不足道。

01:54:01 - 01:54:01
私益很小。

01:54:02 - 01:54:02
（五）

01:54:02 - 01:54:04
溯及的法律極為重要，

01:54:04 - 01:54:04
啊，

01:54:04 - 01:54:05
公益大於私益。

01:54:05 - 01:54:06
這樣明白了嗎？

01:54:07 - 01:54:08
所以這些例外要背嗎？

01:54:08 - 01:54:09
不要背，

01:54:09 - 01:54:11
做個聰明的閱讀者。

01:54:12 - 01:54:12
好。

01:54:12 - 01:54:13
所以稍微停頓一下。

01:54:14 - 01:54:16
請問為什麼大法庭要寫第一段？

01:54:16 - 01:54:18
剛才那個小寫一的第一段，

01:54:18 - 01:54:18
為什麼？

01:54:19 - 01:54:20
大前提啊。

01:54:20 - 01:54:22
他要把這件事情的判準先丟出來,

01:54:22 - 01:54:24
因為他要去評斷了。

01:54:24 - 01:54:24
好,

01:54:24 - 01:54:26
所以請看一下你的小寫三,

01:54:27 - 01:54:28
本案有無溯及。

01:54:29 - 01:54:31
所以他就要開始去套用這邊有沒有溯及既往,

01:54:31 - 01:54:33
才會去評斷正不正當嘛。

01:54:34 - 01:54:34
好,

01:54:34 - 01:54:35
有沒有溯及既往?

01:54:35 - 01:54:35
來各位,

01:54:35 - 01:54:36
你看黑板。

01:54:37 - 01:54:38
在講它的答案之前，

01:54:38 - 01:54:39
你覺得有沒有溯及？

01:54:42 - 01:54:45
新法說可以全部外聘。

01:54:45 - 01:54:47
那麼我們可不可以把這個新法？

01:54:47 - 01:54:51
應該說若把新法的法律效果套用到這個小組的組成，

01:54:51 - 01:54:52
算不算溯及？

01:54:53 - 01:54:54
那溯及的標準是什麼？

01:54:55 - 01:54:56
溯及的標準在這裡啊。

01:54:59 - 01:55:06
把全部外聘的情況用到過去符合內外部組成的構成要件的事實上面。

01:55:07 - 01:55:08
而且這個東西已經終結了。

01:55:09 - 01:55:10
算不算溯及既往？

01:55:10 - 01:55:10
算啊。

01:55:11 - 01:55:12
聽不懂的舉手。

01:55:12 - 01:55:12
再講一次。

01:55:13 - 01:55:14
算溯及，

01:55:14 - 01:55:14
好。

01:55:15 - 01:55:15
所以呢，

01:55:17 - 01:55:18
今天如果把，

01:55:18 - 01:55:25
今天把新法的法律效果用到這個已經配合舊的構成要件所發生的事實上面，

01:55:26 - 01:55:27
這邊當然是一個溯及啊,

01:55:27 - 01:55:31
尤其這個小組的組成這件事情有沒有終結？

01:55:32 - 01:55:33
決定都做出來了,

01:55:33 - 01:55:33
有沒有終結？

01:55:33 - 01:55:34
有啊,

01:55:34 - 01:55:35
早就終結了啊。

01:55:35 - 01:55:39
所以把新法的法律效果用到這個組成已終結的事實上，

01:55:39 - 01:55:40
當然是一個溯及。

01:55:40 - 01:55:41
所以它是溯及的話，

01:55:41 - 01:55:42
原則OK不OK？

01:55:42 - 01:55:44
原則不OK啊,

01:55:44 - 01:55:44
所以你看講義。

01:55:47 - 01:55:49
請看小寫三。

01:55:49 - 01:55:50
小寫三呢,

01:55:50 - 01:55:51
請看一下第二段。

01:55:52 - 01:55:54
在新法師行後,

01:55:54 - 01:55:57
調查小組尚未處理或尚未處理終結,

01:55:57 - 01:55:57
括號,

01:55:57 - 01:55:59
即未提出報告之事件,

01:55:59 - 01:56:00
均適用新。

01:56:00 - 01:56:01
新法處理之,

01:56:01 - 01:56:01
廢話,

01:56:01 - 01:56:02
因為它沒有終結。

01:56:02 - 01:56:03
可是呢,

01:56:03 - 01:56:04
請看第三行中間,

01:56:04 - 01:56:06
調查小組程序已完成,

01:56:06 - 01:56:08
且調查報告已提出,

01:56:08 - 01:56:09
甚至已作成解聘處分者,

01:56:09 - 01:56:12
即屬施行前程序在法律上已終結,

01:56:12 - 01:56:15
則新法關於調查小組得全部外聘之規定,

01:56:15 - 01:56:16
來翻頁喔。

01:56:18 - 01:56:19
自不得溯及適用,

01:56:19 - 01:56:22
否則有違信賴保護及禁止溯及適用之原則。

01:56:23 - 01:56:24
所以這邊他講的東西就是,

01:56:24 - 01:56:26
原則上不能溯及,

01:56:26 - 01:56:26
這樣明白了嗎？

01:56:27 - 01:56:28
所以是兩個層次。

01:56:28 - 01:56:30
一，有沒有涉及？

01:56:30 - 01:56:32
二，這樣可不可以？

01:56:33 - 01:56:33
他把它寫成一段了。

01:56:34 - 01:56:35
但它其實是有兩件事

01:56:35 - 01:56:36
哪兩件事？

01:56:36 - 01:56:37
一，有沒有涉及？

01:56:37 - 01:56:38
二，這樣可不可以？

01:56:39 - 01:56:39
他一口氣講完了

01:56:40 - 01:56:40
因為一，

01:56:40 - 01:56:41
它有速記，

01:56:41 - 01:56:42
因為用到已終結。

01:56:43 - 01:56:44
二，這樣做原則不允許，

01:56:45 - 01:56:45
看到了嗎？

01:56:45 - 01:56:46
有沒有看懂？

01:56:47 - 01:56:47
好。

01:56:48 - 01:56:50
那麼我們就講完了。

01:56:51 - 01:56:52
所以回到你的黑板。

01:56:54 - 01:56:57
我們一口氣透過這個圖來複習一件事情。

01:56:58 - 01:57:00
這件事情就是溯及既往OK不OK?

01:57:01 - 01:57:02
原則是不OK的,

01:57:03 - 01:57:03
來,

01:57:03 - 01:57:03
這邊有沒有溯及?

01:57:04 - 01:57:08
新法用到過去構成要件事實已該當的現象

01:57:08 - 01:57:10
且已終結的事實上，

01:57:10 - 01:57:11
這樣子就是速及，

01:57:11 - 01:57:12
而速及原則可不可以？

01:57:13 - 01:57:13
原則不可以，

01:57:14 - 01:57:15
所以大法庭在這樣講。

01:57:15 - 01:57:15
好嗎？

01:57:15 - 01:57:16
我們講完了。

01:57:16 - 01:57:16
好，

01:57:17 - 01:57:19
那麼接下來呢，請看一下黑板。

01:57:19 - 01:57:21
接下來我要講另外一個分類。

01:57:21 - 01:57:22
因為在考試上，

01:57:22 - 01:57:24
這邊在高考這邊有出，

01:57:24 - 01:57:28
因為這邊有一個不真正溯及既往的討論跟特別規定，

01:57:28 - 01:57:32
所以公務員還是高考之類的有出過，所以我們特別要講一下。

01:57:32 - 01:57:32
好，

01:57:32 - 01:57:34
那這個東西麻煩大家

01:57:34 - 01:57:35
往前翻一下頁數

01:57:36 - 01:57:37
你們先看一下。

01:57:39 - 01:57:41
請看你的第153頁

01:57:42 - 01:57:44
然後看完153頁之後

01:57:44 - 01:57:44
請看到156頁

01:57:45 - 01:57:46
請這樣看一下

01:57:46 - 01:57:47
我先寫一下字。

02:00:27 - 02:00:29
好，我們先抽象講一下

02:00:29 - 02:00:32
然後再舉一個例子，然後回來看講義，所以先聽懂看看。

02:00:34 - 02:00:40
我們在講，新的法律效果可不可以用在這個事情上面，而且要避免溯及呢？

02:00:40 - 02:00:47
剛才一直在講說，真正的溯及是把法律效果用到一個已終結的事情上面，這個才叫溯及，這個才是原則不允許。

02:00:48 - 02:00:50
但是另外一個很像的，

02:00:50 - 02:00:52
把新的效果套用到事實，

02:00:53 - 02:00:56
然後套用到這個事實的狀態，看起來超像溯及的。

02:00:56 - 02:00:58
這個叫做不真正溯及。

02:00:59 - 02:01:01
所以你先聽懂相同的點,

02:01:01 - 02:01:05
同樣是把新的效果用在一個過去的狀態,

02:01:06 - 02:01:08
它有時候會被認為是不真正溯及。

02:01:09 - 02:01:16
那同樣的把新法的事情用到一個過去的事件,如果這個東西已經過去且終結了,那才會是真正的溯及。

02:01:16 - 02:01:19
我知道這樣講聽不懂，所以我們來看更細的描述。

02:01:21 - 02:01:25
所謂的溯及是把效果用到過去已終結，

02:01:25 - 02:01:26
那這是什麼是以終結？

02:01:27 - 02:01:31
針對某個構成要件事實已經全部發生，你用到這類的事情上面才叫做已終結，

02:01:32 - 02:01:33
才叫做溯及。

02:01:33 - 02:01:40
可是如果你把法律效果用到構成要件事實僅部分實現的狀態上面去，

02:01:40 - 02:01:42
也就是這樣的一個情況，它根本就還沒有終結，

02:01:43 - 02:01:45
上代發展的話，這個叫不真正溯及，

02:01:46 - 02:01:46
來舉例，

02:01:47 - 02:01:47
好，舉例。

02:01:49 - 02:01:50
請幫我記得一個定義，

02:01:51 - 02:01:52
這件事情終結了嗎？

02:01:52 - 02:01:54
這件事情所有的構成要件都滿足了嗎？

02:01:55 - 02:01:56
記得這件事情，

02:01:56 - 02:01:57
好，我們來看這個案例。

02:01:58 - 02:01:59
這個是二審判決。

02:02:00 - 02:02:00
以下是舉例,

02:02:00 - 02:02:02
所以是虛擬的法規,

02:02:02 - 02:02:03
不要往那邊去想。

02:02:04 - 02:02:04
好,

02:02:04 - 02:02:06
在二審判決之前呢,

02:02:06 - 02:02:08
假設在這個時間點,

02:02:08 - 02:02:09
他修法了,

02:02:09 - 02:02:10
假設民訴修成,

02:02:10 - 02:02:11
就是上訴第三審,

02:02:12 - 02:02:14
我們的訴訟標的要達5000萬元,

02:02:15 - 02:02:15
那這個時候,

02:02:16 - 02:02:17
過去在審理中,

02:02:17 - 02:02:19
在提起上訴的這個上訴人呢,

02:02:19 - 02:02:21
他的訴訟標的是2000萬

02:02:21 - 02:02:22
那這個時候他就不能上訴了,

02:02:22 - 02:02:23
對不對？

02:02:23 - 02:02:24
那請問,

02:02:25 - 02:02:26
這樣的新法修正之後,

02:02:27 - 02:02:29
用到這個人的上訴過程中,

02:02:30 - 02:02:31
請問算不算是真正溯及既往？

02:02:32 - 02:02:32
所以，

02:02:32 - 02:02:34
所以這個時候我們就要去思考它的定義。

02:02:35 - 02:02:36
什麼是溯及既往，

02:02:36 - 02:02:37
而且是真正的？

02:02:38 - 02:02:42
把新法的法律效果用到一個構成要件事實全部都滿足了，

02:02:42 - 02:02:43
我就問，

02:02:43 - 02:02:46
什麼時候才能夠完全滿足上訴？

02:02:47 - 02:02:47
判決要出來吧，

02:02:47 - 02:02:48
對不對？

02:02:48 - 02:02:50
所以這邊有兩個層次,

02:02:50 - 02:02:50
第一個,

02:02:51 - 02:02:52
在修法的過程中,

02:02:53 - 02:02:58
這個審理的過程已經滿足了所有上訴的構成要件嗎?

02:02:59 - 02:03:00
沒有。

02:03:00 - 02:03:00
第二個，

02:03:01 - 02:03:02
這個審理的案子終結了嗎？

02:03:03 - 02:03:04
判決在這裡，

02:03:04 - 02:03:04
所以還沒有終結，

02:03:05 - 02:03:09
因此這是把新法的法律效果用到一個構成要件事實。

02:03:09 - 02:03:13
就是上訴的構成要件事實部分滿足的狀態當中,

02:03:14 - 02:03:15
因此這是一個不真正溯及既往。

02:03:16 - 02:03:18
所以我們再看一次清楚的定義。

02:03:18 - 02:03:19
什麼是不真正溯及既往？

02:03:20 - 02:03:22
同樣是把法律效果用到過去,

02:03:22 - 02:03:27
可是這個過去只不過是構成要件事實部分滿足,

02:03:28 - 02:03:30
整體事件尚未終結的狀態。

02:03:30 - 02:03:31
OK嗎?

02:03:31 - 02:03:31
好,

02:03:32 - 02:03:32
所以我們來看一下定義。

02:03:33 - 02:03:34
請看一下153頁。

02:03:35 - 02:03:37
請看一下最上面的阿拉伯數字2。

02:03:38 - 02:03:40
不真正溯及是指第一行，

02:03:40 - 02:03:42
把新法的法律效果適用到變更前，

02:03:44 - 02:03:45
構成要件僅部分實現。

02:03:46 - 02:03:47
並未引發法效,

02:03:47 - 02:03:49
如上訴這樣的狀況。

02:03:49 - 02:03:50
這樣可以嗎？

02:03:50 - 02:03:51
你要看清楚它的差別。

02:03:52 - 02:03:53
那這樣的情況,

02:03:53 - 02:03:53
請回到黑板。

02:03:54 - 02:03:56
我們原則上是OK的,

02:03:56 - 02:03:57
例外是不OK的,

02:03:57 - 02:03:59
那道理很簡單,

02:03:59 - 02:04:00
也是公平的。

02:04:00 - 02:04:00
公私益的衡量。

02:04:01 - 02:04:01
那公私益的衡量就在於說

02:04:03 - 02:04:07
因為這個時候他的那個案件還沒有終結

02:04:07 - 02:04:11
所以人民對於這個案件的未來，他的信賴其實比較低

02:04:11 - 02:04:15
所以這個時候原則比較低的話，那公益通常會大於私益

02:04:15 - 02:04:20
那相反的人民如果對於這個私益的期待超強的

02:04:20 - 02:04:21
那我們就例外讓他不OK

02:04:22 - 02:04:23
這樣可以嗎

02:04:23 - 02:04:23
所以你看一下你的156頁

02:04:27 - 02:04:28
來156頁的最下面

02:04:30 - 02:04:32
不真正數及原則允許

02:04:32 - 02:04:32
第一行

02:04:32 - 02:04:35
原則允許的說明可參620

02:04:35 - 02:04:35
620不用背

02:04:35 - 02:04:37
只是引經據典而已

02:04:38 - 02:04:41
新法規範之法律關係如跨越新舊法施行時期

02:04:42 - 02:04:47
當特定法條之所有構成要件事實於新法施行後始完全實現

02:04:47 - 02:04:48
看到沒有

02:04:48 - 02:04:50
構成要件事實部分實現嘛，對不對

02:04:51 - 02:04:59
所以往下念，則無待法律明文規定，本及因適用構成要件事實與生活事實合致時有效之新法

02:04:59 - 02:04:59
根據新法明定其法律效果

02:05:00 - 02:05:01
這個不是我講的

02:05:01 - 02:05:02
這個是620也講的嘛,對不對

02:05:03 - 02:05:04
所以

02:05:04 - 02:05:05
不真正數競

02:05:05 - 02:05:07
例外就當下馬上用，這樣聽懂了嗎？

02:05:07 - 02:05:08
對不起。

02:05:08 - 02:05:11
原則就當下馬上用。

02:05:11 - 02:05:11
好。

02:05:12 - 02:05:12
好。

02:05:12 - 02:05:13
那麼我們繼續看

02:05:14 - 02:05:15
請看一下157頁

02:05:16 - 02:05:17
157頁第三行

02:05:18 - 02:05:23
而例外禁止的狀況則發生在個人信賴利益大於公益之際

02:05:23 - 02:05:25
好，那大家麻煩看一下下面這幾段

02:05:25 - 02:05:29
因為這邊就會講到會考的一個特別法規

02:05:29 - 02:05:30
這個法規

02:05:30 - 02:05:33
是會考的，而且考場上不會附法條的，所以你要看懂

02:05:33 - 02:05:34
來，我先畫圖給你看

02:06:05 - 02:06:10
好，大家看黑板喔。

02:06:10 - 02:06:13
因為原則用新例外用舊，有時候那個新舊之間，這個爭議比較難定。

02:06:14 - 02:06:20
所以呢，為求明定爭議，就是大家不要在那邊自我判斷，所以中標法18條就明定。

02:06:21 - 02:06:28
人民如果跑去申請一個許可，這個許可是概括的說法，你只要去要求任何一個處分都算。

02:06:28 - 02:06:35
你去要求任何一個處分，這個處分審理中，在還沒做出決定之前，就是構成要件事實滿足之前嘛，對不對？

02:06:36 - 02:06:39
那如果法規變動的話，我們原則用新法。

02:06:40 - 02:06:42
所以在時間軸上面就是這樣畫。

02:06:43 - 02:06:47
在決定做出來之前，如果這邊修法了。

02:06:47 - 02:06:50
因為是決定做出來之前嘛，那我們就用新的嘛。

02:06:51 - 02:06:52
除非怎麼樣？

02:06:53 - 02:06:58
除非新法，應該說除非舊法比較有利，除非比較有利。

02:08:00 - 02:08:01
除非舊法比較有利,

02:08:02 - 02:08:03
而且呢,

02:08:03 - 02:08:06
這個新法沒有禁止舊法，這是不能用。

02:08:06 - 02:08:08
那我們就可以用舊法。

02:08:08 - 02:08:10
所以呢,

02:08:10 - 02:08:12
這邊就是重新重利啊,

02:08:12 - 02:08:13
重新重利。

02:08:13 - 02:08:15
好，那我們來看一下這個法條怎麼講的。

02:08:16 - 02:08:17
請看一下第二行喔,

02:08:17 - 02:08:19
第三，應該說第三段第一行。

02:08:20 - 02:08:23
中央法規標準法第18條及規定

02:08:24 - 02:08:27
各機關受理人民申請許可

02:08:27 - 02:08:31
請注意，這個申請我沒有打錯字，但是大家一定要知道

02:08:32 - 02:08:34
我們對機關做申請是N字旁的

02:08:35 - 02:08:37
對法院做申請是口字旁的

02:08:37 - 02:08:41
這個是舊法，它很久以前的，所以它寫的是這個字。

02:08:42 - 02:08:43
他這邊是指對機關申請，

02:08:44 - 02:08:46
不是字面上的意思，但字沒有錯，

02:08:46 - 02:08:48
因為那是很早的法律。

02:08:48 - 02:08:49
往下念。

02:08:49 - 02:08:51
申請許可適用法規時，

02:08:52 - 02:08:55
除依性質應適用行為時法規外，

02:08:56 - 02:09:11
如在處理程序終結前，

02:09:11 - 02:09:30
據以準許之法規有變更者，

02:09:30 - 02:09:40
適用新法規。

02:09:40 - 02:09:41
有沒有看懂？

02:09:42 - 02:09:44
審理中決定前，法規變了，用新還是舊的？

02:09:45 - 02:09:46
用新的，對不對？

02:09:47 - 02:09:47
好，再往下。

02:09:48 - 02:09:54
但舊法規有利當事人，而新法規未廢除或禁止者，才能用舊法規喔。

02:09:54 - 02:09:56
所以你看一下黑板，這是幫你整理的。

02:09:57 - 02:10:00
原則許可審理中變了，我們就用新的。

02:10:00 - 02:10:00
法院有很多

02:10:01 - 02:10:02
第二個,法院可不可以溯及

02:10:03 - 02:10:07
第三個,在判斷特定情況法院可不可以溯及的時候,我們有一個特別的法規

02:10:08 - 02:10:11
因為他特別的情形是指許可審理中的這個特殊情境

02:10:12 - 02:10:19
所以在考試的時候,如果看到許可審理中,又看到法規變動,你就一定要引18條

02:10:19 - 02:10:21
你不引第18條的話,是你自己掉分

02:10:21 - 02:10:22
好,我們來看考古題

02:10:27 - 02:10:29
等一下再回來看第18條的詳細討論

02:10:29 - 02:10:30
但是我們先來看考古題

02:10:30 - 02:10:32
請看一下159頁

02:10:35 - 02:10:35
好

02:10:36 - 02:10:38
159頁的第一題，他是警特

02:10:39 - 02:10:40
好，所以你看第一行

02:10:40 - 02:10:44
某甲向臺北市政府商業處申請發給營業執照

02:10:44 - 02:10:46
請把申請兩個字圈起來

02:10:46 - 02:10:47
有沒有看到審理中

02:10:47 - 02:10:48
有啊

02:10:49 - 02:10:50
尤其是第二行

02:10:50 - 02:10:59
商業處在審議程序進行中,因事又至法律業經立法院修正,因新修正之規定,一律禁止新設電子遊戲場,請把一律

02:10:59 - 02:11:00
禁止畫底線

02:11:02 - 02:11:03
好

02:11:03 - 02:11:03
往下念

02:11:04 - 02:11:07
然而依舊依法之規定，該申請符合法律之規定

02:11:07 - 02:11:09
請問新法有利還是舊法有利

02:11:09 - 02:11:09
舊法有利

02:11:10 - 02:11:10
所以你看黑板

02:11:11 - 02:11:12
許可有沒有審理中

02:11:13 - 02:11:13
有啊

02:11:13 - 02:11:14
那要用新法嗎

02:11:14 - 02:11:16
不對，他這邊比較有利啊

02:11:16 - 02:11:17
可是這邊可以用舊法嗎

02:11:18 - 02:11:19
可以

02:11:19 - 02:11:19
還是不可以

02:11:19 - 02:11:21
認為這一題可以用舊法的請舉手

02:11:22 - 02:11:24
認為這一題不可以用舊法的請舉手

02:11:24 - 02:11:25
太棒了

02:11:25 - 02:11:25
這一題不可以用舊法

02:11:25 - 02:11:26
為什麼

02:11:26 - 02:11:27
因為新法禁止

02:11:28 - 02:11:29
新法在第幾項禁止

02:11:29 - 02:11:30
新法在

02:11:30 - 02:11:31
第三行禁止

02:11:31 - 02:11:33
所以他這邊不可以用舊法

02:11:33 - 02:11:34
所以他必須用新法

02:11:35 - 02:11:36
好，所以你回到題目的最後一行

02:11:37 - 02:11:38
問

02:11:38 - 02:11:40
臺北市政府商業處應如何處理？

02:11:41 - 02:11:42
這個處理你要怎麼回答？

02:11:42 - 02:11:45
答案是以新法來拒絕申請。

02:11:46 - 02:11:46
懂嗎？

02:11:46 - 02:11:47
以新法來拒絕申請

02:11:48 - 02:11:49
所以思考的邏輯是什麼

02:11:49 - 02:11:50
我是說寫作

02:11:52 - 02:11:53
大前提是18條啊

02:11:54 - 02:11:55
小前提就是這個新舊法的判斷

02:11:55 - 02:11:58
最後適用18條的本文，用新法最後結論

02:12:00 - 02:12:00
得出拒絕的答案。

02:12:01 - 02:12:02
懂嗎？

02:12:02 - 02:12:05
這樣就是一個有條理的輸出。

02:12:05 - 02:12:05
好。

02:12:06 - 02:12:07
好。

02:12:09 - 02:12:10
如果你OK的話。

02:12:11 - 02:12:13
我們再看一下下面這一題，159條。

02:12:14 - 02:12:16
159條下面這一題講錯了。

02:12:16 - 02:12:26
來，請看第一行，依《甲種建築用地變更編定之大規模養機場設置管理辦法》，檢具場地設計圖等必要書件依法申請許可。

02:12:26 - 02:12:27
請看括號一。

02:12:28 - 02:12:30
假於A線審查程序中。

02:12:30 - 02:12:33
看到沒有，又是那個關鍵字嘛，審查程序中，有沒有看到？

02:12:33 - 02:12:35
審查程序中。

02:12:35 - 02:12:39
因養機場將影響環境衛生而發起大規模抗爭。

02:12:39 - 02:12:42
修正上述管理規範。

02:12:42 - 02:12:46
加入申請時應提出附近居民舉辦說明會並協議之證明文件。

02:12:46 - 02:12:50
試問得否以申請不符合新修正管理辦法而否準該申請。

02:12:50 - 02:12:52
請問,這題在問什麼?

02:12:53 - 02:12:54
請看一下下面的關鍵字說明。

02:12:54 - 02:12:56
來，左邊的框框。

02:12:56 - 02:13:01
依法申請許可，申請案程序中，修正管理辦法（變更）。

02:13:02 - 02:13:07
右邊，是否看見申請中的法律變動？適用中法18條對比本文跟但書，決定最後的法律效果，看懂了嗎？

02:13:09 - 02:13:09
好，所以請看黑板。

02:13:11 - 02:13:11
這題有沒有審理中？

02:13:12 - 02:13:13
有。

02:13:13 - 02:13:14
那原則用新法嘛。

02:13:15 - 02:13:17
那請問新法比較有利還是舊法比較有利？

02:13:18 - 02:13:18
舊法吧。

02:13:18 - 02:13:21
因為新法要加尾的嘛，對不對？

02:13:22 - 02:13:23
所以這邊要用舊法的前提是什麼？

02:13:23 - 02:13:24
新法有沒有禁止？

02:13:24 - 02:13:27
請問這題的新法有禁止嗎？所以這邊新法沒有禁止嘛，對不對？

02:13:28 - 02:13:29
所以可以用舊法，那用舊法答案是什麼？

02:13:30 - 02:13:31
回到你的命題，括號一的最後一行。

02:13:33 - 02:13:34
最後一行的最後面,可不可以否準?

02:13:35 - 02:13:36
不可以。

02:13:36 - 02:13:38
用舊法的話是必須給的,這樣懂嗎?

02:13:38 - 02:13:39
就不可以否準了,好。

02:13:41 - 02:13:42
好。

02:13:43 - 02:13:45
那麼，來，不要急喔，這題還沒結束喔。

02:13:46 - 02:13:47
請看括號二。

02:13:47 - 02:13:49
那我先講結論，這一題在考真正數列。

02:13:50 - 02:13:52
所以這邊為什麼有真正數列呢？

02:13:52 - 02:13:53
因為你看第一行。

02:13:54 - 02:13:56
假如假以取得許可。

02:13:56 - 02:13:58
請把取得三個字圈起來。

02:13:59 - 02:14:00
所以請問這個是

02:14:00 - 02:14:01
有沒有終結?

02:14:01 - 02:14:02
終結了，懂嗎?

02:14:02 - 02:14:03
再往下念。

02:14:04 - 02:14:13
而依法據以申請執照時，A縣得否以新修管理辦法，溯及適用於已取得許可之案件，而撤銷該設置許可？

02:14:13 - 02:14:15
不行啊，這個大忌啊，為什麼？

02:14:15 - 02:14:16
因為你看黑板。

02:14:17 - 02:14:23
這是把新法的法律效果用到一個已發生至構成案件事實及已終結的事情上面。

02:14:24 - 02:14:25
所以原則是不行的。

02:14:26 - 02:14:27
除非你例外有什麼公益。

02:14:27 - 02:14:29
可是這個公益本題會出現嗎？

02:14:29 - 02:14:30
極為重要嗎？

02:14:30 - 02:14:30
公益有嗎？

02:14:31 - 02:14:35
你找不太到啊，只不過是附近有民眾抗議，你就立即撤銷。

02:14:36 - 02:14:37
這個恐怕說不太過去。

02:14:38 - 02:14:41
所以呢，這邊應該沒有到極為重要的公益。

02:14:41 - 02:14:42
當然這是自由行政。

02:14:42 - 02:14:45
總之你要去評斷這邊有沒有極為重要的公益。

02:14:45 - 02:14:46
看起來是沒有。

02:14:46 - 02:14:46
好。

02:14:46 - 02:14:49
所以這邊，你看一下下面的框框，來最下面。

02:14:50 - 02:14:53
新規定得速及適用以取得之設置。

02:14:53 - 02:14:53
請看右邊。

02:14:54 - 02:14:56
是否能想到法不溯及既往的討論？

02:14:56 - 02:14:57
請看下一頁。

02:14:57 - 02:14:59
思考看看有無溯及的例外。

02:14:59 - 02:14:59
答案是。

02:14:59 - 02:15:00
可能沒有。

02:15:01 - 02:15:03
好，所以這邊就會是這個樣子。

02:15:03 - 02:15:03
好嗎？

02:15:03 - 02:15:04
這題結束了。

02:15:05 - 02:15:05
好。

02:15:06 - 02:15:07
那麼請回到黑板喔。

02:15:08 - 02:15:10
剛才的題目都是在瞄準第18條。

02:15:11 - 02:15:14
但是除了瞄準第18條之外，為什麼我們現在要學這個東西？

02:15:14 - 02:15:17
因為我們在講法源的溯及既往的分類。

02:15:17 - 02:15:23
所以在不真正溯及既往的分類，有這麼一條特別法規，是在服務不真正溯及的情況。

02:15:23 - 02:15:25
為什麼第18條在服務不真正溯及？

02:15:26 - 02:15:27
因為它是許可審理中啊。

02:15:27 - 02:15:28
案件終結了嗎？

02:15:28 - 02:15:29
案件沒有終結吧。

02:15:30 - 02:15:32
所以18條是在服務不真正溯及的討論。

02:15:33 - 02:15:35
所以它是不真正溯及的一個特別法規。

02:15:35 - 02:15:37
他在特別講這件事情。

02:15:37 - 02:15:37
好。

02:15:38 - 02:15:39
那我們繼續講喔。

02:15:40 - 02:15:42
第18條既然在講許可審理中。

02:15:42 - 02:15:46
那麼針對第18條許可審理中的討論，有一個決議。

02:15:47 - 02:15:48
所以邏輯是這樣子的嘛。

02:15:49 - 02:15:50
不真正溯及。

02:15:50 - 02:15:51
18條。

02:15:51 - 02:15:52
針對18條的決議，所以我們看前面的講義。

02:15:56 - 02:15:57
來。

02:15:57 - 02:15:58
請看一下157頁。

02:16:00 - 02:16:02
這個決議我就直接把它變成例子了，

02:16:02 - 02:16:03
所以並沒有寫字號，

02:16:03 - 02:16:04
但不影響。

02:16:04 - 02:16:05
請看一下157頁。

02:16:06 - 02:16:07
請看第四段

02:16:07 - 02:16:08
如果那邊開始

02:16:08 - 02:16:09
如果業者

02:16:10 - 02:16:11
這是真的決議喔

02:16:11 - 02:16:14
如果業者申請執照到一半

02:16:14 - 02:16:14
對不對？

02:16:14 - 02:16:15
審理中嘛。

02:16:16 - 02:16:17
土石採取法修法，

02:16:18 - 02:16:20
並要求繳交環境維護費。

02:16:21 - 02:16:22
依前開招標法規定，

02:16:23 - 02:16:25
因修法前無需繳交環境維護費,

02:16:26 - 02:16:27
對於採石採取人比較有利,

02:16:27 - 02:16:29
得適用舊法。

02:16:29 - 02:16:30
不過,

02:16:30 - 02:16:30
往下念,

02:16:31 - 02:16:33
觀察土石採取法第18條立法理由，

02:16:33 - 02:16:37
為維護自然環境及強制付費原則可知。

02:16:37 - 02:16:41
立法者禁止在未負擔環境維護費的前提下進行土石採取，

02:16:41 - 02:16:43
而屬新法禁止之事項。

02:16:43 - 02:16:45
故屬中央法規標準法18條本文。

02:16:45 - 02:16:47
以新土石採取法作為許可制定的依據。

02:16:48 - 02:16:49
這個是決議，

02:16:49 - 02:16:51
只是我把它變成一個例子。

02:16:51 - 02:16:53
但是不影響你學習啦，

02:16:53 - 02:16:54
因為不知道字號會不會怎麼樣。

02:16:55 - 02:16:57
這兩段是某個決議的答案。

02:16:57 - 02:17:18
他認為根據18條

02:17:18 - 02:17:40
應該要適用新法。

02:17:40 - 02:17:41
這樣明白了嗎？

02:17:42 - 02:17:42
哦。

02:17:43 - 02:17:43
好。

02:17:44 - 02:17:44
那麼，

02:17:46 - 02:17:48
我們就繼續往下來講。

02:17:49 - 02:17:50
請看一下黑板。

02:17:52 - 02:17:55
這邊用一個剛才的例子作為一個收尾。

02:17:57 - 02:17:58
在二審判決前，

02:17:59 - 02:18:00
也就是審理終結前，

02:18:00 - 02:18:00
沒有爭議，

02:18:00 - 02:18:02
可是如果是隔天就要判決，

02:18:02 - 02:18:03
恐怕爭議就很大了。

02:18:03 - 02:18:04
這就是個案判斷。

02:18:05 - 02:18:05
這樣OK嗎？

02:18:06 - 02:18:06
好,

02:18:06 - 02:18:09
那我們就學完了這個真正跟不真正數集。

02:18:11 - 02:18:12
接下來我們來談一個新進度。

02:18:13 - 02:18:14
那這個新進度呢,

02:18:15 - 02:18:17
就翻到160頁。

02:18:20 - 02:18:21
160頁這邊呢，

02:18:22 - 02:18:23
還沒有辦法講，

02:18:23 - 02:18:27
因為這邊會涉及到一個標題叫做行政規則的細部討論。

02:18:27 - 02:18:31
所以在160頁同樣的東西會在未來的行政規則出現。

02:18:32 - 02:18:34
所以我們到時候再合併一起講。

02:18:34 - 02:18:37
同樣的章節會複製貼上到那邊,

02:18:37 - 02:18:37
所以我們到時候再講。

02:18:38 - 02:18:41
放到這邊只是為了你第二次複習可以順著看,

02:18:42 - 02:18:44
就可以有完整地把它學習。

02:18:44 - 02:18:45
好,

02:18:45 - 02:18:46
我稍微講解一下為什麼這樣比較完整。

02:18:47 - 02:18:48
原因是因為,

02:18:48 - 02:18:49
你看黑板。

02:18:49 - 02:18:53
我們這邊講的數集,

02:18:53 - 02:18:55
基本上是法源的數集。

02:18:56 - 02:18:57
那法源在成文法裡面，

02:18:57 - 02:19:24
我們會有什麼的

02:19:24 - 02:19:40
法律啊？

02:19:41 - 02:19:43
那自然也會有行政規則嘛。

02:19:44 - 02:19:45
那行政規則的話，

02:19:45 - 02:19:46
有一個特色。

02:19:47 - 02:19:49
行政規則如果是解釋性行政規則，

02:19:49 - 02:19:51
它是依附在法律上面。

02:19:52 - 02:19:54
所以比方說法律的構成要件是A，

02:19:54 - 02:19:56
那這個行政規則可能去解釋A嘛。

02:19:57 - 02:19:57
所以呢,

02:19:57 - 02:20:00
請問行政規則的這樣的一個解釋的結果,

02:20:00 - 02:20:00
還是舊的版本

02:20:00 - 02:20:03
這邊就會涉及到解釋可不可以溯及

02:20:04 - 02:20:12
那解釋可不可以溯及的話,這件事情不能現在教,因為你根本就還不一定了解行政規則是什麼,你怎麼去知道他後面能不能溯及

02:20:12 - 02:20:16
所以這個東西我們就擺在後面的行政規則跟你講

02:20:16 - 02:20:23
但是從體系性完整來看，法源能不能溯及，除了談法律之外，當然也會去討論到法源之一的行政規則

02:20:24 - 02:20:26
所以這邊就一口氣寫在這邊，跟你理解一下

02:20:26 - 02:20:28
好，那我們就先不談

02:20:28 - 02:20:29
那這個問題喔

02:20:29 - 02:20:30
請看一下

02:20:31 - 02:20:33
你的162頁

02:20:37 - 02:20:39
162頁，你看第一行

02:20:39 - 02:20:41
我們只看題目就好了

02:20:41 - 02:20:41
不要去解

02:20:42 - 02:20:51
你看第一行，財政部發布新行政規則，依新規則以稅籍居住該地，但該土地得適用相關住宅用地的優惠稅率

02:20:51 - 02:20:54
請問以是否得主張新規則而退還前三年的稅款

02:20:54 - 02:20:58
這邊就涉及到行政規則會不會產生溯及效力的東西

02:20:58 - 02:20:59
這個發生在104年地特

02:21:00 - 02:21:01
所以這也是一個會考的東西

02:21:02 - 02:21:03
但是現在還不能教，跟你講一下

02:21:04 - 02:21:05
哦

02:21:05 - 02:21:05
好

02:21:05 - 02:21:07
那我們就收尾啦，以上就是法源

02:21:08 - 02:21:10
所以請看一下163頁

02:21:11 - 02:21:13
我們大概還有12分鐘交完一個段落

02:21:13 - 02:21:14
大概再兩三頁吧

02:21:14 - 02:21:16
好，我們來看第四節全新的進度

02:21:18 - 02:21:20
所以簡單給你一下體系感

02:21:20 - 02:21:22
為什麼這邊是第四節

02:21:22 - 02:21:22
前面在幹嘛

02:21:23 - 02:21:24
嗯

02:21:24 - 02:21:25
前面在講法源

02:21:25 - 02:21:28
然後又在講法源有沒有司法當成法源

02:21:28 - 02:21:30
然後又在講法源的這樣的一個

02:21:30 - 02:21:31
算是

02:21:31 - 02:21:35
它之間的位階跟效力與否，對不對？

02:21:35 - 02:21:37
所以呢，簡單畫一個示意圖

02:21:40 - 02:21:42
你前面學的大概就是黑板上這個樣子

02:21:43 - 02:21:46
那接下來第四節呢，就是從黑板上往下延伸

02:21:51 - 02:21:53
包含前面我們還沒有教的

02:21:53 - 02:21:55
也就是什麼是行政

02:21:57 - 02:22:00
那控制行政的是什麼法，是公法還是私法

02:22:00 - 02:22:00
司法

02:22:00 - 02:22:03
以及這些法裡面有哪些法源

02:22:03 - 02:22:06
都是在這一頁之前我們會去討論。

02:22:06 - 02:22:09
接下來呢,我們要討論的是更進一步的東西,

02:22:09 - 02:22:12
就好像你用顯微鏡越來越放大一樣。

02:22:12 - 02:22:15
我們用最初的倍率來看,就是行政跟法律,

02:22:15 - 02:22:19
我們再放細一點,就是法律,法這邊會出現很多法源。

02:22:19 - 02:22:22
那再把它倍率放更大一點，我們會看到，

02:22:22 - 02:22:28
欸，原來行政跟法律之間有一個很緊密的關係，

02:22:28 - 02:22:30
而這個緊密的關係就叫做，

02:22:30 - 02:22:32
來，你看第四節的這個名字，

02:22:32 - 02:22:34
就叫做行政跟法律的關聯。

02:22:34 - 02:22:35
好，請回到黑板。

02:22:35 - 02:22:36
那這邊是什麼關聯呢？

02:22:37 - 02:22:41
為什麼行政要緊緊地跟法律綁在一起，要去看這麼多法源呢？

02:22:41 - 02:22:45
因為它們的關係是所謂的依法行政。

02:22:48 - 02:22:53
我們用依法行政這樣的一個框架，把它們緊緊湊在一起，叫做依法行政。

02:22:54 - 02:22:58
那依法行政，也就是要確保行政依法律的話，有兩個很重要的指標，

02:22:58 - 02:23:00
沒做到的話，依法行政就是空的，

02:23:00 - 02:23:01
哪兩個指標？

02:23:01 - 02:23:03
第一個指標就是法律優位。

02:23:04 - 02:23:06
法律優位顧名思義，

02:23:06 - 02:23:09
法律所訂出來的東西比行政大，

02:23:09 - 02:23:10
這是原則，

02:23:10 - 02:23:12
除非那個法違憲嘛。

02:23:12 - 02:23:16
好，所以這個法訂出來的一個價值，就是定錨，

02:23:16 - 02:23:17
就比行政大。

02:23:17 - 02:23:18
行政就要聽。

02:23:18 - 02:23:21
所以反之，如果法律沒有這樣的一個位階的話，

02:23:22 - 02:23:23
沒有比較優位的位階的話，

02:23:24 - 02:23:27
那依照法去行政的東西就做不出來了，

02:23:27 - 02:23:28
懂嗎？

02:23:28 - 02:23:31
所以最重要的第一個指標就是法律優位。

02:23:32 - 02:23:33
好，那你說法律優位會不會考？

02:23:34 - 02:23:35
法律優位會考啊。

02:23:35 - 02:23:37
24有考過喔。

02:23:37 - 02:23:37
所以等下會詳細講。

02:23:38 - 02:23:38
那怎麼考？

02:23:38 - 02:23:40
你要先聽懂概念。

02:23:40 - 02:23:42
好，所以我們先停頓一下。

02:23:43 - 02:23:48
白色是你迄今為止，包含跳過去頁數的部分的一些概念，

02:23:48 - 02:23:49
行政是什麼？

02:23:50 - 02:23:51
控制行政的法又是什麼？

02:23:51 - 02:23:55
那法裡面有哪些法源、它的效力以及可不可以溯及之類的。

02:23:55 - 02:23:58
那他們之間的關係就是行政，就是依法行政。

02:23:58 - 02:24:00
而為了維繫依法行政，

02:24:00 - 02:24:01
第一個指標是法律優位，我們來看講義。

02:24:05 - 02:24:11
請看一下你的這個第163頁，你看為何要學。

02:24:11 - 02:24:19
你看第一行，經過前面的何謂行政、何謂行政法跟法源三節，我們可以開始思考行政跟行政法之間有什麼關聯。

02:24:19 - 02:24:23
換句話說，為什麼我們要事先設計與法律來管制行政。

02:24:23 - 02:24:25
行政固然這個好，後面不管，那是別的部分。

02:24:27 - 02:24:29
好，請看大寫一，下面的標題。

02:24:29 - 02:24:33
事前設計法律管制行政之必要，否則後論依法行政。

02:24:34 - 02:24:36
好，所以第一個問題，剛才沒有講。

02:24:37 - 02:24:40
依法行政是一個事實，請問這個事實的依據為何？

02:24:40 - 02:24:43
臺灣的行政機關為什麼要依法行政？

02:24:43 - 02:24:44
你不能說教條式就算了。

02:24:45 - 02:24:47
臺灣的行政機關為什麼要依法行政。

02:24:47 - 02:24:49
請看最後一段，第一行。

02:24:49 - 02:24:52
雖然我們憲法並未明定依法行政，

02:24:52 - 02:24:54
但從下列規定可以歸納而出，

02:24:54 - 02:24:55
如憲法第三章到第九章，

02:24:55 - 02:24:57
就規定憲法機關應彼此互動，

02:24:57 - 02:24:59
及運作權力分立制衡的設計。

02:25:00 - 02:25:05
講白話，立法者可以控制其他機關，也就是推演出所謂的依法行政。

02:25:06 - 02:25:10
憲法很多條文都規定我們的機關要聽命法律嘛。

02:25:10 - 02:25:13
所以這時候為了聽命法律，就會衍生出依法行政嘛。

02:25:13 - 02:25:16
所以這是從憲法位階得出的要求。

02:25:17 - 02:25:17
好。

02:25:18 - 02:25:20
好，再來我們看一下，164頁。

02:25:22 - 02:25:23
164頁。

02:25:23 - 02:25:24
請看第三段。

02:25:24 - 02:25:27
而本原則對機關的運作有何影響，一般認為。

02:25:28 - 02:25:31
本原則內涵法律優位跟法律保留兩個原則，我們先講法律優位。

02:25:31 - 02:25:33
所以請看第一行。

02:25:34 - 02:25:38
本原則要求任何行政行為都不能違反現行法律，因此本原則只要求。

02:25:38 - 02:25:42
行政行為不得偏離法律，好，很棒，你已經學到它的意思了，所以請看黑板。

02:25:47 - 02:25:49
新進度是依法行政。

02:25:50 - 02:25:53
而維繫依法行政的第一個指標就是法律優位。

02:25:53 - 02:25:58
那什麼是法律優位？法律的價值比行政高，行政就要聽法律的，那怎麼考？

02:25:59 - 02:25:59
好。

02:26:00 - 02:26:01
那麼，請注意了。

02:26:01 - 02:26:04
題目中就會有一個行政的行為嘛，對不對？

02:26:04 - 02:26:06
不管是處罰還是什麼的。

02:26:06 - 02:26:12
那總之這個行政行為呢，你橫豎怎麼看都不知道他怎麼了，就是不知道他哪邊怪怪的。

02:26:13 - 02:26:14
那這時候不要急。

02:26:15 - 02:26:17
好，我們題目當中會有參考法條。

02:26:17 - 02:26:21
你就去看這個行政行為，他到底具體違反什麼參考法條。

02:26:21 - 02:26:22
那為什麼這樣考？

02:26:22 - 02:26:26
因為他測驗你這個行政有沒有遵守法律優位。

02:26:26 - 02:26:27
他考的是這個觀念。

02:26:27 - 02:26:28
所以你看下面的閃電命中。

02:26:29 - 02:26:31
待會我們會帶後面的考古題。

02:26:32 - 02:26:33
你看一下這邊所講的。

02:26:33 - 02:26:39
經典考法常聚焦某行為是否違反題目所附的參考法條。

02:26:39 - 02:26:44
像剛才那幾題的重心就在於題目中的母法，授權機關制定子法。

02:26:44 - 02:26:47
那執法是否超出授權範圍，違反法律優位？

02:26:48 - 02:26:51
當然啦，括號你也可以同時討論是否增加法律所無的限制。

02:26:51 - 02:26:53
那是一體兩面的事情。

02:26:53 - 02:26:59
再往下，請特別留意，這題這種考題請先點出母法授權範圍才能分辨執法是否逾越。

02:27:00 - 02:27:02
所以這邊跟法律優位有什麼關係？

02:27:03 - 02:27:07
你是行政機關，我授權給你，叫你做A，叫你做B的法律。

02:27:08 - 02:27:10
結果你做C的東西了，這樣可以嗎？

02:27:11 - 02:27:12
不行啊，所以你違反了我的指示啊，對不對？

02:27:13 - 02:27:15
好，那這個東西是真的有被考過喔。

02:27:15 - 02:27:16
我們現在就來講考古題。

02:27:17 - 02:27:18
再講最後一次。

02:27:19 - 02:27:24
法律優位的考法常見於具體行政行為違反了法律的要求，如授權的範圍。

02:27:25 - 02:27:26
所以我們逐一來看。

02:27:26 - 02:27:27
請看第一題，164頁。

02:27:29 - 02:27:30
來，你們先看一下。

02:27:30 - 02:27:32
好，我畫個時間軸，你們看一下。

02:28:34 - 02:28:38
好，我們先看黑板，然後再帶回來看這個故事喔，因為三四分鐘了，所以我們可能只講這一題也不一定。

02:28:41 - 02:28:49
來，在這個時間軸上面呢，過去有一個投保人，他先抱著某種病，結果他帶病投保嘛，對不對？

02:28:50 - 02:28:53
那帶病投保之後，他病發了，來請求保險給付。

02:28:53 - 02:28:56
那這個時候呢，根據我們的參考法條，它是可以的。

02:28:57 - 02:28:58
因為這是一個社會保險。

02:28:58 - 02:29:03
所以呢，就算你帶病投保，只要你符合這個給付事由，我們就一樣給你保險給付，對不對？

02:29:04 - 02:29:10
可是呢，我們的這個題目中的函，來，函是誰做的？行政機關啊。

02:29:10 - 02:29:14
所以行政機關的黃色的行為跟紅色的法律規定抵觸了。

02:29:14 - 02:29:16
所以這時候我們就要點出這件事情。

02:29:16 - 02:29:17
所以怎麼點？

02:29:18 - 02:29:19
先點出法律意旨。

02:29:20 - 02:29:22
再論證函牴觸這個意旨，最後收尾。

02:29:24 - 02:29:27
這個故事、這個考題是依附在某個事實，所以我們的擬答是跟事實同步的。

02:29:27 - 02:29:28
所以我們看一下。

02:29:31 - 02:29:33
來請看題目164頁。

02:29:35 - 02:29:39
164頁請看第一行，甲為勞工保險之被保險人，投保前已經被確診，投保後立即住院。

02:29:43 - 02:29:46
那這時候請看第三行，請求普通事故之傷病給付。

02:29:47 - 02:29:53
遭勞工保險局依勞委會77年4月14號77年勞保2至6530號函釋。

02:29:54 - 02:29:56
請把函釋圈起來。

02:29:56 - 02:29:59
因為這邊會涉及到行政行為的標的。

02:30:00 - 02:30:01
再往下

02:30:01 - 02:30:04
以假於加保前發生事故及帶病投保